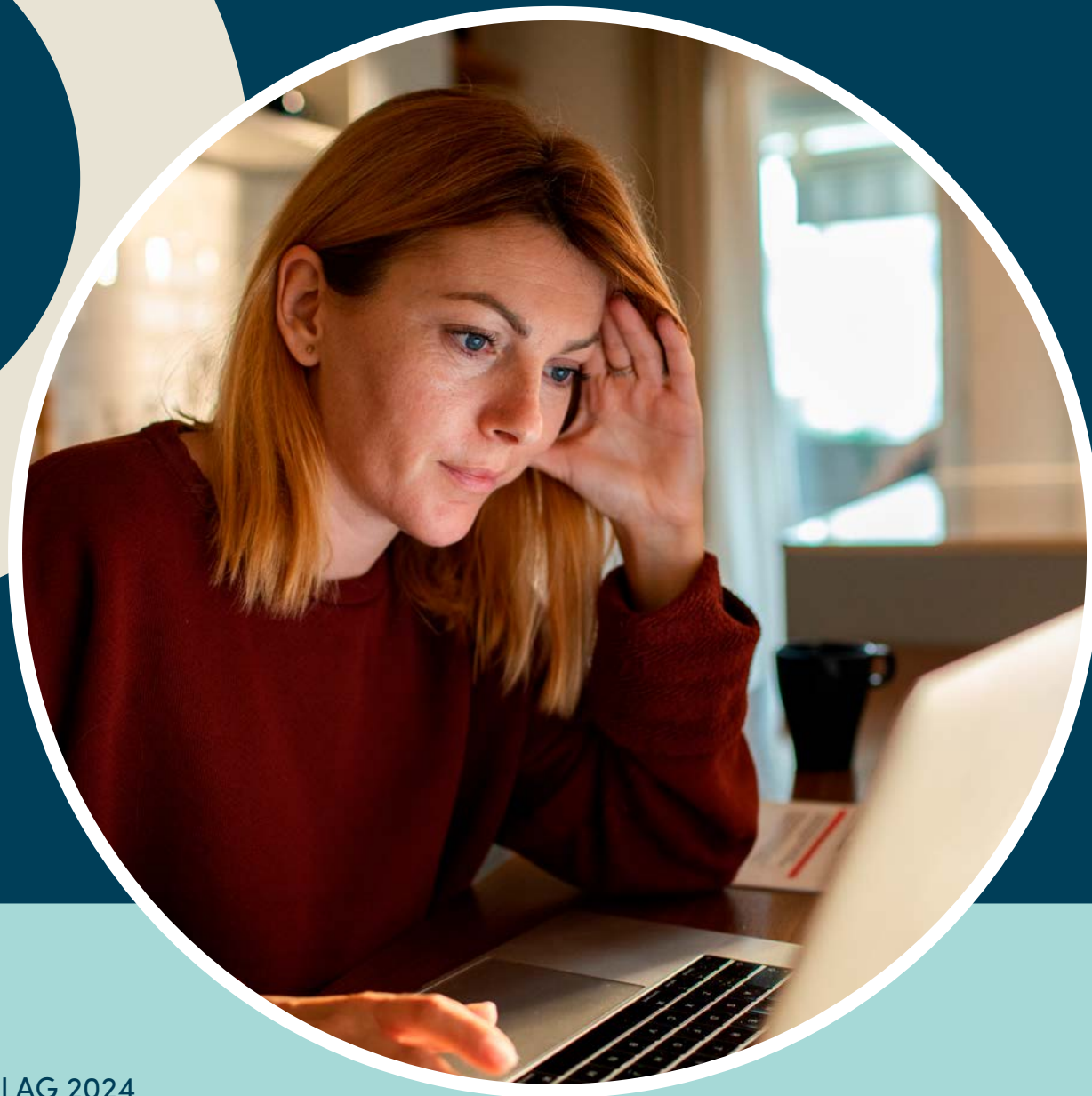




DE FEDERALE OMBUDSMAN - JAARVERSLAG 2024

Houd het eenvoudig

Houd het eenvoudig

Burgers verwachten overheidsdiensten die duidelijk communiceren en toegankelijk, rechtvaardig en efficiënt zijn. Maar in de praktijk kunnen ze op complexe regels botsen, op administratieve drempels en een gebrek aan empathie. Onze instelling helpt hen navigeren door deze uitdagingen: we ondersteunen burgers en ondernemingen die problemen ondervinden met federale overheidsdiensten en zoeken oplossingen. Daarnaast begeleiden we **klokkenluiders** bij het melden van integriteitsschendingen en inbreuken op wetgeving en staan we in voor hun bescherming.

In 2024 bracht ons werk opnieuw enkele **hardnekkige knelpunten** aan het licht. De burgers die ons contacteren ondervinden een toenemende complexiteit in hun dossiers bij de administratie en hebben nood aan een **empathische overheid die hen begeleidt waar nodig**. Ook de impact van **digitalisering** en het belang van **fundamentele** rechten kwam in 2024 sterk naar voren in onze dossiers. Daarnaast stelden we ook vast dat **klokkenluiders**, zowel in de publieke als de privésector, grote nood hebben aan **informatie en begeleiding**.

Complexiteit: een kluwen van regels en structuren

Veel burgers botsen op **complexe wetgeving en ingewikkelde administratieve structuren**. Ze weten niet altijd waar ze recht op hebben, bij welke dienst ze terecht kunnen of hoe ze een probleem moeten aankaarten. Dat **goede en duidelijke informatie cruciaal** is, stellen wij dagelijks vast. Het aantal informatievragen die onze medewerkers krijgen, *stijgt jaar na jaar*. Veel van die vragen hebben betrekking op zaken die buiten onze bevoegdheid vallen. Maar ook dan helpen wij de burgers, door hen de **juiste weg** te wijzen en door de **brug** te maken met de bevoegde instanties. Ook de federale overheidsdiensten en onze collega ombudsmannen en -vrouwen merken die toenemende vraag naar informatie.

Het is voor ons dan ook een belangrijk aandachtspunt, waar we in 2025 verder op zullen inzetten. Samen met onze collega's zullen we nagaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat burgers met vragen **sneller en gericht bij de juiste dienst** terecht kunnen voor informatie.

Ook in onze behandeling van de klachten merken we de toenemende complexiteit. Die stelt niet alleen burgers voor uitdagingen, maar ook de overheidsdiensten zelf. Dat leidt er soms toe dat ze *fouten maken*, of dat ze **onzorgvuldig te werk gaan**. Dat verklaart meteen ook waarom de ombudsnorm "**Zorgvuldigheid**" in een *groot aantal klachten* geschonden is. Terwijl burgers net verwachten dat de administratie voldoende informatie inwint en nauwkeurig tewerk gaat. Daarom ook is het belangrijk dat **overheidsdiensten hun verantwoordelijkheid nemen** wanneer er iets misgaat.

Voor **klokkenluiders** is de **zoektocht naar goede en duidelijke informatie minstens even complex**. Ook hier is de regelgeving ingewikkeld en bestaat er veel onduidelijkheid over de mogelijkheden die klokkenluiders hebben om veilig te melden. Daarom zette de federale Ombudsman in 2024 sterk in op **heldere informatie en begeleiding** van de betrokken personen, met onder meer een **handige *minibrochure en een uitgebreide gids***. De tiende verjaardag van ons Centrum Integriteit was een unieke gelegenheid om tijdens een *studiedag* stil te staan bij de voorbije periode en om de toekomstige uitdagingen te bespreken.

Een empathische overheid die burgers centraal stelt

Naast juridische en administratieve obstakels ervaren burgers soms ook een overheid die **niet luistert, onvoldoende rekening houdt met hun situatie of te snel sanctioneert**. Mensen maken fouten, vaak door de complexiteit van de regels.



Een overheid die **begrip toont en actief meedenkt** in plaats van meteen boetes of sancties op te leggen, maakt een wezenlijk verschil. Ook hier speelt onze instelling een belangrijke rol. Door overheidsdiensten te wijzen op de bijzondere situatie waarin sommige burgers zich bevinden, en hen te vragen daarmee rekening te houden. Zeker voor mensen in een kwetsbare positie is dat cruciaal. Door bemiddeling en dialoog kunnen we voor veel burgers een oplossing bereiken, en hun **vertrouwen in de administratie herstellen**. Want dat is de opdracht die onze instelling bij haar oprichting gekregen heeft en die we nog steeds ter harte nemen: vertrouwen herstellen en versterken.

De impact van digitalisering: kansen en risico's

Digitalisering maakt overheidsdiensten efficiënter en toegankelijker, maar brengt ook **nieuwe drempels** met zich mee. Niet iedereen is digitaal vaardig, en het risico om fouten te maken wordt groter. Wie zich vergist, dreigt vast te lopen in een systeem dat weinig ruimte laat voor nuance. De federale Ombudsman ziet in zijn dagelijkse werking hoe belangrijk het is dat **digitale processen menselijk blijven**, met **alternatieve contactmogelijkheden** voor wie digitaal niet mee kan.

Tegelijk stelt de digitalisering ook de overheidsdiensten voor **uitdagingen**. Zo behandelden onze medewerkers verschillende klachten over problemen die ontstonden bij de ingebruikname van nieuwe applicaties of nieuwe informatiesystemen. Administraties beschikken vaak niet over de nodige **financiële middelen** om de processen te informatiseren, zoals de uitbetalingsinstellingen ons meedeelden in het kader van ons onderzoek naar de problemen rond de betaling van de werkloosheidsuitkeringen. En waar we in het **memorandum** dat we naar aanleiding van de federale verkiezingen uitbrachten, ook al aandacht voor vroegen.

Respect voor grondrechten en het hoger belang van het kind

Een overheid die **rechtvaardig** wil zijn, moet rekening houden met de **grondrechten** van burgers. In 2024 bleven dossiers opduiken waarin fundamentele rechten onder druk stonden. Dat geldt in het bijzonder voor **migratiedossiers**, het domein waarover we in 2024 opnieuw de meeste klachten ontvangen. De aanhoudende problemen bij de betrokken federale administraties noodzaakten ons de klachten structureel aan te pakken. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan het hoger belang van het kind: overheidsbeslissingen mogen hen niet benadelen, maar moeten vertrekken vanuit hun welzijn en toekomstperspectief.

Een federale Ombudsman die waakt en verbindt

In deze complexe context blijft de federale Ombudsman een **cruciale schakel** tussen **burgers** en overheid. We signaleren problemen, zoeken mee naar oplossingen en helpen de overheid om beter te functioneren. In 2024 lag de focus op **duidelijke informatie**, een **empathische aanpak** en het **versterken van fundamentele rechten**. Ook voor **klokkenluiders** blijft onze rol essentieel, als **gids en beschermer in een complex landschap**. Want een **rechtsstaat staat of valt met overheden en organisaties die toegankelijk, rechtvaardig, menselijk en integer zijn**.

Woord van dank

Het werk dat we het voorbije jaar verzet hebben en waar we een aantal facetten van belichten in dit jaarverslag, zou niet mogelijk zijn zonder de **dagelijkse inzet van onze medewerkers**. Hun professionaliteit, empathie en vastberadenheid maken het verschil voor burgers die vastlopen in administratieve moeilijkheden



of complexe procedures en voor klokkenluiders die misstanden aan het licht willen brengen. Wij willen hen daarom van harte bedanken voor hun toewijding en betrokkenheid.

Daarnaast willen we ook het **Parlement** danken voor het vertrouwen en de steun die we ontvangen. Het belang dat het Parlement aan ons werk schenkt, is essentieel om structurele verbeteringen in de werking van de federale administratie te realiseren en bij te dragen aan rechtvaardige, toegankelijke, performante en integere overheidsdiensten en bedrijven.

**De federale ombudsmannen,
David Baele en Jérôme Aass**





1 DE KERNCIJFERS UIT 2024

**2 SIGNALLEN UIT DE KLACHTEN
EN DE MELDINGEN**

**3 COMMUNICEREN, PUBLICEREN,
KENNIS DELEN EN NETWERKEN**

4 BEHEER EN WERKING

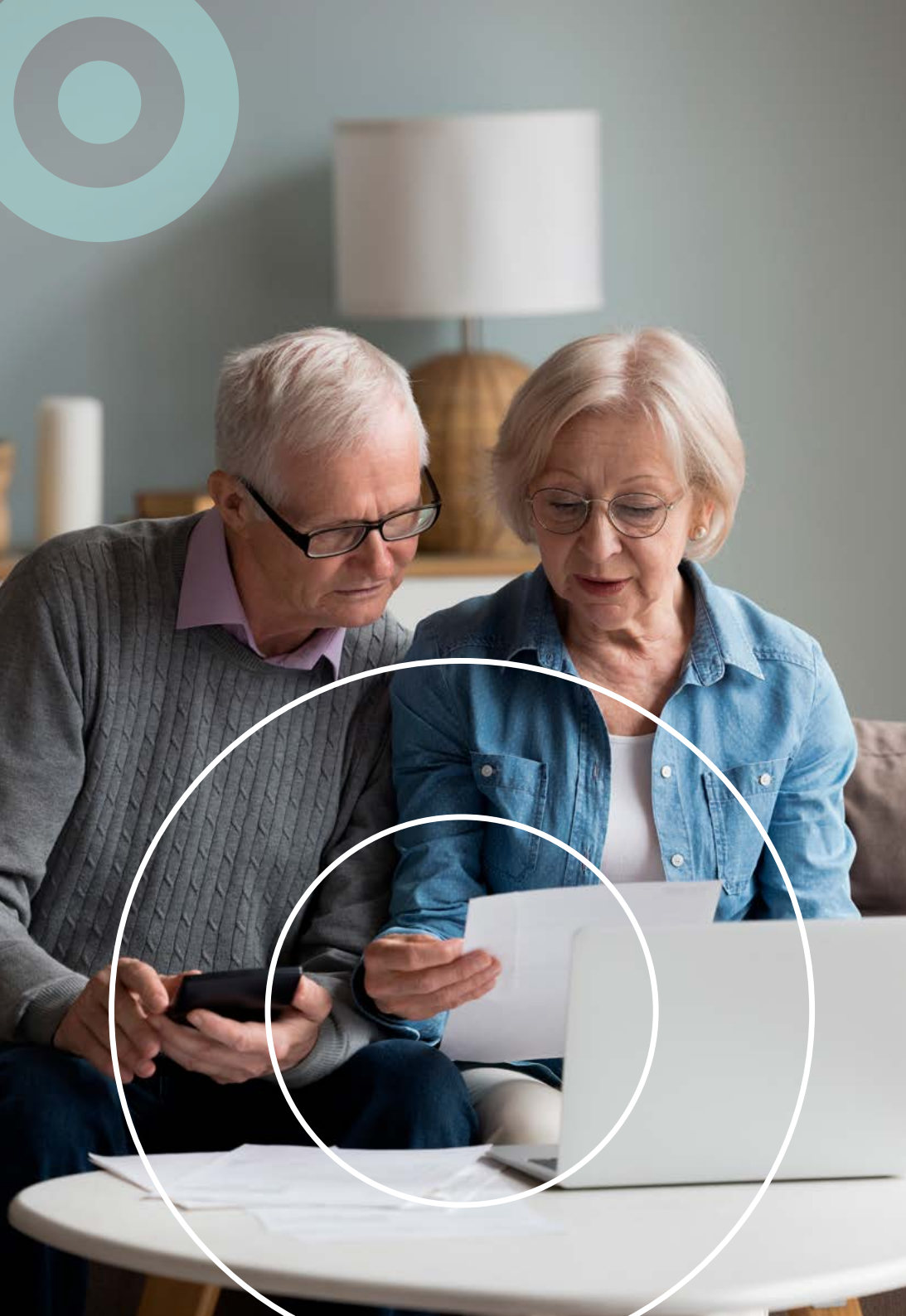
Inhoudstafel





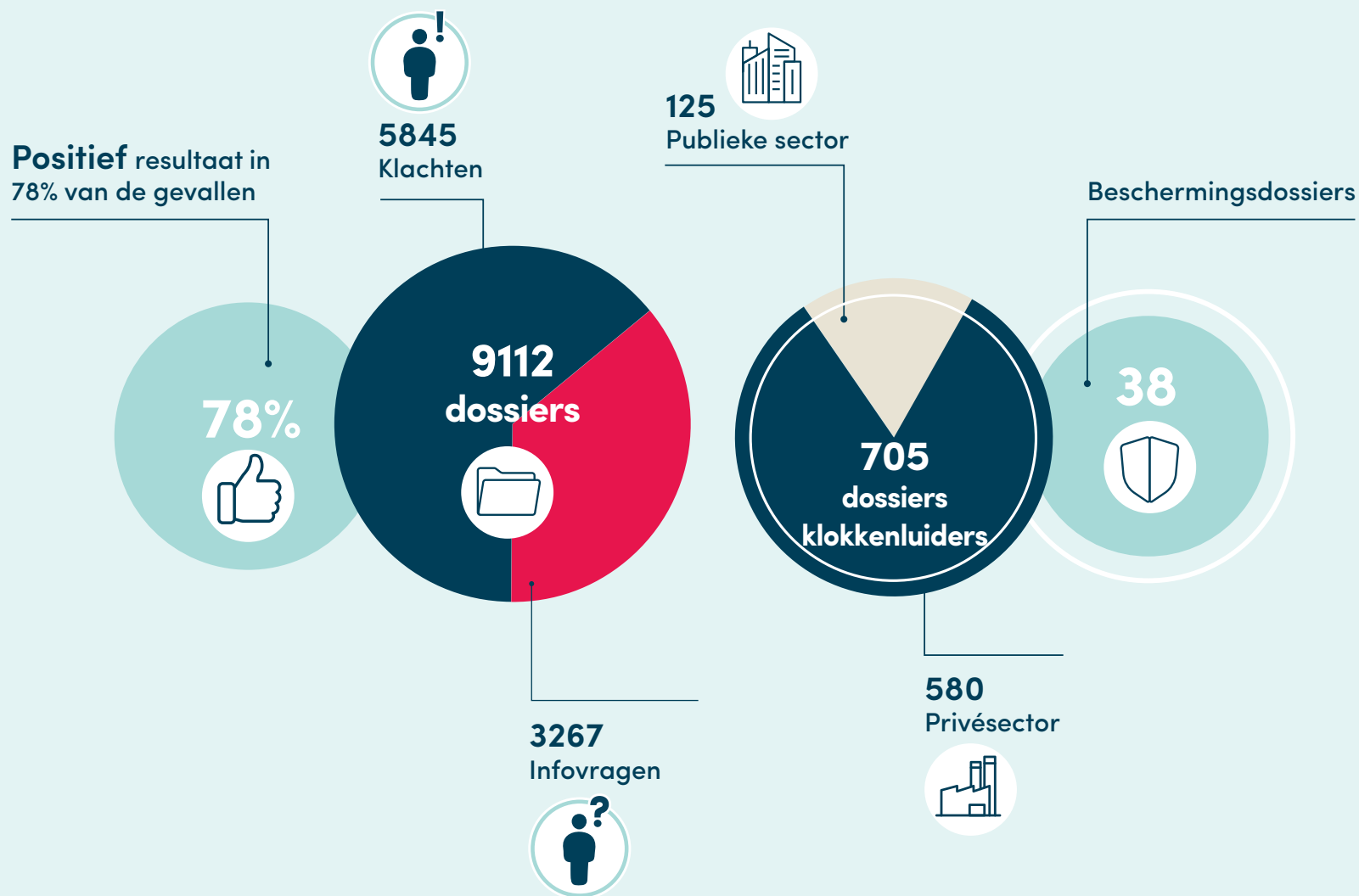
1

**De kerncijfers
uit 2024**



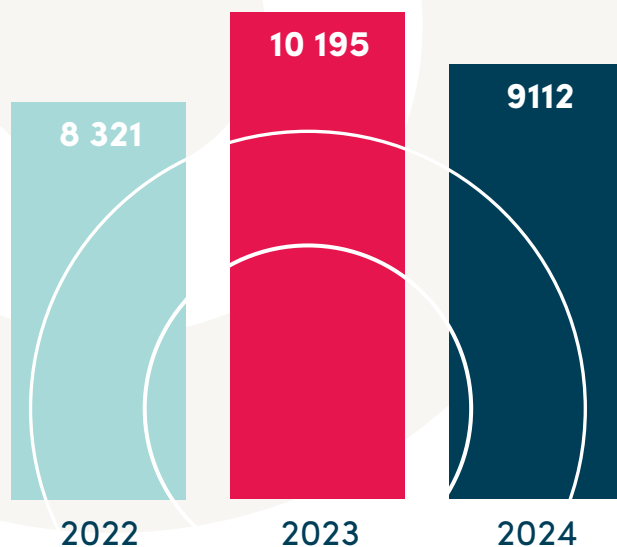
- 1 HET WERK VAN DE FEDERALE OMBUDSMAN IN CIJFERS**
- 2 KLACHTEN EN VRAGEN OM INFORMATIE**
- 3 MELDINGEN VAN KLOKKENLUIDERS**
- 4 HOE NEMEN BURGERS EN KLOKKENLUIDERS CONTACT OP MET DE FEDERALE OMBUDSMAN?**

1. Het werk van de federale Ombudsman in cijfers



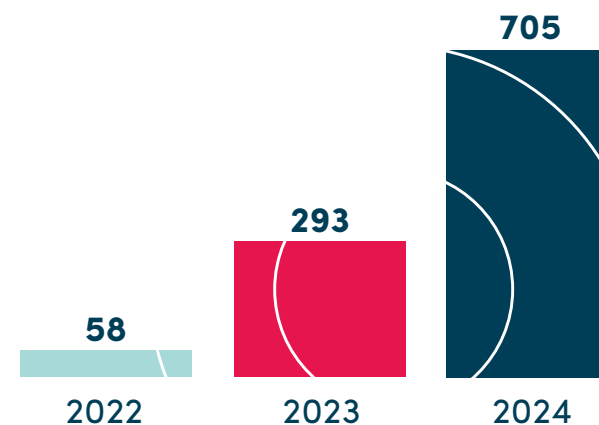
Dit hoofdstuk van het verslag geeft de cijfers weer over de werking van de federale Ombudsman en zijn Centrum Integriteit in 2024. Het biedt een overzicht van het aantal klachten en meldingen dat hij heeft behandeld, evenals de manier waarop en met welk resultaat ze werden afgehandeld. Daarnaast laat het zien hoe burgers en klokkenluiders contact opnemen met de federale Ombudsman.

AANTAL DOSSIERS (KLACHTEN EN INFOVRAGEN)



In 2024 stelde de federale Ombudsman een lichte daling vast in het aantal dossiers, na het recordjaar in 2023. Zijn Centrum Integriteit zag daarentegen opnieuw een sterke stijging in het aantal ingediende dossiers.

AANTAL DOSSIERS CENTRUM INTEGRITEIT



2. Klachten en vragen om informatie

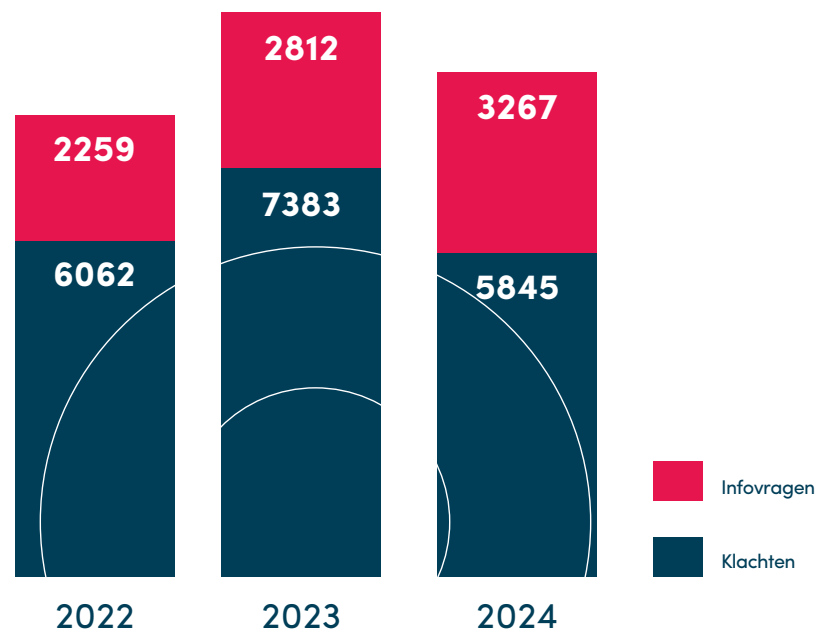
Dit eerste deel van het cijfersverslag van de federale Ombudsman voor 2024 bevat **de cijfergegevens** over de klachten en informatievragen die hij behandelde. **Hoeveel** zijn het er? Over **welke thema's** gaan ze? **Wanneer** komt de federale Ombudsman tussen bij de administratie? Wat is het **resultaat van zijn tussenkomsten**? **Welke administraties** zijn er het meest bij betrokken?

Deze cijfers geven een beeld over **wat er leeft in de maatschappij**, voor welke problemen burgers en ondernemingen aankloppen bij de federale Ombudsman en waar het vertrouwen tussen burgers en administratie hersteld moet worden.

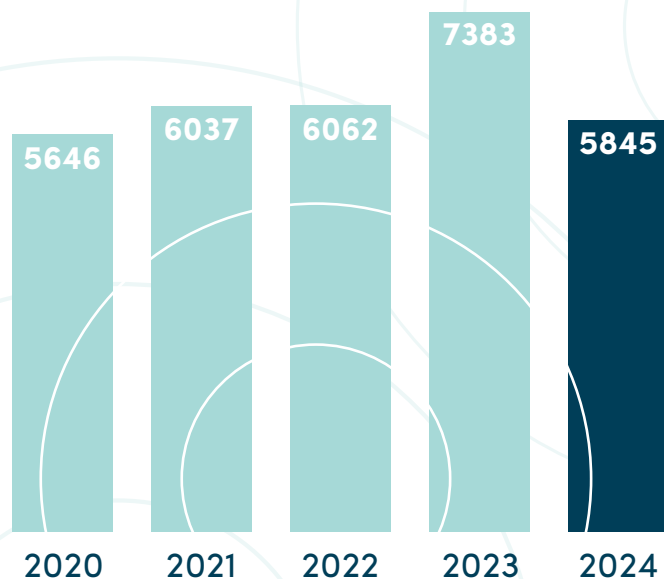
a. Algemene cijfers

In 2024 registreerde de federale Ombudsman **9 112 dossiers**, 1 000 dossiers minder ten opzichte van 2023. Die **daling** was vooral te merken in het aantal **klachten**: 5 845 in 2024 tegenover 7 383 in 2023. De **stijgende trend** in de **infovragen** zet zich verder: in 2024 ontving de federale Ombudsman 3 267 vragen om informatie, tegenover 2 812 in 2023.

AANTAL DOSSIERS



EVOLUTIE AANTAL KLACHTEN OVER 5 JAAR



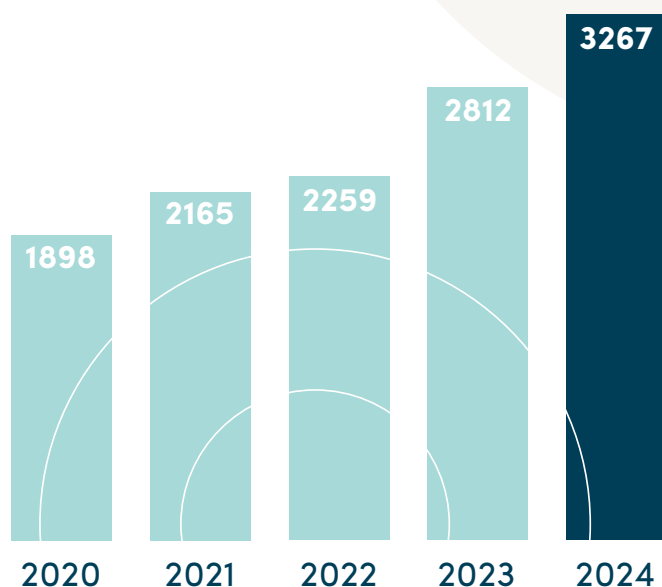
Het aantal klachten blijft hoog, de complexiteit van de dossiers neemt toe

In 2024 ontving de federale Ombudsman 1 538 klachten minder dan in 2023, maar met ongeveer 6 000 blijft het aantal klachten hoog, net als in de voorgaande jaren. De stijging van de afgelopen jaren is grotendeels toe te schrijven aan de opeenvolgende crisissen, zoals de coronapandemie, de energiecrisis en de problemen rond asiel en migratie.

De gevolgen van de coronacrisis op vlak van de werkloosheidsdossiers – en de daarbij horende klachten – blijven in 2024 nog nazinderen. Ook de situatie bij de migratiediensten blijft voor problemen en klachten zorgen. De klachten over de energiepremies kenden in 2024 een opmerkelijke terugval, maar de impact van de energiecrisis bleef voelbaar in de werking van de federale Ombudsman in 2024, met de afhandeling van de klachten uit de voorgaande jaren. Vaak ging het daarbij om complexe dossiers waarin nog steeds vragen en knelpunten opdoken.

De federale Ombudsman merkt die **toenemende complexiteit** ook in tal van andere dossiers. De ombudsteams worden geconfronteerd met dossiers die **meer onderzoek en opvolging** vergen, waardoor de werkdruk hoog blijft. In dat licht was de uitbreiding van het personeelskader noodzakelijk om kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen.

EVOLUTIE INFOVRAGEN OVER 5 JAAR



Stijgende vraag naar informatie: een uitdaging én een verantwoordelijkheid

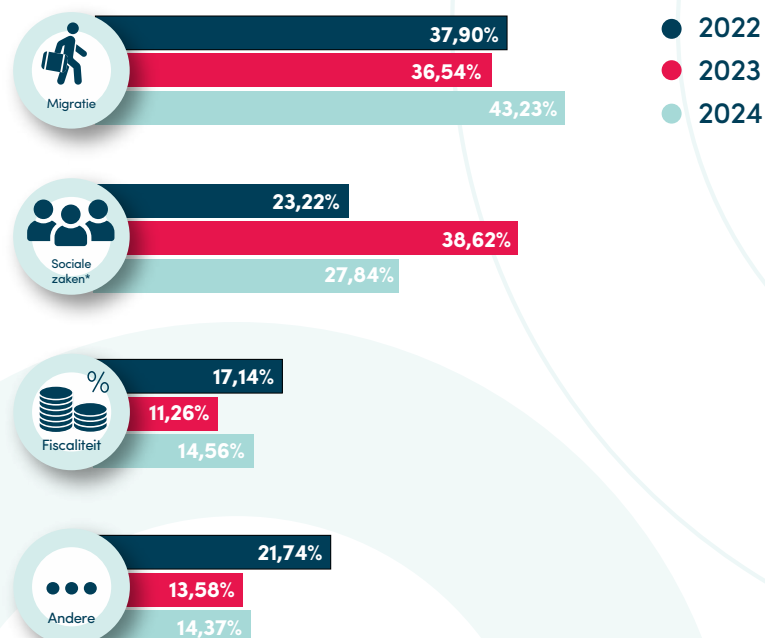
Het aantal informatievragen blijft toenemen. In 2024 ontving de federale Ombudsman 70% meer informatievragen dan in 2020, wat een aandachtspunt is voor de instelling. Een sluitende verklaring hiervoor heeft de federale Ombudsman niet, verschillende factoren spelen waarschijnlijk een rol. **De algemeen toegenomen complexiteit van de verschillende materies die de federale overheidsdiensten behandelen, zal er zeker mee te maken hebben.** Ook de eerstelijnsklachtendiensten van de overheidsdiensten zelf merken een stijging in het aantal informatievragen. Daarnaast is de federale Ombudsman **telefonisch vlot bereikbaar** via een **gratis** nummer, wat wellicht ook bijdraagt aan het hoge aantal oproepen – **75%** van de informatievragen komt telefonisch binnen.

Opvallend is dat **meer dan de helft** van deze oproepen gaat over onderwerpen die **buiten de bevoegdheid van de federale Ombudsman** vallen, zoals consumentenzaken, problemen bij andere bestuursniveaus of vragen over juridische bijstand en schuldenproblematiek. De federale Ombudsman vindt het belangrijk om deze burgers niet zomaar af te wijzen, maar hen **actief te helpen door hen correct en efficiënt naar de juiste instantie te leiden**. De federale Ombudsman zet hiervoor ook in op **digitale oplossingen**, zoals online klachtenformulieren, en op het gebruik van *FAQ's op zijn website*, om burgers op weg te helpen.

De federale Ombudsman zal in **2025** verder inzetten op **duidelijke communicatie over zijn bevoegdheden**. Om beter in te spelen op de toenemende informatiebehoefte van de burgers, zal hij ook, in samenwerking met het Federaal Netwerk Klachtenmanagement van de FOD BOSA en met zijn collega's binnen het netwerk Ombudsman.be, bekijken hoe burgers met vragen **sneller en gerichter bij de juiste dienst** terechtkunnen voor een antwoord op hun vragen.

b. Klachten die de federale Ombudsman kan behandelen

ONTVANKELIJKE KLACHTEN PER DOMEIN



*energiepremies inbegrepen

Ontvankelijke klachten: trends in 2024

De cijfers in deze grafiek hebben betrekking op de klachten die de federale Ombudsman in 2024 ontvangen heeft en die **ontvankelijk** zijn, klachten dus die de federale Ombudsman effectief kan behandelen.

Daarvoor is in de eerste plaats vereist dat de **klacht handelt over een beslissing of de werking van federale administraties**. De klachten slaan op **uiteenlopende materies**, onder te verdelen in een aantal grote categorieën: migratie, sociale zaken, fiscaliteit en andere federale bevoegdheden zoals mobiliteit, justitie en defensie. Klachten over federale administraties of domeinen met een eigen ombudsdienst, bijvoorbeeld pensioenen of de NMBS, vallen buiten de bevoegdheid van de federale Ombudsman.

Net als in de jaren vóór 2020 en in 2022, ging de **meerderheid** van de klachten in 2024 opnieuw over **migratie**. De vele dossiers zijn een weerspiegeling van de structurele problemen binnen de betrokken administraties, met als meest voorkomende klachten vertragingen bij aanvragen gezinshereniging en studenterenvis. Daarna volgt het domein "**Sociale zaken**". In 2023 was deze categorie de grootste, door de vele klachten over energiepremies en in 2020-2021 door de impact van de coronacrisis. Vooral de aanhoudende problemen rond **werkloosheidsuitkeringen** leidden tot veel klachten. De federale Ombudsman wijdde er in 2024 een specifiek verslag aan met concrete aanbevelingen.



Naast de inhoud van de klacht bepaalt nog een **andere voorwaarde** of de federale Ombudsman ze kan behandelen: **burgers moeten zich eerst tot de betrokken administratie hebben gewend** om te trachten genoegdoening te krijgen. Als dat niet is gebeurd, is de klacht niet ontvankelijk.

Betreft de klacht een materie waarvoor de federale Ombudsman bevoegd is en is er voorafgaandelijk contact opgenomen met de administratie, dan is de klacht ontvankelijk en kan de federale Ombudsman ze behandelen. Hij analyseert de klacht dan en besluit op basis van zijn analyse of een **tussenkoms**t bij de administratie nodig is of niet. Ruim de helft van de klachten behandelde de federale Ombudsman in 2024 **binnen drie maanden**.

Analyse en tussenkoms

t: van individuele tot structurele oplossingen

Elk jaar stelt de federale Ombudsman vast dat **ongeveer een derde** van de ontvankelijke klachten **ongegrond** is. In zulke gevallen **legt hij de burgers helder uit waarom** de klacht niet gegrond is en waarom hij het dossier afsluit. Vaak aanvaarden burgers die uitleg, wat aantoont dat de federale Ombudsman niet alleen optreedt als **brug** tussen burgers en overheid maar ook als **gids** binnen de complexe overheidsadministratie.

In sommige gevallen sluit de federale Ombudsman het dossier af **zonder diepgaandere analyse, zonder tussenkoms** bij de betrokken administratie en **zonder evaluatie**. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer burgers niet reageren op bijkomende vragen om verduidelijking – essentiële informatie die nodig is om een klacht grondig te kunnen behandelen en tussen te komen bij de administratie. In andere gevallen laten verzoekers zelf weten dat een tussenkoms niet langer nodig is of dat er intussen een oplossing is gevonden.

Wanneer de federale Ombudsman wél tussenkoms, kan dat op twee niveaus:

- **Individueel**, wanneer het om een specifieke situatie gaat.
- **Structureel**, wanneer de klacht een breder probleem blootlegt dat (potentieel) meerdere burgers treft. In dat geval zet de federale Ombudsman zich in voor een **duurzame oplossing met een blijvende impact**. Zo'n structurele tussenkoms paste hij in 2024 bijvoorbeeld toe in *de behandeling van dossiers* bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

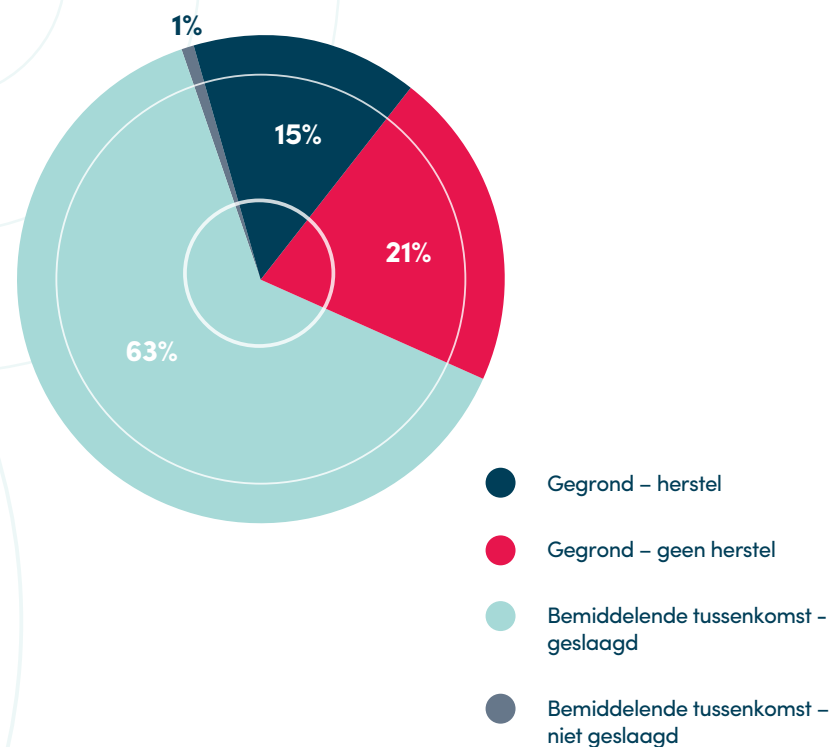
Resultaat van de tussenkomst bij de administratie

In 2024 leidde de tussenkomst van de federale Ombudsman bij de administratie in **78%** van de klachten tot een **positief resultaat**, een stijging van 3% ten opzichte van 2023.

Meestal (63%) kwam die oplossing er **snel**, dankzij een “**bemiddelende tussenkomst – geslaagd**”. In een **beperkt aantal dossiers (1%)** was dat niet mogelijk omdat er onvoldoende elementen waren om de klacht verder op te nemen. Die klachten sloot de federale Ombudsman af als “**bemiddelende tussenkomst – niet geslaagd**”.

In **36%** van de dossiers voerde de federale Ombudsman een **onderzoek ten gronde**. Hij toetst het probleem dan aan de ombudsnormen en vraagt de administratie indien nodig om een **rechtzetting** van de situatie. Zo probeert hij met haar een **oplossing te vinden voor de klacht**. Daarin slaagde hij in **15%** van de gevallen (“**gegrond – herstel**”). In **21%** van de tussenkomsten **ten gronde**, kon hij **geen oplossing** bereiken.

RESULTAAT VAN DE TUSSENKOMST



Welke ombudsnormen komen het vaakst in het gedrang?

Net als de voorbije jaren schonden administraties in 2024 het **vaakst** de ombudsnormen **overeenstemming met de rechtsregels** en **redelijke termijn**. Vooral in migratiedossiers respecteerden administraties vaak de wettelijke termijnen niet, wat deze klachten onder de categorie “overeenstemming met de rechtsregels” plaatst.

Opvallend is dat in 2024 een **groot aantal klachten** te maken had met een **onzorgvuldige behandeling** door overheidsdiensten. Deze tendens is minstens gedeeltelijk toe te wijzen aan de toenemende **complexiteit** van de regelgeving.



Overeenstemming met de rechtsregels (38%)



Redelijke termijn (20%)



Zorgvuldigheid (18%)



Actieve informatieverstrekking (11%)



Andere (13%)

De ombudsnorm **afdoende toegankelijkheid** is in 2024 **minder vaak** aangeduid als oorzaak van de klachten. Vooral de beperkte bereikbaarheid van de FOD Economie, die kampte met grote problemen bij de toekenning van de energieprijzen, maakte dat deze ombudsnorm in 2023 nog op de derde plaats stond.



Bijzondere categorie: opschortingen

Wanneer burgers naast een klacht bij de federale Ombudsman over dezelfde feiten ook een **beroep** instellen **bij een rechtbank** (behalve bij de Raad van State) of een **georganiseerd administratief beroep** indienen, moet de federale Ombudsman zijn onderzoek opschorten. Dit gebeurde in 2024 in **126 klachten**, tegenover 96 in 2023.

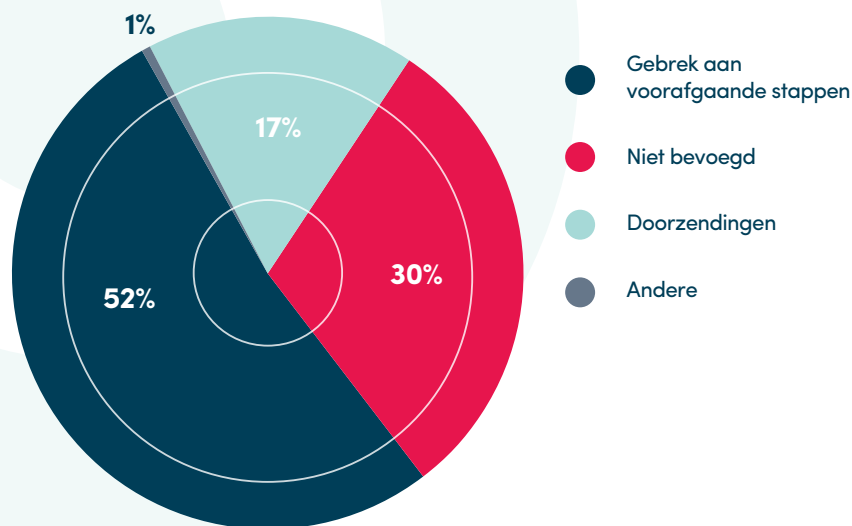
De redenen voor opschorting waren klassiek. Bij **meer dan de helft** was dit in migratiedossiers, omdat de betrokkene een beroep ingediend had bij de **Raad voor Vreemdelingenbetwistingen**. In **20%** van de opschortingen ging het om **sociale materies**, vaak omwille van een beroep bij de **arbeidsrechtbank**. **Nog eens 20%** betrof **fiscale dossiers**, waarbij burgers een **bezwaarschrift** indienden tegen hun **aanslagbiljet**.

c. Klachten die de federale Ombudsman niet kan behandelen

Wanneer kan de federale Ombudsman een klacht niet behandelen?

De federale Ombudsman kan niet elke klacht behandelen. Soms omdat burgers nog geen poging deden om het probleem eerst zelf op te lossen bij de betrokken administratie, soms omdat de klacht over een materie gaat waarvoor een andere instelling bevoegd is.

WAAROM DE KLACHT NIET BEHANDELEN?



Geen voorafgaande stap bij de administratie

De **belangrijkste reden** waarom de federale Ombudsman een klacht niet kan behandelen, is het **ontbreken van een voorafgaande stap** bij de betrokken administratie. Een overheidsdienst moet altijd eerst zelf de kans krijgen om een probleem op te lossen. Dit principe is een **essentieel onderdeel** van de werking van de federale Ombudsman sinds zijn oprichting in 1997. Toch gaat het hier vaak mis: van de 5 845 nieuwe klachten in 2024, moest de federale Ombudsman er 1 372 (23%) **heroriënteren** naar de betrokken administratie voor voorafgaande stap. Het is meteen ook de **grootste categorie (52%) binnen de niet ontvankelijke klachten**.

Wat precies als een **voldoende** voorafgaande stap telt, **verschilt per situatie en administratie**. De federale Ombudsman beoordeelt dit **autonoom**. Daarbij houdt hij rekening met factoren zoals:

- of de administratie een sterke interne klachtendienst heeft;
- de situatie en zelfredzaamheid van de burger;
- hoe bereikbaar de administratie is, zeker in crisissituaties.

Geen klacht over een federale administratieve overheid

De federale Ombudsman kan alleen klachten behandelen over **federale administratieve overheden**. Komen klachten binnen over gewestelijke, lokale of private instellingen, dan is hij niet bevoegd. Toch laat hij burgers niet in de kou staan: hij **verwijst hen zo efficiënt mogelijk** door naar de juiste dienst.



Klachten over materies met een specifieke ombudsman

Sommige administraties hebben een eigen ombudsman. In die gevallen moet de federale Ombudsman de klacht **doorsturen naar de bevoegde ombudsdienst**. Dit geldt voor klachten die behoren tot de bevoegdheid van

- ombudsmannen die lid zijn van het **Belgisch Netwerk van de Ombudsmannen (Ombudsman.be)**
- andere **dotatiegerechtigde instellingen** van het Parlement
- de **Europese Ombudsman**.

In 2025 zal hij ook onderzoeken hoe burgers sneller en directer bij de juiste instantie terecht kunnen.

Andere niet-ontvankelijke klachten

Een klein deel van de klachten (1%) beschouwt de federale Ombudsman om andere redenen niet ontvankelijk. Dit zijn:

- **Eerder behandelde klachten** zonder nieuwe elementen.
- **Te oude klachten** over feiten van meer dan een jaar geleden, waarbij de betrokkene sindsdien zelf geen stappen meer ondernam.
- **Anonieme klachten**.

Daarnaast ontvangt de federale Ombudsman steeds vaker onzinnige e-mails of e-mails waarin hij in kopie staat met tientallen andere bestemmingen. In de meeste gevallen reageert hij hier niet op. Eerdere ervaringen toonden aan dat een formele reactie – waarin hij louter aangeeft dat hij niet bevoegd is – vaak weinig zinvol of zelfs contraproductief is.

Net zoals de grote behoefte aan informatie, wijst ook het hoge aantal niet-ontvankelijke klachten op de **complexiteit van het federale landschap**. Niet-ontvankelijke klachten zijn daarom eveneens waardevol voor de federale Ombudsman. Hij trekt lessen uit deze signalen en zal blijven samenwerken met zijn collega's binnen het netwerk Ombudsman.be en het Federaal Netwerk Klachtenmanagement van de FOD BOSA om de verschillende ombudsdiensten en eerstelijns klachtendiensten binnen de administraties beter bekend te maken.

d. De cijfers per administratie

De federale Ombudsman behandelt klachten van zowel **gebruikers van de openbare diensten** – burgers, ondernemingen, belangenverenigingen, ... – als klachten van **ambtenaren** over hun tewerkstelling bij een federale administratie. Ambtenarenklachten kunnen bijvoorbeeld gaan over een ondersteunende stafdienst, een personeelsdienst of een operationele dienst. In 2024 sloot de federale Ombudsman **86 ambtenarenklachten** af, tegenover 35 in 2023 en 23 in 2022.

De onderstaande tabel toont het aantal in **2024 afgesloten klachten per administratie**, met een vergelijking ten opzichte van 2023. Het aantal klachten over een bepaalde administratie geeft niet automatisch aan hoe goed of slecht die administratie functioneert. Administraties met **veel direct contact** met burgers krijgen doorgaans meer klachten. Ook **bepaalde gebeurtenissen** kunnen leiden tot een piek in klachten, zoals in 2023 het geval was bij de **energiepremies**, die zorgden voor een grote instroom van klachten over de FOD Economie. In 2024 is het aantal afgesloten klachten over de **FOD Economie gehalveerd**, terwijl de afgesloten klachten over de **RVA en de HVW** zijn toegenomen, door de problemen met werkloosheidsuitkeringen.

AFGESLOTEN ONTVANKELIJKE KLACHTEN PER ADMINISTRATIE

	Klachten	
	2024	2023
FOD's en POD's		
FOD Kanselarij van de Eerste Minister	0	1
FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)	54	50
FOD Justitie	55	53
FOD Binnenlandse Zaken	1612	1424
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking	231	182
Ministerie van Landsverdediging	2	10
FOD Financiën	647	636
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg	6	0
FOD Sociale Zekerheid	95	98
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu	31	11
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie	473	953
FOD Mobiliteit en Vervoer	95	109
BELSPO	0	1

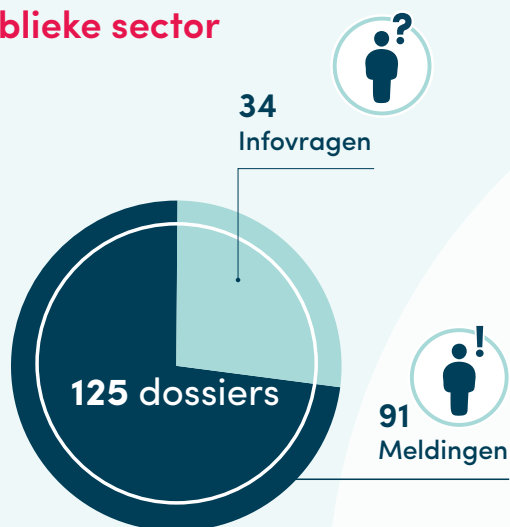
	Klachten	
	2024	2023
Sociale parastatalen		
eHealth-platform	0	4
Fedris	17	5
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)	164	118
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)	6	8
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)	111	57
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)	6	2
Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)	16	5
Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)	19	5
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)	23	15
Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ)	3	0
Andere		
Algemeen rijksarchief	0	1
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)	4	2
Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)	1	4
Fedasil	31	13
Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)	5	0

	Klachten	
	2024	2023
Federaal Agentschap van de Schuld	7	13
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)	7	10
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)	0	2
Infrabel	10	8
Interfederaal Gelijkekansencentrum (UNIA)	6	6
Koninklijke bibliotheek van België	1	0
Koninklijk meteorologisch instituut (KMI)	0	1
Koninklijke Muntshouwborg	0	2
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten	1	2
Nationaal Geografisch Instituut (NGI)	1	0
Nationale Bank van België (NBB)	7	1
Nationale Loterij	6	5
Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS)	1	5
Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR)	3	1
Regie der gebouwen	1	4
Sciensano	4	0
Sociale verzekeringsfondsen	57	25
Vakbonden (in functie van uitbetalingsinstelling inzake werkloosheid)	261	200
Ziekenfondsen	123	81
Rest	8	3

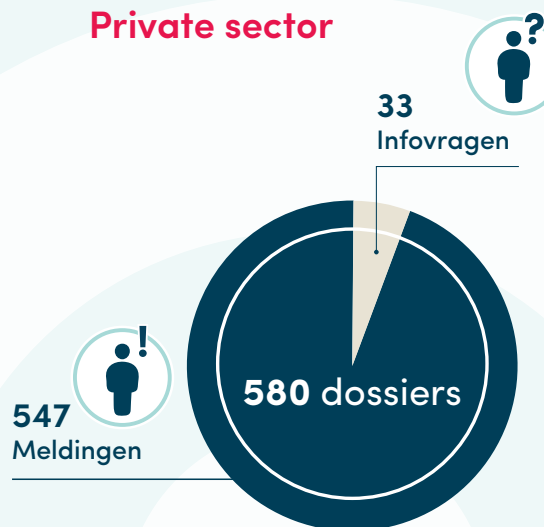
3. Meldingen van klokkenluiders

Dit deel van het cijfersverslag gaat over de werking van het **Centrum Integriteit** van de federale Ombudsman. Het **Centrum Integriteit** onderzoekt meldingen van **integriteitsschendingen** binnen federale overheidsinstanties. Hij voert de onderzoeken van deze meldingen en stelt **onderzoeksverslagen** op met eventuele **aanbevelingen**. Voor de **privésector** treedt het Centrum Integriteit op als **federale coördinator**: hij ontvangt meldingen en stuurt deze, wanneer ze ontvankelijk zijn, voor onderzoek door naar de bevoegde autoriteiten. Hij voert slechts in een beperkt aantal gevallen zelf onderzoeken uit. In beide sectoren **beschermt** de federale Ombudsman de **klokkenluiders** tegen eventuele vergeldingsmaatregelen. Het Centrum Integriteit ontvangt ook **informatievragen** van potentiële melders.

Publieke sector



Private sector



In totaal nam het Centrum Integriteit in 2024 **705 nieuwe dossiers** in behandeling. Het registreerde **547 nieuwe meldingen** in de private sector en 91 in de publieke sector. Daarenboven ontving het Centrum Integriteit **67 infovragen**. Die vragen betreffen **algemene vragen** over de klokkenluiderswetgeving of **specifieke vragen** van potentiële melders over de toepasbaarheid van de meldprocedure in een specifieke context.

De **stijgende trend** van het aantal dossiers in 2023 ten opzichte van 2022, zet zich in **2024** duidelijk verder. Ook in 2024 is de sterke stijging vooral te wijten aan **meldingen in de privésector**. De **uitbreiding** van de bevoegdheid van de federale Ombudsman als federale coördinator van externe meldingen in de privésector heeft dus een duidelijke impact op de werking van zijn Centrum Integriteit.

Meldingen van de bevoegde autoriteiten

De klokkenluiders kunnen op verschillende manieren een melding indienen. In de privésector kunnen ze externe meldingen richten aan de federale Ombudsman en aan de bevoegde autoriteiten die door de klokkenluidersregelgeving zijn aangeduid. De federale Ombudsman onderzoekt de ontvankelijkheid en stuurt de ontvankelijke meldingen door naar de bevoegde autoriteiten zodat zij een meer diepgaand onderzoek kunnen voeren. De grafiek hiernaast geeft het **aantal ontvangen meldingen die ofwel bij de federale Ombudsman ofwel rechtstreeks bij de bevoegde autoriteiten werden ingediend en het aantal uitgevoerde onderzoeken** per bevoegde autoriteit weer voor 2024. Het gaat om voorlopige cijfers; enkele bevoegde autoriteiten moeten hun cijfers nog meedelen.

De bevoegde autoriteiten ontvingen samen 994 meldingen van klokkenluiders. Die meldingen leidden tot 872 onderzoeken. De meldingen werden hoofdzakelijk ingediend bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA).

MELDINGEN BIJ DE BEVOEGDE AUTORITEITEN

Naam bevoegde autoriteit	Aantal ontvangen externe meldingen	Aantal onderzoeken uitgevoerd
Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA)	149	149
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)	0	0
Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)	0	0
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR)	4	3
Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid (FAVV)	9	9
Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)**	/	/
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)**	1	1
FOD Binnenlandse Zaken	0	0
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie	32	32
FOD Financiën**	/	/
FOD Mobiliteit en Vervoer	0	0
FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu**	0	0
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg	9	9
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)	7	6
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) **	2	1

Naam bevoegde autoriteit	Aantal ontvangen externe meldingen	Aantal onderzoeken uitgevoerd
Instituut voor Belastingadviseurs en accountants (IBA)	14	14
Kansspelcommissie	0	0
Nationale Bank van België	10	2
Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders	1	0
Nationale Kamer van notarissen	1	1
Orde des barreaux francophones et germanophone, namens de stafhouders van de Ordes van advocaten **	0	0
Orde van Vlaamse Balies, namens de stafhouders van de Ordes van advocaten	0	0
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid**	/	/
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)	173	139
Rijksdienst voor Sociale zekerheid (RSZ)	548	506
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)	7	2
Sociale Inlichtingen - en Opsporingsdienst*	30	0
Stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie	0	0
	997	874

*Het MEC ontvangt de meldingen, maar voert zelf geen onderzoeken uit; het stuurt de ontvangelijke meldingen voor opvolging door naar de bevoegde sociale inspectiediensten.

** De cijfers werden nog niet gecommuniceerd - deze zullen later gepubliceerd worden.

Onontvankelijke meldingen en doorzendingen in de privésector

Van de 547 ontvangen meldingen in de privésector stuurde de federale Ombudsman er slechts 63 door naar de bevoegde autoriteit, hetzij 13%. **87% van de meldingen is met andere woorden niet ontvankelijk.** Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een professionele context ontbreekt, of wanneer de gemelde inbreuk niet binnen één van de 14 domeinen opgenomen in de klokkenluiders-regelgeving viel. Dit laatste kwam voor in een kwart van de meldingen (134).

De federale Ombudsman heeft in 2024 sterk ingezet op informatie en communicatie over de klokkenluidersregeling en zal die inspanningen ook verderzetten in 2025, om potentiële klokkenluiders zo goed mogelijk te informeren en het aantal niet-ontvankelijke meldingen te doen dalen.

Deze grafiek geeft de top vijf van de domeinen weer waarbinnen de **meest gemelde inbreuken** vallen. De **dominantie van sociale fraude** met bijna de helft van het aantal meldingen is opvallend. De andere domeinen waarover veel meldingen ontvangen werden, zijn de domeinen volksgezondheid, fiscale fraude, financiële diensten, producten en markten en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

Beschermingsdossiers

In 2024 registreerde de federale Ombudsman in het totaal **38 beschermingsdossiers**. 8 daarvan waren **vragen om informatie**. Van de 30 klachten van personen die meenden het slachtoffer te zijn van vergeldingsmaatregelen, waren er slechts **5 ontvankelijk**. 20 klachten waren niet ontvankelijk en 5 klachten zijn nog in behandeling. De federale Ombudsman volgt ook nog 2 klachten uit 2023 voor mogelijke vergeldingsmaatregelen verder op.

DE 5 DOMEINEN WAAROVER DE MEESTE MELDINGEN WERDEN ONTVANGEN



Strijd tegen de sociale fraude (246)



Volksgezondheid (52)



Strijd tegen de fiscale fraude (52)



Financiële diensten, producten en markten (29)



Bescherming van het privéleven en persoonsgegevens (16)

4. Hoe nemen burgers en klokkenluiders contact op met de federale Ombudsman?

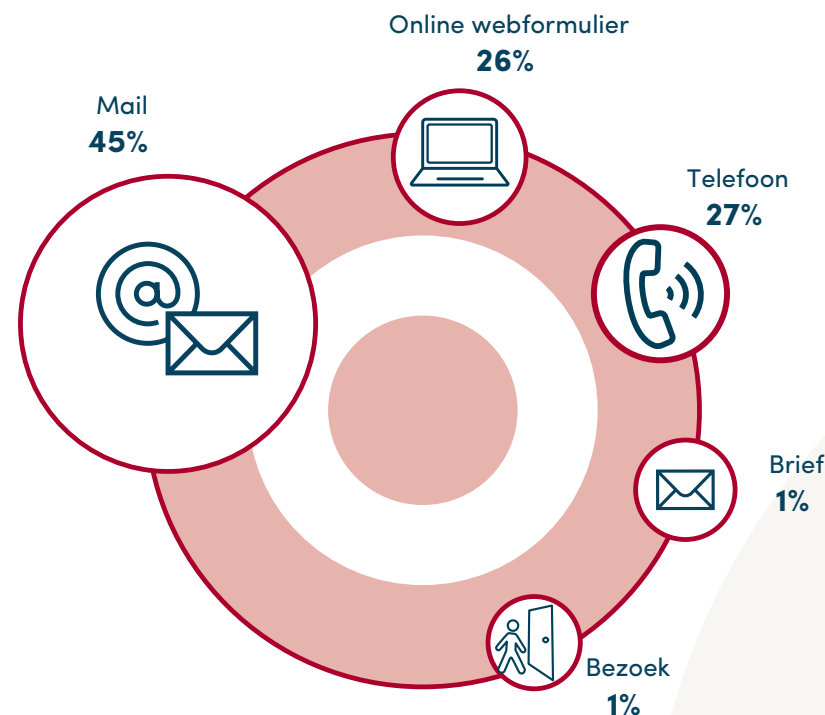
De federale Ombudsman blijft sterk inzetten op **toegankelijkheid via verschillende communicatiekanalen**, zodat iedereen – van burgers, werknemers en ambtenaren tot werkgevers en verenigingen – laagdrempelig contact kan opnemen of een melding kan indienen.

Online communicatie blijft een belangrijke rol spelen, met **aangepaste formulieren op de website** als een **efficiënte en gebruiksvriendelijke** manier om klachten en meldingen in te dienen. Tegelijkertijd blijft de **telefonische bereikbaarheid** essentieel, zeker voor mensen die minder digitaal vaardig zijn of behoefte hebben aan direct contact.

Hoe dienen burgers klachten en vragen om informatie in bij de federale Ombudsman?

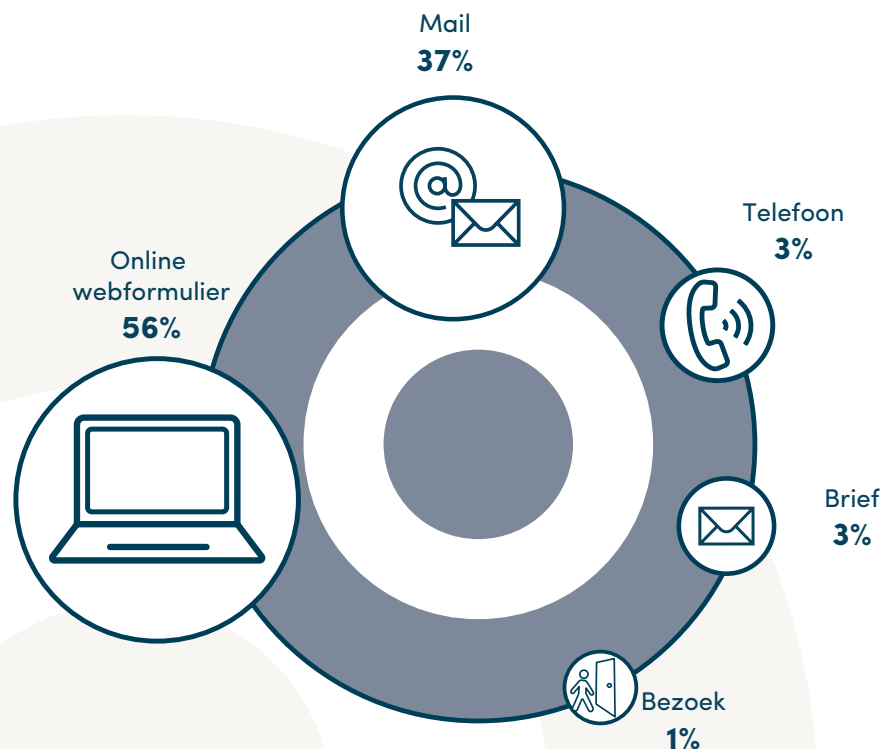
In 2024 verliep **71% van de contacten elektronisch**, een lichte daling ten opzichte van 2023, vooral door een afname van de e-mails. Het gebruik van het **online klachtenformulier** bleef stabiel op **26%** (tegenover 27% in 2023). Dit formulier helpt om **klachten vollediger en duidelijker** in te dienen.

De **telefonische contacten namen toe**, van **21% in 2023 naar 27% in 2024**. Dit bevestigt het belang om ook **telefonisch bereikbaar** te zijn, naast andere communicatiekanalen, en om **duidelijk te communiceren** over de bevoegdheden van de federale Ombudsman.



Hoe nemen klokkenluiders contact met de federale Ombudsman?

Ook het **Centrum Integriteit** van de federale Ombudsman is bereikbaar via verschillende kanalen. De meeste melders gebruiken **digitale kanalen**, zoals de website en e-mail.

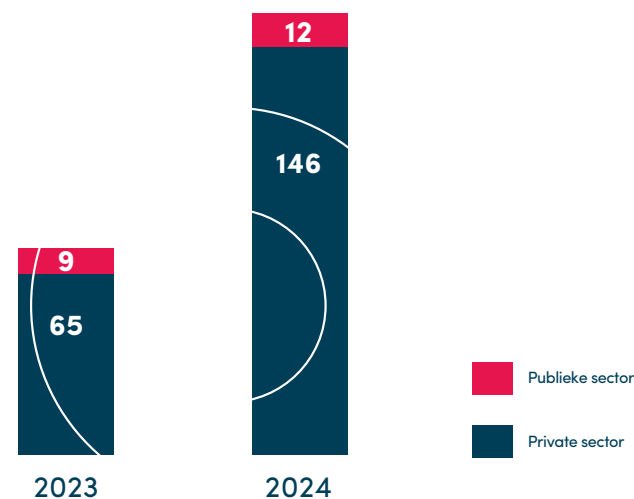


Anonieme meldingen van klokkenluiders

Sinds de invoering van de **nieuwe klokkenluiderswetgeving** in 2023 kunnen klokkenluiders ook **anoniem** melden. Vooral in de privésector maken melders hier veel gebruik van, maar ook in de publieke sector steeg het aantal anonieme meldingen in 2024. Dit toont aan dat werknemers in beide sectoren **anonimiteit steeds belangrijker** vinden, wellicht vanuit het idee dat een anonieme melding een betere bescherming biedt.

Het **aandeel anonieme meldingen** is verder **gestegen in de privésector**, met **40%** in 2024 tegenover **17%** in de **publieke sector**.

ANONIEME MELDINGEN PER SECTOR



Signalen van burgers en klokkenluiders via de website van de federale Ombudsman

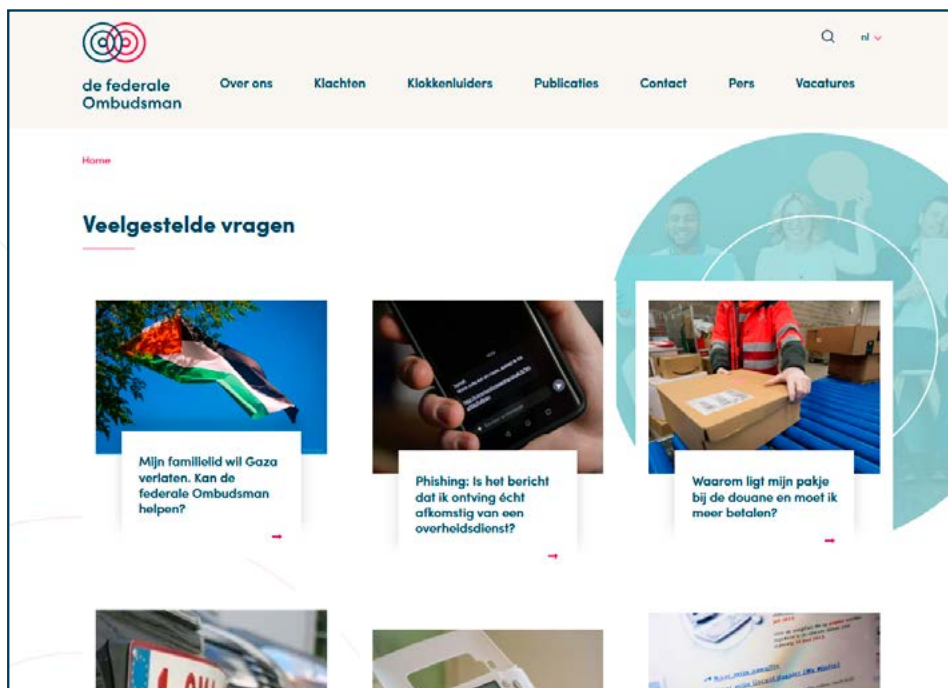
Voor vele burgers en klokkenluiders verloopt het **eerste contact** met de federale Ombudsman via zijn **website**. Ze hebben een vraag of een probleem en komen via een zoekmachine op zijn website terecht. In 2024 had de website **231 000 bezoekers**.

De **belangrijkste doelstelling** van de website is om burgers en klokkenluiders te **informer**en over zijn opdrachten en bevoegdheden. Als hij burgers en klokkenluiders niet kan helpen, verwijst hij hen zo snel mogelijk naar de juiste dienst.

Als het wel een probleem is waarmee de federale Ombudsman kan helpen, dan moeten ze zo vlot mogelijk hun klacht of hun melding kunnen indienen. Zo dienden de **burgers en klokkenluiders** in 2024 ongeveer **2 700 formulieren online** in. Het aantal klachtenformulieren is in 2024 wel gedaald ten opzichte van 2023, met ongeveer 300, maar die daling hangt samen met de daling van het totale aantal klachten in 2024. Het aandeel online ingediende klachten via de website in het totale aantal klachten, blijft wel toenemen.



De federale Ombudsman wil de bezoekers van zijn website **zo goed mogelijk gidsen**, zodat ze snel een antwoord op hun vraag vinden en niet meer hoeven te bellen of te mailen. Een contact met de federale Ombudsman is **nooit een verloren stap**. Ook vragen en klachten waarvoor de federale Ombudsman zelf geen oplossing kan bieden, kunnen belangrijke signalen zijn van waar het fout loopt in een federale overheidsdienst. Komen bepaalde vragen of klachten vaak terug, dan is dat een teken dat burgers **niet vlot genoeg de juiste informatie** vinden. De federale Ombudsman publiceert dan een *“veelgestelde vraag (FAQ)”* op zijn website. Zo geeft hij burgers **gerichte informatie** waarmee ze snel geholpen zijn en **vermijdt hij onnodige telefoontjes en e-mails**. **Die strategie werkt**. De federale Ombudsman zal in 2025 dan ook verder inzetten op de FAQ's en burgers en klokkenluiders nog beter gidsen. Hij zal daarvoor ook verder samenwerken met het netwerk van de Belgische ombudsmannen en de verschillende federale overheidsdiensten.



Enkele voorbeelden van FAQ's

De laatste jaren ontvangt de federale Ombudsman nog maar weinig klachten en vragen over de inschrijving van een voertuig bij de **Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV)** van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Hij heeft er wel *een FAQ over op zijn website*, die in 2024 meer dan 100 000 keer gelezen werd. De bezoekers van die pagina klikten daarna door naar de website van de DIV (voor de aanvraag van de nummerplaat) of Bpost (voor de bezorging van de nummerplaat). Ook de *FAQ over de belastingaangifte* wordt nog steeds vaak geraadpleegd (31 000).

De FAQ over de **energiepremies** was in 2023 veruit de meest bezochte pagina van de website. In 2024 daarentegen werd de pagina nog zelden bezocht. Dat toont dat de burgers daar geen informatie meer over zochten. De **cijfers over de FAQ-pagina's** bevatten dan ook **nuttige informatie** voor de federale Ombudsman en geven aan wanneer een thema niet meer actueel is.



2

**Signalen uit de klachten
en de meldingen**



A. Signalen uit de klachten

- 1** **INVESTEREN IN GOED WERKENDE EN WENDBARE OVERHEIDSDIENSTEN**
- 2** **BLIJVEN WERKEN AAN EEN TOEGANKELIJKE EN EMPATHISCHE OVERHEID WAARIN DE BURGERS CENTRAAL STAAN**
- 3** **DIGITALISERING DOEN WERKEN VOOR IEDEREEN**
- 4** **DE RECHTSSTAAT EN DE FUNDAMENTELE RECHTEN VAN BURGERS RESPECTEREN**
- 5** **MET AANBEVELINGEN DE ADMINISTRATIEVE PRAKTIJK EN DE WETGEVING VERBETEREN**



1. Investeren in goed werkende en wendbare overheidsdiensten

In zijn Jaarverslag 2023 wees de federale Ombudsman al op de **moeilijkheden** die **sommige administraties** ondervinden om hun **opdrachten naar behoren uit te voeren**. De diensten bevoegd voor de **werkloosheidsuitkeringen** werden overstelpt met aanvragen voor tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis, en konden die toestroom niet aan. Ook de **migratiediensten** krijgen hun achterstand niet weggewerkt, waardoor de behandelingstermijnen toenemen. En de FOD Economie slaagde er in de jaren 2022-2023 niet altijd in om de verschillende **energiepremies** tijdig en correct uit te betalen, al werd de meerderheid wel correct en op tijd uitgekeerd.

Ook in de klachten die hij in 2024 ontving, moet de federale Ombudsman vaststellen dat een aantal administraties **onder druk blijven staan** en dat ze problemen ondervinden om een kwaliteitsvolle en correcte dienstverlening te bieden aan de burgers, die rekening houdt met hun specifieke situatie. Zij geven aan dat gebrek aan personeel en aan middelen mee aan de oorsprong van die problemen liggen. Omdat burgers erop rekenen dat ze **de rechten die ze hebben ook daadwerkelijk krijgen**, en dat de **dienstverlening kwaliteitsvol is**, is het voor de federale Ombudsman essentieel dat overheidsdiensten voldoende personeel en middelen krijgen, zeker in tijden van crisis en bij nieuwe maatregelen.

a) De problemen bij de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen zijn nog niet van de baan

De enorme toename van het aantal tijdelijke werklozen door de coronacrisis, leidde in 2020–2021 tot een erg hoge werklast bij de **uitbetalingsinstellingen voor werkloosheid**. Hoewel het overgrote deel van de uitkeringen tijdig werd betaald, waren er toch heel wat problemen. Bijgevolg ontving ook de federale Ombudsman in 2020 en 2021 veel klachten over de uitbetalingsinstellingen. De grootste problemen zijn inmiddels wel achter de rug maar de federale Ombudsman ontving **ook in 2024 nog altijd beduidend meer klachten** over de uitbetalingsinstellingen dan vóór de coronacrisis. Die klachten gaan vooral over de **moeilijke bereikbaarheid en de lange antwoord- en behandelingstermijnen**.

De federale Ombudsman ging op zoek naar de **mogelijke oorzaken en eventuele oplossingen** voor de aanhoudende problemen. Onder meer wilde hij een afdoende **oplossing** vinden voor de werklozen die door de laattijdige behandeling van hun aanvraag door hun uitbetalingsinstelling, **hun werkloosheidsuitkeringen mislopen**. Hij trad hiervoor ook in contact met de betrokken instellingen, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) en de drie vakbonden. Dat alles resulteerde begin 2025 in een verslag waarin de federale Ombudsman ook een aantal **aanbevelingen** tot oplossing doet. **Elke werkloze moet immers de dienstverlening én de uitkeringen krijgen waar hij recht op heeft**. Geen enkele werkloze mag het slachtoffer zijn van problemen waarmee zijn uitbetalingsinstelling geconfronteerd wordt.



Tussen twee arbeidsovereenkomsten in, is Sara in juli en augustus 2024 werkloos. Ze vraagt begin juli een werkloosheidsuitkering aan bij de HVW en zorgt ervoor dat ze snel alle nodige documenten bezorgt om haar dossier samen te stellen. Tot haar grote verbazing ontvangt ze op 17 september 2024 een beslissing van de RVA waarin deze haar meedeelt dat zij geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Reden daarvoor is dat de HVW haar dossier pas op 12 september 2024 ingediend heeft, na de wettelijk vastgestelde termijn van twee maanden. Deze vertraging werd veroorzaakt door de trage verwerking van haar dossier door de HVW en door een fout van haar ziekenfonds in de opgave van een ziekteperiode die op 30 juni 2024 was geëindigd. Sara probeert tevergeefs in dialoog te gaan met de RVA en de HVW om tot een oplossing te komen. Ze vindt het ook onrechtvaardig dat ze haar recht op uitkeringen verliest door fouten van de administratie waarop zij geen vat heeft. Ze contacteert daarom op 29 september 2024 de federale Ombudsman met de vraag of deze haar kan helpen. De federale Ombudsman legt de situatie voor aan de HVW en deze vraagt aan de RVA een afwijking wegens overmacht, omwille van de bijzondere omstandigheden. De RVA stemt ermee in om zijn weigeringsbeslissing te herzien. De HVW kan zo aan Sara de werkloosheidsuitkering betalen die haar aanvankelijk voor de maanden juli en augustus 2024 was geweigerd.

b) De aanhoudende problemen bij de migratiediensten vragen een structurele aanpak

Zoals *uit de cijfers blijkt*, ontving de federale Ombudsman in 2024 opnieuw veel klachten over migratiedossiers, ze maken de grootste categorie van de klachten uit. De klachten zijn divers maar er zijn ook vele **gelijkaardige klachten** over problemen die dezelfde diensten ervaren.

De gelijkaardige klachten gaan onder meer over **de te lange behandeltermijn** van de ingediende aanvragen, over het **gebrek aan informatie** over de te vervullen voorwaarden, over de problemen die sommige aanvragers hebben om hun **aanvraag tijdig te kunnen indienen** in het buitenland of in België omdat ze daarvoor geen afspraak kunnen krijgen, over de **wijze** waarop de administratie de aanvraag **behandelt** en bepaalde **interpretaties** aan de reglementering geeft waarbij deze **onvoldoende aandacht aan de grondrechten** of aan de **concrete situatie van de betrokkenen** schenkt.

Een aantal klachten die de federale Ombudsman over deze problemen krijgt, sluit hij onmiddellijk af, dus zonder tussenkomst bij de betrokken administratie in het individuele dossier. Dit betekent niet dat de federale Ombudsman geen rekening houdt met deze klachten en problemen, maar een tussenkomst bij de administratie zou de betrokken diensten (nog meer) belasten. De federale Ombudsman kent de problematiek en volgt deze **structureel** op, met de betrokken administraties. Hij is in 2024 gestart met een grondige analyse van de achterliggende problemen en zal zijn bevindingen bundelen in een **verslag**, met daarin ook een aantal **voorstellen tot oplossing en aanbevelingen**. Dit verslag zal in de loop van 2025 gepubliceerd worden.

Welke klachten behandelt de federale Ombudsman op deze manier?

- De niet-tijdige verlenging van de verblijfsvergunningen.
- Behandelingstermijnen voor studentenvisa en humanitaire visa.
- De onvoldoende gemotiveerde weigeringen van visumaanvragen voor studenten.
- Het in bepaalde gevallen zonder nuttig gevolg blijven van beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), door de aanpak van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).
- De lange behandelingstermijn van de verzoeken om internationale bescherming.

c) Verhoogde werklast bij Fedasil

Het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (Fedasil) is verantwoordelijk voor de **opvang en begeleiding van verzoekers om internationale bescherming**. Het wettelijk kader hiervoor is vastgelegd in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (de “Opvangwet”). Volgens de Opvangwet hebben verzoekers om internationale bescherming het recht op de **medische hulpverlening en verzorging** die noodzakelijk is om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (artikel 23).

Sinds 2022 ontvangt de federale Ombudsman regelmatig klachten over **uitblijvende betalingen van medische kosten** door Fedasil. Verzoekers om internationale bescherming maar ook zorgverstrekkers (kinesisten, dokters, tandartsen,...) geven aan **verschillende maanden of zelfs jaren** te moeten wachten op een betaling van geleverde prestaties. Wanneer ze rechtstreeks contact opnemen met de cel medische kosten van Fedasil, zouden ze niet altijd een reactie ontvangen op hun mails waardoor ze geen duidelijkheid krijgen over de status van hun terugbetaling. Zorgverleners geven aan dat ze hierdoor **hun vertrouwen in de overheid verliezen**.

De federale Ombudsman neemt sinds 2022 **regelmatig contact** op met Fedasil over de lange verwerkingstermijnen. Fedasil bevestigt dat het grote moeilijkheden ondervindt om de betalingen tijdig uit te voeren omwille van een **verhoogde werklast**. Sinds januari 2022 is er een ongekende toename in het aantal dossiers waardoor hij de betaling niet binnen de vooropgestelde termijn van 60 dagen kan uitvoeren. Fedasil is zich bewust van het probleem en geeft al verschillende jaren aan dat er aan een oplossing gewerkt wordt, onder meer via aanwerving van extra personeel of aanpassingen van hun computersysteem met als doel de verwerkingstermijn opnieuw redelijker te maken. Door de **tussentijdse tussenkomsten van de federale Ombudsman** krijgen verzoekers en zorgverleners **informatie** over de structurele achterstand, de status van hun dossier en wordt hen bevestigd dat ze recht hebben op een betaling.

Ook in 2024 stelde de federale Ombudsman vast dat Fedasil de vooropgestelde termijn van 60 dagen niet steeds kan respecteren. Hij blijft de problematiek dan ook opvolgen.



Simon startte in februari 2023 een kiné behandeling op bij Franjo, die een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend. Simon krijgt voor die behandeling het akkoord van Fedasil, dat het de kosten voor medische hulp zal terugbetalen. Op het einde van de behandeling, in augustus 2023, bezorgt Simon de factuur voor de geleverde prestaties aan Fedasil. De terugbetaling blijft uit en rappels per e-mail in december 2023 en maart 2024 blijven onbeantwoord. Aan de telefoon krijgt Simon meermaals de boodschap dat Fedasil met betalingsachterstand kampt en dat hij geduld moet oefenen. Begin april 2024 – 8 maanden na de aanvraag – vraagt Simon de hulp van de federale Ombudsman. Fedasil vraagt aan de federale Ombudsman een duplicaat van de factuur en belooft na te gaan waar de terugbetaling is vastgelopen. Fedasil bevestigt dat er inderdaad een betalingsachterstand is door de hoge werklast. De federale Ombudsman laat dit in mei 2024 weten aan Simon en deze deelt mee dat Fedasil zijn factuur een paar dagen eerder heeft betaald.

d) De energiepremies: een afgesloten hoofdstuk

Begin 2024 maakte de federale ombudsman een verslag met zijn bevindingen over de verschillende problemen die zich voordeden bij de toekenning van de **energiepremies**. Die premies waren bedoeld om de door de energiecrisis gestegen energiekosten van de burgers enigszins te verlichten. Hoewel de meeste burgers hun energiepremies correct ontvingen, verliep de toekenning van de premies niet altijd even vlot. In zijn verslag reikte de federale Ombudsman dan ook een aantal **oplossingen** aan voor de vastgestelde problemen en formuleerde hij enkele **aandachtspunten en aanbevelingen** om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Ook na de publicatie van zijn verslag ontving de federale Ombudsman nog klachten van burgers over de behandeling van hun aanvragen om energiepremies. Dankzij een goede samenwerking met de FOD Economie konden vele van die burgers alsnog hun premie ontvangen. Voor enkele van de structurele problemen, die ook vermeld worden in het verslag, kon helaas geen oplossing gevonden worden. Voor andere was dat gelukkig wel het geval.

Zo dreigde de FOD Economie in maart 2024 de behandeling van alle aanvragen en klachten te moeten stopzetten bij **gebrek aan budget** om nog premies te betalen. Het was oorspronkelijk immers de bedoeling dat alle aanvragen energiepremies vóór eind 2023 afgerond zouden zijn en daarom was er maar tot eind 2023 in een budget voor de premies voorzien. Bijkomend budget om de betaling van de premies ook in 2024 nog mogelijk te maken, was dus nodig. Nadat hij het probleem eerder al in zijn verslag signaleerde, deed de federale Ombudsman in de zomer van 2024 een bijkomende aanbeveling aan de bevoegde ministers om de FOD Economie **de nodige financiële middelen te geven** zodat die alle toegekende premies ook effectief kon betalen. In de loop van augustus en oktober werden uiteindelijk de bijkomende budgetten toegekend die dat mogelijk maakten. Eind 2024 liet de FOD Economie echter weten dat ook die budgetten niet volstonden. Na het afsluiten van het onderzoek van alle aanvragen en

klachten, moesten begin maart 2025 nog **ongeveer 250 toegekende premies** uitbetaald worden. De federale Ombudsman hoopt dat ook **het laatste deel van het budget snel ter beschikking wordt gesteld** zodat ook de resterende premies aan de burgers betaald kunnen worden en de FOD Economie – en met hem de federale Ombudsman – samen met de laatste klachten **het hoofdstuk van de energiepremies definitief kan afsluiten**.

Charles vraagt in oktober 2022 een stookoliepremie aan voor zijn hoogbejaarde moeder. Omdat hij in april 2023 nog altijd niets gehoord heeft van de FOD Economie en hij de betrokken dienst niet kan bereiken, contacteert hij de federale Ombudsman. Die stuurt de klacht door naar de klachtendienst van de FOD Economie, met de vraag het dossier te onderzoeken. Noch Charles, noch de federale Ombudsman horen iets van de FOD Economie. De federale Ombudsman neemt opnieuw contact op met de FOD Economie, die laat weten dat de aanvraag van Charles moeder afgewezen was omdat hetzelfde rekeningnummer al gebruikt was voor een andere aanvraag. Charles bezorgt de factuur en het betalingsbewijs aan de federale Ombudsman, die merkt dat Charles per vergissing het rekeningnummer van de leverancier ingevuld heeft op de aanvraag, in plaats van dat van zijn moeder. De federale Ombudsman bezorgt de nodige informatie aan de FOD Economie, die daarop de aanvraag opnieuw registreert en in mei 2024 goedkeurt. Nu is het enkel nog wachten totdat er opnieuw budget is om de achterstallige premie te betalen. Eind oktober 2024 kan Charles eindelijk bevestigen dat zijn moeder de premie van 300 euro mocht ontvangen.



2. Blijven werken aan een toegankelijke, empathische overheid waarin de burgers centraal staan

De vele vragen en klachten die de federale Ombudsman krijgt, tonen aan dat burgers nood hebben aan **persoonlijk, kwaliteitsvol en rechtstreeks contact met de overheid**. Zij verwachten een overheid die **toegankelijk is en empathisch**. Ook in 2024 moet de federale Ombudsman vaststellen dat de verschillende communicatiekanalen die de overheidsdiensten gebruiken, niet altijd even **toegankelijk of praktisch** zijn. **Correcte en duidelijke informatie** ontbreekt soms, administraties hebben onvoldoende oog voor **drempels** die burgers kunnen ondervinden of ze zetten burgers niet **centraal**. Ook de **complexiteit** neemt toe, waardoor het **risico op vergissingen en fouten** toeneemt. Bij de administratie maar ook bij de burgers. Alleen hebben de overheidsdiensten daar niet altijd begrip voor.

Burgers hebben nood aan persoonlijk, kwaliteitsvol en rechtstreeks contact met de overheid. Zij verwachten een overheid die toegankelijk is en empathisch.



a) Inzetten op empathie en bijzondere aandacht schenken aan mensen in kwetsbare posities

Medische onderzoeken bij mensen met een handicap

Mensen met een handicap die een tegemoetkoming, een parkeerkaart of een sociaal of fiscaal voordeel willen krijgen, moeten daarvoor een **medisch onderzoek** ondergaan. Dat gebeurt door een arts aangesteld door de **Directie-generaal Personen met een Handicap** van de FOD Sociale Zekerheid (DG HAN). *De federale Ombudsman krijgt daar al verschillende jaren klachten over.* Hij komt niet tussen in de strikt medische beoordeling van het dossier maar onderzoekt wel klachten over het verloop van de medische evaluatie. Uit die klachten blijkt dat de betrokkenen zich niet begrepen voelen, of de indruk hebben dat de artsen tijdens het onderzoek niet respectvol met hen omgaan.

De DG HAN zet zich in voor **kwaliteitsverbetering** van die evaluatie, door de uitbouw van een **multidisciplinair team**, dat naast de artsen ook bestaat uit diverse zorgverstrekkers en maatschappelijk werkers. Dat leidt tot een snellere medische evaluatie en zorgt voor **meer objectiviteit en tijd** die aan de individuele beslissingen kan worden besteed. De DG HAN werkt ook aan een **deontologisch handboek** voor de evaluerende artsen en stelt hen **duidelijkere werkinstructies** ter beschikking. De DG HAN zal in 2025 met een rekruteringscampagne **bijkomende artsen aantrekken**. Die extra aanwerving zal ook helpen om de achterstand in de dossiers verder weg te werken, wat een positieve invloed zal hebben op de **behandelingstermijnen** – ook aandachtspunten die de federale Ombudsman al geruime tijd opvolgt en waarvoor hij geregeld overlegt met de DG HAN.





De federale Ombudsman is tevreden met de inspanningen die de DG HAN doet om de **contacten en de communicatie met de burgers te verbeteren**. Hij zal in 2025 zijn **constructieve en transparante samenwerking** met de DG HAN verder zetten. Mensen met een handicap mogen immers niet lijden onder de moeilijkheden die **administratieve procedures en de soms lange behandelingstermijnen** met zich meebrengen.



Initiatieven van de DG HAN om burgergericht te werken

- 
- Inzetten op de bekendmaking van de dienst en de werking ervan.
 - De laagdrempeligheid bevorderen.
 - De telefonische bereikbaarheid verbeteren.
 - De website vernieuwen, met meer duidelijke, leesbare en begrijpelijke informatie en een video in gebarentaal.
 - Het contactformulier optimaliseren, met gebruik van een inclusievere taal.

Mensen met een handicap mogen niet lijden onder de moeilijkheden die administratieve procedures en de soms lange behandelingstermijnen met zich meebrengen.

Louis was slachtoffer van een verkeersongeval waardoor zijn linkerbeen onder de knie werd geamputeerd. Twee jaar nadat hij het ziekenhuis verliet, kreeg hij een eerste erkenning van zijn handicap, voor een periode van één jaar (tot eind 2022); in maart 2023 kreeg hij een tweede erkenning, opnieuw slechts voor een periode van één jaar.



Omdat de behandeling van zijn vorige aanvraag erg lang duurde, dient Louis in juni 2023 een nieuwe aanvraag in. Hij is verbaasd dat de erkenning van zijn handicap tijdelijk is, aangezien zijn been geamputeerd is en het weinig waarschijnlijk is dat zijn gezondheidstoestand zal verbeteren.

In januari 2024 heeft hij nog geen beslissing ontvangen – wat negatieve gevolgen kan hebben voor onder meer de vrijstelling van zijn verkeersbelasting – en de DG HAN laat hem weten dat de gemiddelde behandelingsduur een jaar is. Hij contacteert daarom de federale Ombudsman. In zijn klacht geeft hij aan dat hij zich het slachtoffer voelt van een gebrek aan respect van de administratie.

De federale Ombudsman doet navraag bij de administratie, en de DG HAN bevestigt dat de lange behandelingsduur te wijten is aan het gebrek aan dokters en maatschappelijk werkers bij de evaluatie van de handicap. De DG HAN neemt uiteindelijk een beslissing waarbij de handicap van Louis voor onbepaalde tijd wordt erkend.

Behandeling van verblijfsaanvragen

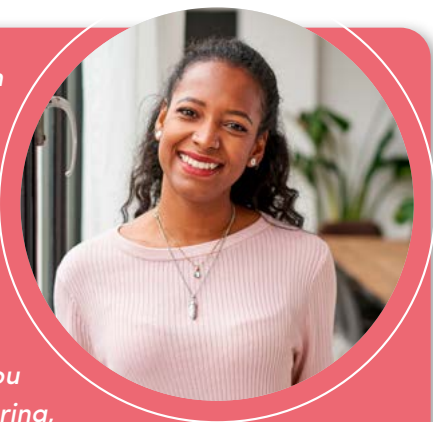
De federale Ombudsman ontvangt veel klachten van mensen die in België willen verblijven of naar België willen komen en daarvoor een **visum aanvragen**. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken behandelt die aanvragen, maar door de grote toestroom van aanvragen kampt de DVZ al vele jaren met **achterstand** en lopen de **behandelingstermijnen** op. De federale Ombudsman krijgt daar veel klachten over.

De hoge werkdruk van de administratie **maakt het moeilijk om rekening te houden met de persoonlijke situatie van de aanvragers en belet soms dat de administratie empathie toont** bij de behandeling van hun dossier. De federale Ombudsman merkt dit regelmatig op in de klachten die hij ontvangt.

Vivianne krijgt een verblijfsvergunning om na haar studie een job te zoeken, die geldig is tot 31 oktober 2023. Helaas wordt op datzelfde ogenblik een kwaadaardige tumor bij haar vastgesteld, die een zware behandeling vereist. Gedurende meerdere maanden is Vivianne niet in staat om werk te zoeken.

Kort voordat haar verblijfsvergunning zou verlopen, dient ze, bij wijze van uitzondering, bij de DVZ een aanvraag in om haar verblijfsvergunning te verlengen, zodat ze actief op zoek kan gaan naar werk. In juni 2024 heeft ze nog steeds geen reactie op haar aanvraag gekregen. Vivianne's gezondheid is ondertussen verbeterd en ze heeft verschillende potentiële werkgevers gecontacteerd. Twee daarvan waren bijzonder geïnteresseerd in haar profiel.

Ze wendt zich tot de federale Ombudsman om een antwoord op haar aanvraag te krijgen van de DVZ. Na tussenkomst van de federale Ombudsman bij de DVZ kent deze Vivianne een nieuwe tijdelijke verblijfsvergunning toe, op basis van de buitengewone omstandigheden waarin ze zich bevindt. Deze bijkomende termijn zal haar in staat stellen haar zoektocht naar een job verder te zetten.



b) Duidelijke informatie en rechtszekerheid bieden bij het onderzoek van verblijfsaanvragen

Bevestig schriftelijk de datum van het interview

In het kader van een visumaanvraag voor **gezinshereniging** kan het voorkomen dat de aanvrager wordt opgeroepen voor een interview bij de bevoegde Belgische diplomatieke post. De federale Ombudsman heeft **meerdere klachten** ontvangen over visumaanvragen die werden geweigerd omdat **de aanvrager niet zou zijn verschenen op deze afspraak**. Volgens de betrokkenen hadden zij echter nooit een oproep ontvangen om zich op de post te melden.

Uit navraag bij de FOD Buitenlandse Zaken bleek dat wanneer een oproeping wordt verstuurd via het *Visa Application Center* (VAC), de diplomatieke posten **geen bewijs van verzending** bijhouden. Bovendien blijft de **telefoon** het meest efficiënte communicatiemiddel om aanvragers uit te nodigen, en doorgaans verloopt dit goed. In geval van betwisting is het echter **moeilijk om bewijs te leveren**.

Om dit probleem te verhelpen, heeft de FOD Buitenlandse Zaken beslist om telefonische oproepingen te blijven gebruiken, maar met de instructie aan de diplomatieke posten **om elke afspraak steeds per e-mail te bevestigen**. Dit moet helpen om latere betwistingen te vermijden.

Informeer over de noodzaak de visumaanvraag te actualiseren

De federale Ombudsman heeft problemen vastgesteld wanneer, na de indiening van een visumaanvraag voor **gezinshereniging**, de **situatie** van de aanvrager of het familielid dat hij wil vervoegen, **verandert**. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoon die men wil vervoegen van werkgever verandert of een nieuwe woning vindt.



Wat ook de aard van de verandering van de situatie is, het is belangrijk dat de DVZ **op de hoogte wordt gebracht van deze wijzigingen** zolang hij nog geen beslissing heeft genomen. Dit voorkomt dat een weigering wordt uitgesproken op basis van informatie die niet up-to-date is.

Op vraag van de federale Ombudsman heeft de FOD Buitenlandse Zaken instructies gegeven aan de Belgische diplomatieke posten in het buitenland om aanvragers te wijzen op het **belang van het actualiseren van hun dossier**. Voortaan vermeldt de e-mail waarmee zij op de hoogte worden gebracht van de verzending van hun aanvraag naar de DVZ, **expliciet dat elke wijziging in hun situatie rechtstreeks moet worden gemeld aan de administratie** via een speciaal daarvoor gecreëerd e-mailadres (gh.visa@ibz.fgov.be).

Creëer duidelijkheid over de datum van kennisgeving van de beslissing

Wanneer een **beroep** wordt aangetekend, is het belangrijk om de **datum van de kennisgeving van een beslissing** van de administratie te kunnen vaststellen. Deze datum bepaalt immers het begin van de beroepstermijn.

De federale Ombudsman heeft vastgesteld dat wanneer een beslissing over een visumaanvraag wordt betekend via een **Visa Application Center** (VAC), de vermelde datum de datum is waarop de diplomatieke post de beslissing aan het VAC **doorstuurt**, en **niet de datum van de daadwerkelijke kennisgeving** van de beslissing aan de aanvrager. Aangezien er meerdere dagen kunnen verstrijken tussen deze twee data, heeft dit een impact op de beroepstermijn.

Op vraag van de federale Ombudsman is met de FOD Buitenlandse Zaken overeengekomen dat de VAC's voortaan een **ontvangstbewijs** laten ondertekenen door de aanvrager wanneer deze zijn beslissing aan het loket komt afhalen. Zowel de diplomatieke post als de aanvrager zullen een kopie van dit document ontvangen, dat kan worden gebruikt in het kader van een eventueel beroep.

c) Zorgvuldig handelen en fouten rechtzetten

Wanneer burgers contact opnemen met een federale administratie, verwachten ze terecht dat hun dossier **met de grootste zorg** wordt behandeld. Overheidsdiensten moeten hun beslissingen baseren op correcte en volledige informatie en **nauwkeurig te werk gaan** bij de uitvoering ervan. Een kleine vergissing kan immers grote gevolgen hebben voor de betrokkenen.

In 2024 ontving de federale Ombudsman verschillende klachten waarbij een **gebrek aan zorgvuldigheid** leidde tot vervelende situaties voor burgers. Dat blijkt ook uit de cijfers over de ombudsnormen die in het gedrang zijn.

Dergelijke fouten tonen aan hoe belangrijk het is dat administraties zorgvuldig en met oog voor detail handelen. Wanneer er toch iets misgaat, moeten overheidsdiensten hun verantwoordelijkheid nemen en de gemaakte fouten snel en doeltreffend rechtzetten. **Alleen zo kunnen burgers blijven vertrouwen op een correcte en betrouwbare dienstverlening.**

Lena stelt vast dat ze voor de aanslagjaren 2020 en 2021 nog geen teruggave ontvangen heeft van de personenbelasting. De voorbije 20 jaar was die belastingteruggave steeds correct op haar rekeningnummer betaald. Ze kijkt de aanslagbiljetten na en merkt dat het rekeningnummer dat op het aanslagbiljet vermeld wordt als rekeningnummer voor de teruggaven, niet het hare is. Ze heeft daarvoor geen initiatief genomen.

Haar rekeningnummer is trouwens al 30 jaar niet gewijzigd.

Ze neemt contact op met de fiscus; die antwoordt dat Lena dit rekeningnummer doorgaf bij haar belastingaangifte van het aanslagjaar 2020. Het betrokken Team Invordering meent dat de fout bij Lena ligt, en weigert verdere stappen te ondernemen om de situatie op te lossen.

Lena contacteert de federale Ombudsman. Die vraagt de fiscus om de omstandigheden van de rekeningwijziging te onderzoeken. Het Team Invordering komt erachter dat zowel Lena als de titularis van de rekening waarop de teruggave was gebeurd, telefonisch bijstand hadden gevraagd aan de FOD Financiën om de aangifte voor aanslagjaar 2020 in te vullen. Mogelijk is er een vergissing gebeurd bij de opvolging van het telefoongesprek met Lena. De FOD onderzoekt de zaak verder en ontdekt dat de medewerker die de ondersteuning geboden had, de belastingaangifte van Lena onmiddellijk na die van de titularis van de andere rekening had ingevoerd en ook voor Lena het rekeningnummer van de andere persoon had ingevuld.

De FOD Financiën neemt de verantwoordelijkheid voor de vergissing en zorgt ervoor dat Lena haar belastingteruggaven alsnog op het juiste rekeningnummer ontvangt.





Rafael heeft al jaren een gepersonaliseerde kentekenplaat. Naar aanleiding van een verkeersovertreding deelt de politie hem mee dat zijn nummerplaat al enkele maanden geschrapt is. Rafael is erg verbaasd: hij heeft zelf geen schrapping aangevraagd en heeft geen schrappingsattest ontvangen. Hij contacteert de Dienst Inschrijving Voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer (DIV), die bevestigt dat Bpost de plaat heeft geschrapt en meedeelt dat het gepersonaliseerd kenteken nu gekoppeld is aan een ander voertuig. Er rijden nu dus twee voertuigen in het verkeer rond met dezelfde nummerplaat. Rafael ontvangt ondertussen meerdere boetes voor overtredingen die door de eigenaar van het andere voertuig (met dezelfde nummerplaat) werden begaan. Rafael dringt bij de DIV aan op een snelle oplossing. De DIV laat hem weten dat het niet meer mogelijk is om het kenteken opnieuw aan hem toe te wijzen en stelt voor dat hij gratis een ander gepersonaliseerd kenteken kiest. Rafael is niet tevreden met het voorstel en contacteert de federale Ombudsman. Die vraagt de DIV om de zaak te bekijken. Er is inderdaad een vergissing gebeurd: in een postkantoor was een nummerplaat aangeboden om te laten schrappen, die op 1 karakter na identiek was aan die van Rafael: in plaats van de letter 'O' bevatte ze het cijfer '0'. Daarop werd de nummerplaat van Rafael ten onrechte geschrapt en het kenteken was nadien aan iemand anders toegewezen. Nu duidelijk is dat de vergissing niet bij Rafael ligt, neemt de DIV contact met de nieuwe titularis. Die is bereid zijn kentekenplaat te laten schrappen en de nummerplaat wordt opnieuw aan Rafael toegewezen.

d) Begrip tonen voor vergissingen bij burgers

De regelgeving en procedures binnen de federale administratie zijn vaak **complex**. Burgers die hiermee te maken krijgen, hebben niet altijd de nodige kennis om meteen de juiste stappen te zetten. Ze kunnen zich **vergissen** wanneer ze formulieren invullen, deadlines moeten naleven of regels interpreteren. Dergelijke fouten gebeuren meestal niet met kwaad opzet, maar uit **onwetendheid of omdat er iets niet duidelijk is**.

Overheidsdiensten moeten zich hiervan bewust zijn, er begrip voor hebben en er evenwichtig mee omgaan. In plaats van burgers onmiddellijk te sanctioneren, is het belangrijk dat administraties **ruimte laten voor correctie en begeleiding**. Zo'n mensgerichte benadering **versterkt het vertrouwen** in de overheid en voorkomt dat burgers onterecht in de problemen komen.

Ook verschillende andere ombudsdiensten stellen vast dat overheidsdiensten niet altijd rekening houden met de moeilijkheden die burgers ervaren door de **complexiteit van de regelgeving en de procedures**. Om die reden werkte het netwerk Ombudsman.be in 2024 aan een **resolutie waarin hij pleit voor het recht op vergissing**. Dit houdt in dat burgers en ondernemers kleine, onopzettelijke fouten moeten kunnen maken in hun administratie met de overheid, zonder dat daar zware gevolgen aan gekoppeld zijn zoals een boete of het mislopen van een premie of een ander voordeel. De federale Ombudsman zal hier in 2025 verder aan meewerken.

Personenbelasting: belastingverhoging correct toepassen

De fiscale regelgeving is zeer complex, het is dan ook niet eenvoudig voor burgers om hun belastingaangifte correct in te vullen. Wanneer de fiscus een fout in de aangifte vaststelt, moet hij de aangifte wijzigen. Dit gebeurt met een “**Bericht van wijziging**”. Daarin vermeldt de fiscus ook dat hij een **belastingverhoging van 10% toepast**. De wetgever erkent dat fouten en vergissingen mogelijk zijn en voorziet daarom in een uitzondering op de belastingverhoging van 10%: wanneer een belastingplichtige zich vergist heeft maar te goeder trouw is, en het bedrag dat hij niet aangegeven heeft of ten onrechte afgetrokken heeft van de belastbare inkomsten, lager is dan 2 500 euro, mag de fiscus geen belastingverhoging opleggen (artikel 444 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen).

Uit klachten bij de federale Ombudsman blijkt dat de FOD Financiën deze regel **niet altijd correct** toepast. In verschillende gevallen kregen burgers toch een belastingverhoging van 10%, hoewel ze hun aangifte tijdig hadden ingediend en het grensbedrag van 2 500 euro niet overschreden was.

De onterechte toepassing van de belastingverhoging **ondermijnt het vertrouwen in de fiscus**. De federale Ombudsman heeft in deze dossiers bemiddeld, wat ertoe leidde dat de onterechte sancties werden geschrapt.

De heer en mevrouw Devos krijgen in mei 2024 een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte voor 2023. Ze denken dat dit volledig is en keuren het goed. De vader van mevrouw Devos was echter in de loop van 2023 overleden en zij heeft zijn huis geërfd. De heer en mevrouw Devos hadden het kadastraal inkomen van die woning moeten opnemen in de belastingaangifte, maar dat wisten ze niet.

De FOD Financiën stuurt hen een bericht van wijziging, met een belastingverhoging van 10%. Het koppel was echter te goeder trouw en wendt zich tot de federale Ombudsman. Die bemiddelt tussen het koppel en de FOD Financiën. De FOD begrijpt de situatie en schrapt de belastingverhoging.



3. Digitalisering doen werken voor iedereen

Overheidsdiensten maken meer en meer gebruik van digitale processen, zowel voor hun **interne werking** als voor hun **contacten met burgers en ondernemingen**. Die digitalisering heeft heel wat voordelen, voor de overheidsdiensten én voor de burgers. Maar soms loopt het mis. Zo blijkt uit de klachten die de federale Ombudsman in 2024 behandelde, dat de federale administraties **niet altijd over de nodige financiële middelen** beschikken om processen te informatiseren. Ook ontstaan er soms problemen wanneer administraties **nieuwe informaticasystemen** in gebruik nemen. Daar wees de federale Ombudsman reeds op in zijn *Jaarverslag 2023* en ook in 2024 ontving hij er klachten over. Het gebeurt ook dat **bestaande systemen onvoldoende mogelijkheden** bieden om de technische aanpassingen door te voeren die nodig zijn om conform de (Europese) regelgeving te werken.

De federale Ombudsman stelt in de klachten ook vast dat **niet iedereen mee** is met de moderne communicatiemiddelen en de nieuwe technologieën. Niet alle burgers beschikken over de nodige middelen, inzichten en vaardigheden om digitaal te werken. Hij blijft er daarom voor pleiten om alternatieven te bieden voor digitale toepassingen en verschillende communicatiekanalen te gebruiken.





a) Voorzie in de nodige financiële middelen om processen te informatiseren

Werkloosheidsuitkeringen: procedures digitaliseren en vereenvoudigen

Om een werkloosheidsuitkering te krijgen moeten burgers zelf een **grote hoeveelheid gegevens en documenten** opvragen en aan hun uitbetalingsinstelling bezorgen. Tussen de betrokken instellingen verloopt de uitwisseling van gegevens nog steeds gedeeltelijk op **papier**. Die papieren procedures volstaan niet meer om de sociaal verzekerde de kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden die hij vandaag mag verwachten en ze staan de efficiënte werking van de betrokken instellingen in de weg. In het verslag dat de federale Ombudsman over de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen maakte, beveelt hij dan ook aan om de wetgeving te vereenvoudigen, waarbij de burger centraal staat en er volop ingezet wordt op automatisering van de rechten en digitalisering van de procedures, zonder daarbij digitaal kwetsbare burgers uit het oog te verliezen.



Tegemoetkomingen aan personen met een handicap: betaling op een bankrekening in een ander Europees land mogelijk maken

De **Europese regelgeving** legt administraties op om bankrekeningen te aanvaarden die geopend zijn bij een in de Europese Unie gevestigde instelling. De **Belgische regelgeving** vereist echter nog steeds de betaling op een rekening bij een in België gevestigde bank. De **software** die de DG HAN gebruikt voor haar dossiers, laat momenteel **niet toe om buitenlandse IBAN's in te voeren**. De enige oplossing op dit moment is om een rekening in België te openen of te kiezen voor een postassignatie.

De mogelijkheid om in overeenstemming met de Europese wetgeving uitkeringen op een andere Europese bankrekening te laten betalen, vraagt technische en wetgevende aanpassingen, die pas tegen eind 2025 van kracht zouden kunnen worden. De federale Ombudsman zal dit dossier verder opvolgen.

b) Voorkom informaticaproblemen bij de ingebruikname van nieuwe systemen en applicaties

Ziekte-uitkeringen: informaticaproblemen oplossen

De federale Ombudsman ontving verschillende klachten nadat een ziekenfonds **overgeschakeld** was naar een **nieuw informaticasysteem**. Dit stond ook zo vermeld op de website van het ziekenfonds. Omdat de betrokkenen vaak aangaven dat zij in financiële problemen geraakten aangezien de ziekte-uitkering hun hoofdkomen is, nam de federale Ombudsman voor elke individuele klacht contact op met het ziekenfonds. Hij vroeg om de concrete dossiers na te kijken en de **betrokkenen in te lichten** over de stand van zaken van hun dossier, bijvoorbeeld door mee te delen wanneer de betaling zou gebeuren, eventueel al een voorschot te betalen, aan te geven welke informatie nog ontbreekt om te kunnen betalen,... De samenwerking met het ziekenfonds verliep zeer vlot en de vragen werden steeds zo snel mogelijk behandeld.

Lise is arbeidsongeschikt door een burn-out en heeft ziekte-uitkeringen aangevraagd bij haar ziekenfonds. Dat is echter overgeschakeld naar een nieuw informaticasysteem en heeft daardoor een achterstand bij het verwerken van de dossiers. Het ziekenfonds kan Lise ook niet meedelen wanneer haar uitkering berekend en betaald zal worden.

Lise heeft bijgevolg geen inkomen. Als alleenstaande moeder van een dochter met een handicap is deze situatie niet houdbaar. Ze dient een klacht in bij de federale Ombudsman, die contact opneemt met het ziekenfonds. Blijkt dat Lise zich nog moet aanbieden voor een controle bij de adviserend arts van het ziekenfonds. Lise had de oproep voor de controle echter niet ontvangen. Het ziekenfonds betaalt alvast een voorschot. Enige tijd later betaalt het ziekenfonds ook de resterende achterstallen.





Problemen bij de consultatie van de applicatie “Mijn voertuig, mijn plaat” oplossen

Een aantal burgers contacteerden de federale Ombudsman omdat ze problemen vaststelden wanneer ze de vernieuwde applicatie “Mijn voertuig, mijn plaat” op de nieuwe website van de FOD Mobiliteit en Vervoer bezochten. Wanneer ze een kenteken, chassisnummer of referte van de inschrijvingsaanvraag ingaven, moesten ze veel langer wachten op een resultaat dan voorheen het geval was. De wachttijd bedroeg soms tot een halve minuut, waarna ofwel het resultaat van de opvraging werd weergegeven, ofwel een foutmelding volgde.

De federale Ombudsman nam hiervoor contact op met de klachtencoördinator van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het probleem te melden en de reden te achterhalen. Bij de lancering bleek de website massaal bezocht te worden door bots (robots of computerprogramma's die websites automatisch bezoeken) waardoor hij overbelast was. Om hieraan te verhelpen, besliste de FOD een “Captcha” (een systeem om te achterhalen of de bezoeker een mens is) toe te voegen. Het systeem verwerkt voortaan enkel nog ingaven van echte personen en niet meer van geautomatiseerde gebruikers. Daarmee waren de problemen met de bereikbaarheid van de vernieuwde website zeer snel opgelost.



c) Zorg voor alternatieven en ondersteuning bij digitale dienstverlening

Belastingaangifte: hulp bieden aan burgers die hun belastingzaken niet meer zelf kunnen regelen

Ieder jaar ontvangt de federale Ombudsman klachten van burgers die de **belastingzaken van iemand anders behartigen en daarbij moeilijkheden ondervinden**. Het gaat meestal om familie of een vriend, die door de belastingplichtige werd aangesteld, via een zorgvolmacht of op basis van een andere vorm van akkoord.

De federale Ombudsman kaartte het probleem aan bij de FOD Financiën en die werkte een oplossing uit voor de **online communicatie**. Sinds **mei 2024** kunnen burgers via het *Mandaat Belastingaangifte Burger / FOD Financiën* iemand online toegang geven tot de functionaliteiten en documenten in *MyMinFin*. De mandaathouder kan dan in naam van de mandaatgever diens fiscale verplichtingen digitaal regelen en fiscale documenten, zoals het aanslagbiljet, raadplegen. Zowel de mandaatgever als de mandaathouder moeten zich wel online kunnen authenticeren via eID, Itsme, ... om het mandaat uitwerking te doen geven.

Is de betrokkene zelf niet meer in staat om iemand te mandateren, dan kan het ***Mandaat Belastingaangifte Burger*** ook steunen op het vonnis van de vrederechter in het kader van bewindvoering. De familiaal bewindvoerder moet zich dan met het vonnis van de vrederechter aanmelden bij de FOD Financiën, ook de bewindvoerder kan dan de fiscale verplichtingen van de betrokkene regelen.



4. De rechtsstaat en de fundamentele rechten van burgers respecteren

Respect voor fundamentele rechten is essentieel in een democratische samenleving. Het kunnen leiden van een menswaardig bestaan, kunnen leven in gezinsverband, en nog vele andere rechten zitten **verweven in de relaties tussen burgers en overheden**. Overheidsdiensten moeten die fundamentele rechten daarom respecteren en bevorderen. Dat geldt zeker voor het **hoger belang van het kind**, dat volgens *de Algemene Commentaar nr. 14 van 2013 van het Comité van de Verenigde Naties* als eerste overweging bij elke beslissing die op het kind betrekking heeft, zou moeten gelden. De federale Ombudsman heeft daar al meermaals op gewezen en er ook een **aanbeveling** over geformuleerd. Ook in 2024 moet hij echter vaststellen dat overheidsdiensten niet altijd even zorgvuldig en respectvol omgaat met dit fundamentele recht. Dat stelt hij onder meer vast in de klachten die hij over **migratiedossiers** krijgt.

Visumaanvragen uit Gaza: prioritair behandelen

Sinds oktober 2023 ontvangt de federale Ombudsman klachten en vragen van **Palestijnse burgers en/of hun familieleden in België**. Een groot aantal van deze klachten gaat over de indiening en de **behandeling van visumaanvragen vanuit de Gazastrook**.

Via een visumaanvraag **gezinshereniging** kunnen partners en minderjarige kinderen zich herenigen met een familielid met verblijfsrecht in België. Gezinshereniging is een **recht** en de Dienst Vreemdelingenzaken moet binnen de 6 maanden (hereniging met een Belg) of 9 maanden (hereniging met een

derdelander) een beslissing nemen. Andere familieleden, bijvoorbeeld meerderjarige kinderen, kunnen zich beroepen op een **humanitair** visum. Dit is een gunstprocedure waarvoor geen behandelingstermijnen zijn vastgelegd in de Vreemdelingenwet.

Na contact met de dienst gezinshereniging van de DVZ begin 2024 bleek dat de dienst de **visumaanvragen gezinshereniging** van Palestijnen die in Gaza wonen, **prioritair** zou behandelen. De DVZ ontvangt echter vele visumaanvragen, wat het soms moeilijk maakt om de aanvragen uit Gaza te identificeren. Aanvankelijk zorgden de tussenkomsten van de federale Ombudsman ervoor dat de DVZ de aanvragen kon **identificeren** en deze daadwerkelijk prioritair kon behandelen.

Later stelde de federale Ombudsman voor om deze prioritaire behandeling **uit te breiden naar humanitaire visumaanvragen** uit de Gazastrook. **De DVZ ging hier niet op in**, en stelde een **chronologische behandeling** van alle humanitaire dossiers te verkiezen. Als reden hiervoor gaf de DVZ aan dat de **behandelingstermijnen oplopen** door toename van het aantal visumaanvragen, vooral van familieleden van personen met een internationale beschermingsstatus. De Gazastrook is niet het enige oorlogsgebied in de wereld en de DVZ behandelt ook **aanvragen uit andere oorlogsgebieden**, zoals bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan. Begin oktober 2024 deelde de DVZ mee **geen voorrang meer** te verlenen aan visumaanvragen gezinshereniging vanuit de Gazastrook.



Voor de federale Ombudsman is deze werkwijze in strijd met de rechtspraak. De humanitaire catastrofe in Gaza is sinds oktober 2023 van die orde dat een **snellere behandeling noodzakelijk** is. Zowel **internationale als nationale rechtbanken** die zich over de situatie van de mensen in de Gazastrook hebben moeten buigen, zijn het op dit punt unaniem eens. De federale Ombudsman blijft deze problematiek dan ook opvolgen en aankaarten bij de DVZ.



Mariam verblijft in België en geniet internationale bescherming. Haar twee dochters Alaa (25 jaar) en Rania (24 jaar) wonen in de Gazastrook. In januari 2024 dienden zij een visumaanvraag in met oog op hereniging met hun moeder in België. Ook hun vader en minderjarige broers en zussen verblijven in België na een procedure gezinshereniging. Omdat Alaa en Rania meerderjarig zijn, hebben zij geen recht op gezinshereniging en moeten zij een humanitaire visumaanvraag indienen. Voor humanitaire visumaanvragen is er geen wettelijke termijn waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing moet nemen. Alaa en Rania kunnen nog niet naar hun familie in België, ondanks de dramatische situatie in Gaza.



De humanitaire catastrofe in Gaza is van die orde dat een snellere behandeling van de visumaanvragen noodzakelijk is.

Het hoger belang van het kind respecteren

In 2023 ontving de federale Ombudsman klachten over de werkwijze van de DVZ, waarbij deze de gemeentelijke administratie verzocht om **in het Rijksregister de nationaliteit te wijzigen van een kind dat in België is geboren uit ouder(s) van Palestijnse afkomst**. In [zijn aanbeveling 2023/06](#) herinnert de federale Ombudsman eraan dat de DVZ **geen bevoegdheid heeft op het vlak van nationaliteit**, in het bijzonder niet wat betreft de toekenning van de Belgische nationaliteit op basis van artikel 10 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN).

In 2024 heeft de DVZ deze aanbeveling **gedeeltelijk opgevolgd** en geen instructies meer gegeven aan de ambtenaren van de burgerlijke stand om de nationaliteit te wijzigen van een kind dat in België is geboren uit buitenlandse ouders. In de praktijk blijft de DVZ echter de Belgische nationaliteit van deze kinderen in twijfel trekken en **onthoudt hij zich om die reden van een beslissing over de door hun ouder(s) ingediende aanvragen voor verblijfsvergunning**.

Nationaliteit is een essentieel onderdeel van iemands identiteit. **Fundamentele rechten** vloeien hieruit voort. De praktijken van de DVZ houden **onvoldoende rekening met het hoger belang van het kind**. De federale Ombudsman benadrukt dat het kind volledig de rechten moet kunnen genieten die verbonden zijn aan zijn nationaliteit, waaronder het recht om samen te leven met zijn ouders. Hij heeft hierover een **aanbeveling** geformuleerd, gesteund door het Kinderrechtencommissariaat en de *Délégué général aux droits de l'enfant*.



Aanbevelingen 2024/04 en 2024/05 aan de Dienst Vreemdelingenzaken en de Minister van Justitie om ervoor te zorgen dat Belgische kinderen hun rechten ten volle kunnen genieten, in het bijzonder het recht om met zijn ouders te kunnen leven door het verblijfsrecht van hun ouders te waarborgen en over die verblijfsaanvraag een beslissing te nemen binnen de wettelijke termijnen.





5. Met aanbevelingen de administratieve praktijk en de wetgeving verbeteren

a) Opvolging van de aanbevelingen over migratiedossiers

Aanbeveling 2022/01 aan het Parlement

In februari 2022 formuleerde de federale Ombudsman een aanbeveling aan het Parlement om in een **specifieke en geschikte status** te voorzien voor **ouders die hun minderjarige kinderen die internationale bescherming** genieten, begeleiden en om hen een verblijfsdocument af te leveren in afwachting van de uitkomst van de behandeling van hun aanvraag.

De **wet van 10 maart 2024** tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen inzake het recht op gezinshereniging, **voert deze aanbeveling uit**. De wet opent, met ingang van 1 september 2024, een recht op gezinshereniging voor ouders die hun minderjarig kind dat internationale bescherming geniet, begeleiden.

Aanbeveling 2024/01 aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

In mei 2024 bezorgde de federale Ombudsman een aanbeveling aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en aan de DVZ om ervoor te zorgen dat **de verblijfsvergunning die studenten in de vorm van een A-kaart ontvangen om werk te zoeken of een bedrijf op te starten, altijd 9 maanden geldig is vanaf de datum van afgifte**.

Zowel de toenmalige Staatssecretaris voor Asiel en Migratie als de Directeur-generaal van de DVZ hebben positief gereageerd op deze aanbeveling. Zo hebben ze instructies gegeven aan de bevoegde dienst om aanvragen voor verblijf na studies binnen de wettelijke termijn van 90 dagen te behandelen. Daarnaast stellen ze voor om in het nieuwe Migratiewetboek een bevoegdheid voor de gemeenten op te nemen, zodat deze zelf verblijfsvergunningen kunnen afleveren in dossiers die geen problemen opleveren. Ook het principe van een minimale geldigheidsduur van 9 maanden voor elke A-kaart die wordt afgeleverd in het kader van een verblijf na studies, zou in het wetboek kunnen worden opgenomen.

De federale Ombudsman is verheugd over deze voorstellen. In afwachting van de nodige aanpassingen, herinnert hij eraan dat artikel 25 van Richtlijn 2016/801 rechtstreekse werking heeft. Dit artikel bepaalt niet alleen een behandelingstermijn van 90 dagen, maar ook dat de toegekende verblijfsvergunning minimaal 9 maanden geldig moet zijn vanaf de afgifte. Hij heeft daarom de DVZ nogmaals gevraagd om zonder uitstel toe te zien op de naleving van deze bepaling.



b) Opvolging van de aanbevelingen over fiscale dossiers

Aanbevelingen uit het onderzoeksverslag “Voorstel van vereenvoudigde aangifte”

Sinds 2018 ontving de federale Ombudsman regelmatig klachten en signalen over het Voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte (VVA). Daarom besloot hij een **onderzoek** uit te voeren om na te gaan of de FOD Financiën **voldoende duidelijk en transparant was tegenover de burger**, zodat die met kennis van zaken kon instemmen met het VVA.

Het [verslag van dit onderzoek](#) bevat **11 aanbevelingen** aan de FOD Financiën en **één aan het Parlement**. In 2024 ontving de federale Ombudsman een **tiental klachten** over de inhoud van het VVA, wat aanzienlijk minder is dan voorheen. Een van de belangrijkste boodschappen van het verslag was **om de vooraf door de fiscus ingevulde gegevens te controleren**. Deze boodschap, verspreid door zowel de fiscus als het maatschappelijk middenveld, lijkt goed opgevolgd te worden, gezien de sterke daling van het aantal klachten bij de federale Ombudsman.

De **aanbeveling aan het Parlement** is de enige die nog in behandeling is. Deze beoogt om de **regels voor de toewijzing van kinderen ten laste te vereenvoudigen**, zodat ze niet alleen neutraal zijn ten opzichte van de diverse gezinsstructuren, maar ook onafhankelijk van de verschillende manieren van aangifte van de personenbelasting (VVA, papieren aangifte, Tax-on-web, ...). De federale Ombudsman hoopt dat deze aanbeveling een oplossing zal vinden in de fiscale hervorming die de nieuwe regering aangekondigd heeft.



Aanbevelingen uit het verslag over de registratierechten

In 2022 publiceerde de federale Ombudsman een **verslag** over een onderzoek dat hij voerde naar aanleiding van klachten over **de terugbetaling van het belastingvoordeel dat mensen krijgen wanneer ze een huis of appartement aankopen**. Dit onderzoek had enkel betrekking op de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië, omdat Vlaanderen zelf zijn registratierechten int.

Het verslag bevat **9 aanbevelingen aan de FOD Financiën**, waarop deze positief gereageerd heeft. Zo voorzag hij in de verzending van een **herinneringsbrief** aan kopers die nog niet voldeden aan de voorwaarden om het fiscale voordeel te verkrijgen of te behouden, enkele maanden vóór het moment waarop deze voorwaarden moesten worden vervuld. Daarnaast overwoog hij een **betere communicatie** naar de betrokken burgers over de mogelijkheden om een **afbetalingsplan** aan te vragen.

In 2024 bezorgde de FOD Financiën de federale Ombudsman de instructie en de standaardbrieven voor de **procedure voor de inning van registratierechten en de opstelling van het dwangbevel**. Hierdoor zijn zes van de negen aanbevelingen uit het onderzoeksrapport opgevolgd. Voortaan is een afbetalingsplan van maximaal 60 maanden mogelijk en, voordat een dwangbevel wordt uitgevaardigd – wat aanzienlijke extra kosten met zich mee kan brengen – stuurt de FOD een aanmaning waarin duidelijk de gevolgen van niet-betaling (de extra kosten) worden vermeld.

De aanbeveling over de **uniforme toepassing van kwijtschelding** van de boete is nog in onderzoek. In de uitvoering van de twee aanbevelingen over het **verzenden van een herinnering** (voor een betere informatie voor de burger) is voorzien in de nieuwe applicatie, die echter nog niet in productie is. De ingebruikname ervan is momenteel gepland voor medio 2026.

Aanbeveling over de rolrechten

In mei 2023 deed de federale Ombudsman een **aanbeveling** aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën om **begrip te tonen** voor burgers die een boete hebben ontvangen voor het **niet tijdig betalen van de rolrechten**. Rolrechten zijn belastingen om de kosten te dekken voor het openen van een rechtszaak. Die aanbeveling kwam er nadat de federale Ombudsman vastgesteld had dat de FOD Financiën in sommige gevallen **weigerde** om de boete kwijt te schelden, ook al was er na een wetswijziging in 2022 voor die kwijtschelding een procedure ingevoerd.

In 2024 liet de FOD Financiën aan de federale Ombudsman weten **niet te willen ingaan op de aanbeveling**. Hij weigert om geval per geval de kwijtschelding van de boete te onderzoeken, waardoor er geen oplossing is voor de betrokken dossiers. Niettemin ontvangt de federale Ombudsman hier beduidend minder klachten over.

De FOD Financiën heeft wel aangekondigd stappen te zetten om terug te keren naar de procedure die tot 2019 van kracht was, waarbij de belasting door de verzoekende partij moest worden betaald op het moment van de opening van het gerechtelijk dossier. De federale Ombudsman zal dit dossier blijven opvolgen. Indien de aangekondigde wetswijziging er zou komen, zou dit de door hem vastgestelde problemen oplossen.



B. Signalen uit de meldingen

- 1 INFORMEREN EN SENSIBILISEREN OVER DE KLOKKENLUIDERSREGELING
- 2 OPTIMALISEREN VAN DE KLOKKENLUIDERSREGELING
- 3 FOCUS OP DE MELDINGEN EN DE ONDERZOEKEN
- 4 DE BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS
- 5 OPVOLGING VAN DE AANBEVELINGEN

Integere besturen en ondernemingen zijn essentieel voor een goed functionerende democratie en het vertrouwen van de burgers in de overheid en in ondernemingen. **Klokkenluiders** vervullen daarbij een cruciale rol. Door integriteitsschendingen en inbreuken op wetgeving te melden die ze vaststellen bij publieke instellingen en private ondernemingen, dragen ze bij tot transparantie, responsabilisering van deze actoren en de bescherming van het algemeen belang.

De nieuwe **klokkenluiderswetgeving** die begin 2023 inging, betekende een belangrijke stap om meldingen van klokkenluiders te faciliteren en de meldingskanalen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Essentieel daarbij is dat klokkenluiders **de nodige informatie krijgen en hun rechten kennen**. De federale Ombudsman heeft in 2024 dan ook sterk ingezet op het informeren over de nieuwe wetgeving, de meldingskanalen die klokkenluiders zowel uit de publieke als de privésector kunnen gebruiken, de bescherming die ze kunnen krijgen en de rol die zijn Centrum Integriteit daarbij heeft.

2024 betekende ook de **tiende verjaardag van het Centrum Integriteit** van de federale Ombudsman. Een unieke gelegenheid om stil te staan bij zijn werk van de voorbije tien jaar maar vooral ook om vooruit te blikken en na te denken over **hoe klokkenluiders nog beter ondersteund en beschermd** kunnen worden.



1. Informeren en sensibiliseren over de klokkenluidersregeling

De Europese Richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden met betrekking tot de juridische entiteiten in de private sector in het licht van de federale bevoegdheden, legt sterk de nadruk op **informatieverstrekking en communicatie** over de procedures die klokkenluiders kunnen volgen. Om zowel klokkenluiders als de betrokken stakeholders wegwijs te maken in de meldprocedures en zo bij te dragen aan een efficiënte toepassing van de klokkenluidersregeling in zowel de publieke als in de private sector, heeft de federale Ombudsman in 2024 sterk ingezet op communicatie en informatiedeling naar de verschillende stakeholders.

Klokkenluiders

De klokkenluidersregeling in België is erg **complex**. Er zijn verschillende wetgevingen, verschillende meldkanalen, verschillende instellingen en organisaties die betrokken zijn bij de regeling, Dat alles maakt het **erg moeilijk voor de klokkenluider om de juiste weg te vinden**. Dat stelt de federale Ombudsman ook vast in de meldingen die hij, als federale coördinator voor de private sector, ontvangt. 87 % van de meldingen over inbreuken in de private sector zijn onontvankelijk, vaak omdat de gemelde inbreuk niet binnen één van de 14 domeinen van de klokkenluidersregelgeving viel (een kwart van de gevallen), of omdat de professionele context ontbreekt. Samen met het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) publiceerde hij daarom in 2024 een "Gids voor

klokkenluiders" in de federale publieke sector en de privésector. In 2025 zal hij **verder inzetten op gerichte informatie voor de klokkenluiders**, onder meer door een optimalisering van zijn website, om zo te trachten het aantal onontvankelijke meldingen te verminderen en de klokkenluiders zo goed mogelijk naar de juiste kanalen te leiden.

Actoren en stakeholders

De federale Ombudsman richtte zijn **informatie- en communicatieacties** in 2024 ook op de **verschillende actoren en stakeholders** die bij de procedures betrokken zijn. Zo organiseerde hij **vier webinars** om de actoren die met de implementatie van de EU-richtlijn 2019/1937 nieuw aangeduid zijn of een bijkomende rol gekregen hebben, zoals de integriteitscoördinatoren of formele facilitatoren, te informeren en te sensibiliseren. De federale Ombudsman nam ook deel aan **initiatieven van het Bureau Integriteit van de FOD BOSA of van federale overheidsdiensten** om de meldprocedures beter te leren kennen, zoals een vorming voor formele facilitatoren. De ombudsmannen en medewerkers van het Centrum Integriteit organiseerden ook een eerste kennismaking rond de klokkenluidersregeling met het **college van procureurs-generaal**. In bepaalde gevallen moet de federale Ombudsman meldingen of onderzoeksrapporten immers overmaken aan de parketten.



Bevoegde autoriteiten in de privésector

Voor meldingen die betrekking hebben op de privésector, zijn er bevoegde autoriteiten aangeduid, die de meldingen behandelen over inbreuken op wetgeving in één van de domeinen opgenomen in de klokkenluiderswetgeving. Om de **samenwerking met hen te bevorderen** werd een **netwerk van bevoegde autoriteiten** opgericht. Dat kwam in 2024 voor het eerst samen. In zijn hoedanigheid van federale coördinator sloot de federale Ombudsman ook nog bijkomende protocolakkoorden af met de bevoegde autoriteiten, met het oog op een goede samenwerking bij het opvolgen van de meldingen in de private sector.

Door blijvend in te zetten op communicatie en informatiedeling over de meldprocedures en de verschillende kanalen om mogelijke integriteitsschendingen en inbreuken op wetgeving te signaleren, wil de federale Ombudsman bijdragen aan een **speak-up cultuur binnen de federale overheid en in de privésector**. Zo'n speak-up cultuur is nodig in elke organisatie, opdat medewerkers openlijk zouden kunnen communiceren over zo'n mogelijke schendingen en inbreuken zonder dat ze bang moeten zijn hiervoor gesanctioneerd te worden.

2. Optimaliseren van de klokkenluidersregeling

De omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2019/1937, door de wetten van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector en van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie, is een **belangrijke stap voorwaarts** in het bevorderen van goed bestuur en het aanmoedigen van *speak-up* in de publieke en de privésector.

De toepassing van deze twee wetten gedurende de voorbije twee jaar heeft echter een aantal **uitdagingen en bepaalde tekortkomingen** aan het licht gebracht die de uitvoering bemoeilijken en van invloed zijn op de bescherming van klokkenluiders. De federale Ombudsman wees hier op in zijn *Memorandum* 2024, dat hij richtte aan de politieke partijen en de federale parlementsleden.

De federale Ombudsman zal in **2025** de **nodige acties ondernemen** om zowel bij regering als Parlement opvolging van deze aandachtspunten te vragen. Daarbij zal hij ook enkele aanpassingen van de wetgeving vragen, onder meer over de volgende twee punten.

AANDACHTSPUNTEN OM DE LACUNES IN DE KLOKKENLUIDERSWETGEVING WEG TE WERKEN



Zet de Europese klokkenluidersrichtlijn **volledig en doeltreffend** om



Stem de meldingsmechanismen voor klokkenluiders en die voor fiscale en sociale fraude **efficiënt op elkaar af**



Erken en bescherm informele facilitatoren



Maak de buitengerechtelijke beschermingsprocedure **beter bekend**



Maak van de integriteitscoördinator een hoofdfunctie



Aanpassing van de wetgeving voor de publieke sector

De buitengerechtelijke behandeling van een klacht wegens vergeldingsmaatregelen van een persoon die bescherming geniet na een melding, **beoogt een snelle oplossing voor alle partijen**, met inachtneming van de geldende regels en tegen **minimale kosten voor zowel de organisatie als voor de klokkenluiders**. Het is daarom van belang dat het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman de behandeling van een klacht wegens vergeldingsmaatregelen kan voortzetten, zelfs wanneer een gerechtelijke of administratieve beroepsprocedure is ingesteld. In tegenstelling tot de privésector, bestaat deze mogelijkheid momenteel niet in de publieke sector. De federale Ombudsman moet de behandeling van een klacht wegens vergeldingsmaatregelen opschorten wanneer een beroepsprocedure wordt ingesteld. Zo'n opschorting onderbreekt de buitengerechtelijke behandeling van de beschermingsdossiers en verhindert dus een snellere afhandeling van klachten wegens vergeldingsmaatregelen. Het is daarom nodig de wetgeving op dit punt aan te passen, om zo de efficiëntie van de behandeling van klachten wegens vergeldingsmaatregelen in de publieke sector te verbeteren.

Aanpassing van de wetgeving voor de privésector

Sociale fraude is één van de domeinen waarover klokkenluiders meldingen kunnen doen in de privésector. Vanuit zijn rol als federale coördinator voor de privésector, stelt de federale Ombudsman vast dat er zich problemen voordoen omdat de wetgeving niet duidelijk bepaalt wat onder dit begrip verstaan moet worden. Dit **gebrek aan duidelijkheid** heeft geleid tot **uiteenlopende interpretaties en toepassingen** tussen de bevoegde autoriteiten voor sociale fraude en de federale Ombudsman in zijn hoedanigheid van federale coördinator. Sommige autoriteiten hanteren een brede interpretatie van dit begrip, die alle inbreuken op het Sociaal Strafwetboek omvat, inclusief onder meer schendingen die betrekking hebben op de veiligheid of de gezondheid van werknemers. Andere autoriteiten pleiten dan weer voor een restrictievere benadering, die zich beperkt tot inbreuken met betrekking tot het niet betalen van sociale bijdragen of het onterecht verkrijgen van sociale voordelen. Om een **uniforme en coherente toepassing** van de wet te waarborgen, de rechtszekerheid te garanderen en de bescherming van personen die inbreuken op het gebied van sociale fraude melden te versterken, is het essentieel **om het begrip “sociale fraude”** in de wetgeving die van toepassing is op de privésector te **verduidelijken**.



Interview met **Laurent,** forensic auditor bij het Centrum Integriteit

Het thema klokkenluiders is volop in ontwikkeling, en ik heb het gevoel dat ik meehelp aan de opbouw van iets innovatiefs en belangrijks.

Dag Laurent, hoe ben je forensic auditor geworden?

Ik ben in 2007 bij de federale Ombudsman gestart als **klachtenbehandelaar**, vooral rond fiscaliteit. Werken bij de federale Ombudsman sloot altijd goed aan bij mijn waarden: burgers helpen en bijdragen aan een rechtvaardigere en transparantere administratie. Na jaren zoeken naar oplossingen voor problemen van burgers, voelde ik **de behoefte om een nieuw domein te verkennen**. In 2022 kreeg ik de kans om een nieuwe wending aan mijn carrière te geven door *forensic auditor* te worden bij het Centrum Integriteit.

Welke aspecten van je functie spraken je het meest aan om voor het Centrum Integriteit te gaan werken?

Het Centrum Integriteit vormde een **boeiende uitdaging**. Het thema klokkenluiders is volop in ontwikkeling, en ik heb het gevoel dat ik meehelp aan de opbouw van iets innovatiefs en belangrijks. De rol van de federale Ombudsman beperkt zich niet tot de bescherming van klokkenluiders. We dragen ook bij aan het versterken van de integriteit binnen overheidsinstellingen en, meer recent, binnen privébedrijven. Dit gevarieerde en zinvolle werk is een **voortdurende bron van motivatie** voor mij.

Wat doet een forensic auditor? Waaruit bestaat je werk precies?

Als *forensic auditor* onderzoek ik meldingen van klokkenluiders en voer ik samen met mijn collega's onderzoeken uit binnen federale overheidsinstanties of privébedrijven om na te gaan of er sprake is van integriteitsschendingen of inbreuken op

wetgeving. Na afloop van deze onderzoeken stellen we een verslag op met aanbevelingen om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken. Mijn functie heeft een **administratief luik**: meldingen en beschermingsaanvragen analyseren, onderzoeken voeren en documenten analyseren om de feiten vast te stellen, verslagen schrijven ... Maar er is ook een veel **menselijkere en motiverende kant**: klokkenluiders ontmoeten en naar hen luisteren, interviews afnemen in het kader van onze onderzoeken ... Tot slot is **teamwerk** essentieel. We werken samen aan projecten, delen ideeën, geven presentaties en onderhouden regelmatig contacten met onze partners.

2024 was een bijzonder en druk jaar voor het Centrum Integriteit. Waar ben je het meest trots op?

Dit jaar vierden we de **10^{de} verjaardag van het Centrum Integriteit**. Wat een mooie weg heeft ons team al afgelegd! Ter gelegenheid van die 10^{de} verjaardag organiseerden we een **studiedag** in de Kamer, waarbij we verschillende experts samenbrachten om de uitdagingen van de toekomst te bespreken: de ontwikkeling van kwalitatieve meldingskanalen, een grotere bewustwording rond de rechten van klokkenluiders en de bevordering van een echte *speak-up* cultuur.

Daarnaast hebben we, in samenwerking met het FIRM, de **"Gids voor klokkenluiders"** gepubliceerd. Dit is een uitgebreide en praktische handleiding die klokkenluiders in België ondersteunt. De gids beantwoordt al hun vragen en wijst hen de weg naar de juiste kanalen om een melding te doen. We hopen dat hij zal bijdragen aan een betere zichtbaarheid van de bestaande meldingsmechanismen en potentiële klokkenluiders zal aanmoedigen om de stap te zetten. Ik ben blij dat ik aan dit project heb kunnen bijdragen.



3. Focus op de meldingen en de onderzoeken

a) De meldingen

Zoals uit de cijfers blijkt, zet de **stijgende trend** in het aantal meldingen zich in 2024 duidelijk verder. Die stijging is vooral zichtbaar voor de **privésector**. Opvallend is ook de **toename van de anonieme meldingen**. Anoniem melden is mogelijk sinds de nieuwe klokkenluiderswetgeving die van kracht werd in 2023. Vooral in de privésector maken melders daar gebruik van, al is er ook in de publieke sector een toename van de anonieme meldingen tegenover 2023. Dit toont aan dat melders in beide sectoren **anonimiteit steeds belangrijker vinden**, wellicht vanuit het idee dat een anonieme melding een betere bescherming biedt.

b) De onderzoeken

Het Centrum Integriteit heeft in 2024 **zeven onderzoeken afgesloten**, waarvan drie werden opgestart op basis van meldingen uit 2023. Vier hadden betrekking op de publieke sector, drie op de privésector. De onderzoeken gingen over uiteenlopende integriteitsschendingen en inbreuken op wetgeving. Bij elk onderzoek gaat de federale Ombudsman na of er al dan niet sprake was van een integriteitsschending of een inbreuk. Indien mogelijk formuleert hij *aanbevelingen* in het onderzoeksrapport, ook al was er geen schending maar heeft hij aspecten vastgesteld in de werking van de organisatie die verbeterd kunnen worden.



De stijgende trend in het aantal meldingen zet zich in 2024 duidelijk verder. Die stijging is vooral zichtbaar in de privésector.



c) Vaststellingen bij onderzoeken naar fraude

Manipulatie van het controlesysteem voor efficiëntie bij Bpost

De federale Ombudsman voerde een onderzoek uit naar mogelijke onregelmatigheden binnen een distributiecentrum van Bpost. Deze onregelmatigheden hielden in dat meerdere personeelsleden kennis hadden van testadressen die gebruikt werden om de naleving van de leveringstermijnen van postzendingen te controleren en hiervan geen aangifte gedaan hadden. Het onderzoek concludeerde dat er sprake was van een **integriteitsschending** en bracht aan het licht dat Bpost na twee anonieme meldingen over deze fraude geen adequate maatregelen had genomen.

De federale Ombudsman formuleerde **twee aanbevelingen** om de **vastgestelde tekortkomingen** in het interne controlesysteem van Bpost aan te pakken, zoals het ontbreken van maatregelen om de identificatie van testzendingen te voorkomen. Bpost heeft de nodige maatregelen genomen om deze aanbevelingen uit te voeren.

Onregelmatige overdracht van materiaal bij Infrabel

Dit onderzoek had betrekking op onregelmatigheden bij de **overdracht van ongebruikt materiaal** binnen Infrabel. Het onderzoek concludeerde dat een personeelslid een **integriteitsschending** had begaan door de interne procedures niet na te leven. Hij had materialen verkocht die hij bij Infrabel had aangekocht voor privégebruik, onjuiste informatie verstrekt op de overdrachtsdocumenten en een bedrijfsvoertuig gebruikt om deze materialen naar zijn woning te vervoeren. De federale Ombudsman formuleerde een **aanbeveling** om de ondertekeningsbevoegdheden bij de overdracht van materiaal te verduidelijken. Infrabel heeft deze aanbeveling uitgevoerd.

d) Vaststellingen bij onderzoeken naar onregelmatigheden in personeelsdossiers

Onregelmatigheden in de selectieprocedures bij Infrabel

Hetzelfde onderzoek bij Infrabel bracht **onregelmatigheden** aan het licht bij **interne aanwervingen**. De federale Ombudsman concludeerde dat een manager selectievragen had doorgespeeld aan bepaalde kandidaten en de toegangsvereisten voor selectieprocedures op maat had aangepast om hen te bevoordelen. Deze praktijken **schonden het principe van gelijke behandeling** van kandidaten en overtraden de deontologische code van de jury's van de NMBS/HR Rail/Infrabel.

De federale Ombudsman formuleerde **twee aanbevelingen** om de vastgestelde tekortkomingen in de selectieprocedure aan te pakken: alle kandidaten gelijke toegang geven tot de selectieprocedures en de deontologische code van de jury's aanpassen, met name op het vlak van contacten met kandidaten en van sancties bij fraude. Infrabel heeft deze aanbevelingen volledig uitgevoerd.

Onregelmatigheden in een bevorderingsprocedure bij FOD Financiën

Uit dit onderzoek bleek dat drie personeelsleden niveau B die de overstap wilden maken naar niveau A, **op een onrechtmatige manier bevorderd** werden door misbruik te maken van de bevorderingsprocedure bij knelpuntberoepen. Voor een aantal jobs die moeilijk in te vullen zijn door een tekort aan kandidaten, worden de diplomavooraarden verlaagd. Zo kan iemand met een bachelordiploma deelnemen aan een functie waarvoor in principe een masterdiploma nodig is. Door deel te nemen aan selectieprocedures voor knelpuntberoepen georganiseerd door andere federale overheidsdiensten om dan daarna opnieuw aangeworven te worden bij FOD Financiën in een niet-knelpuntfunctie, konden deze drie personeelsleden overgaan naar niveau A zonder het lange reguliere traject te volgen voor de overstap naar een hoger niveau.

De federale Ombudsman heeft **aanbevolen** om de onrechtmatige bevorderingen te heroverwegen en een interne sensibiliseringsactie op te zetten. Daarnaast werd een **aanbeveling** geformuleerd aan FOD BOSA om een dergelijk risico op onregelmatigheden bij bevorderingsprocedures in te perken.



e) Vaststellingen bij onderzoeken naar belangenconflicten

De toepassing van de cumulregels bij de FOD Financiën

De melding ging over een medewerker die onregelmatigheden zou hebben begaan bij het uitvoeren van bezoldigde bestuursfuncties en spreekopdrachten en bij het uitoefenen van cumulactiviteiten tijdens de diensturen. Uit het onderzoek bleek dat de medewerker de **regels over cumulactiviteiten had gerespecteerd**. Het onderzoek heeft wel aanleiding gegeven tot **meerdere aanbevelingen** om:

- een beleid uit te werken over de vergoeding van spreekopdrachten;
- de transparantie binnen de specifieke dienst over de nevenactiviteiten van de medewerkers te vergroten door een register ervan bij te houden;
- binnen de FOD Financiën de regelgeving voor het uitoefenen van cumulactiviteiten aan te passen.

f) Vaststellingen bij onderzoeken naar de naleving van de wetgeving rond overheidsopdrachten in de private sector

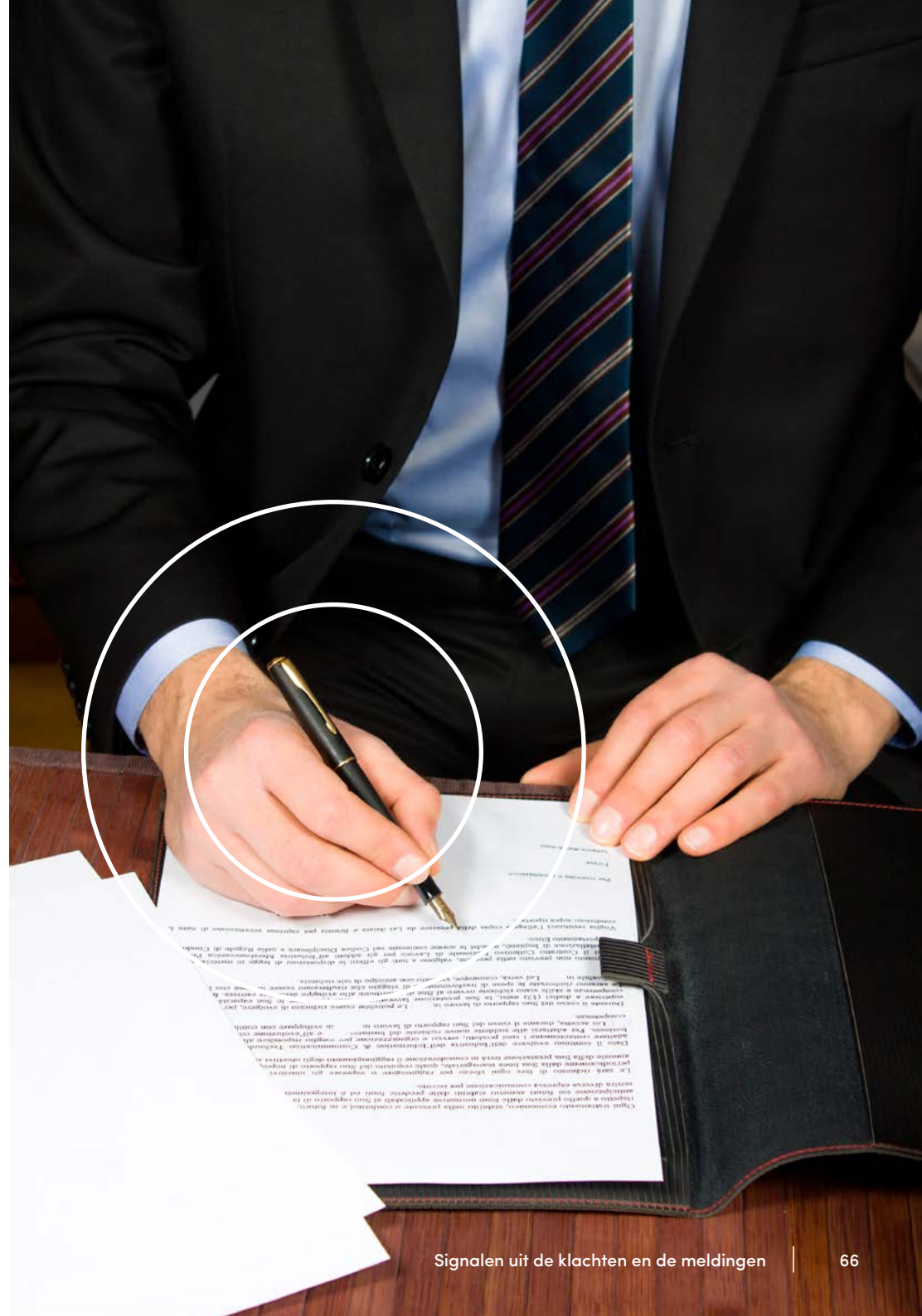
In toepassing van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de privésector, kan de **federale Ombudsman** in bepaalde gevallen **de onderzoeken naar de inbreuken zelf verder uitvoeren**. Zoals voor meldingen over mogelijke inbreuken op de wetgeving overheidsopdrachten in de private sector, waarvoor er geen bevoegde autoriteit is aangeduid. De federale Ombudsman voerde in 2024 drie zo'n onderzoeken uit.

Het eerste onderzoek betrof een **zorginstelling** en leidde tot de vaststelling dat er in 2009 een bouwproject was opgestart zonder voorafgaande openbare aanbesteding en dat in 2020 een niet-regelmatige procedure overheidsopdrachten werd gekozen voor een bouwproject. De federale Ombudsman heeft **aanbevolen** om een intern beleidsdocument op te stellen dat een correcte opvolging van de wetgeving overheidsopdrachten garandeert en dat goedgekeurd wordt door de Raad van Bestuur.

Het tweede onderzoek betrof een **private onderwijsinstelling**. De melding ging over het niet naleven van de wetgeving bij de aanstelling van een aannemer voor werken en diensten. Volgens de melding was er sprake van vriendjespolitiek en belangenvermenging bij de toewijzing van bepaalde projecten. Uit het onderzoek bleek dat de onderwijsinstelling de wetgeving inzake overheidsopdrachten en het interne reglement niet had nageleefd. Er werden echter geen aanwijzingen gevonden voor belangenvermenging door de betrokken personen. De federale Ombudsman heeft **aanbevolen** een formeel aanbestedingsbeleid te ontwikkelen en dit te laten goedkeuren door de Raad van Bestuur. Deze aanbeveling werd opgevolgd.



Het derde onderzoek betrof **een andere onderwijsinstelling**. De federale Ombudsman stelde vast dat verschillende contracten, vooral in de consultancysector, werden afgesloten zonder enige mededinging of aanbestedingsprocedure, ondanks de verplichting om een Europese publicatieprocedure te volgen, zoals verplicht was omwille van de hoogte van de bedragen. Daarnaast bracht het onderzoek een belangenconflict aan het licht waarbij een directeur rechtstreeks betrokken was bij het beheer van contracten met zijn eigen bedrijf en hier persoonlijk financieel voordeel uit haalde. Het onderzoek bracht **tekortkomingen** aan het licht in de interne procedures voor het beheer van overheidsopdrachten, de controle op betalingen en de delegatie van handtekeningen voor het aangaan van uitgaven. Om deze tekortkomingen aan te pakken, formuleerde de federale Ombudsman **vijf aanbevelingen** om de transparantie te versterken, de naleving van de wetgeving te garanderen en de interne controlemechanismen te verbeteren.





4. De bescherming van klokkenluiders

De bescherming van klokkenluiders tegen represaillemaatregelen is een **cruciaal element** in de ganse klokkenluidersregeling. Als een melding negatieve gevolgen heeft voor klokkenluiders, kan de federale Ombudsman via een **buitengerechtelijke beschermingsprocedure** bemiddelen tussen werkgever en klokkenluider. Zo kan een conflict onderling worden opgelost zonder dat partijen zich tot de rechtbank moeten wenden. De **samenwerking** met de betrokken organisaties in de buitengerechtelijke beschermingsprocedures verloopt in de praktijk vaak erg **stroef**. Dat geldt vooral voor de privésector die vaak snel overschakelt naar de gerechtelijke procedure, zonder de buitengerechtelijke procedure een kans te geven. Nochtans zou de buitengerechtelijke beschermingsprocedure een **bijzondere meerwaarde** kunnen bieden, net door de bemiddelende aanpak. Op **korte termijn en zonder bijkomende kosten**, kan het conflict over een mogelijke vergelding opgelost worden en kan de werkrelatie eventueel verdergezet worden. Daarom ook zal de federale Ombudsman in 2025 extra inzetten op bekendmaking en sensibilisering van de buitengerechtelijke beschermingsprocedure.

Enkele beschermingsdossiers in de kijker

In 2024 volgde de federale Ombudsman *vijf ontvankelijke klachten* over mogelijke vergeldingsmaatregelen verder op. In één beschermingsdossier leidde de buitengerechtelijke procedure tot het tenietdoen van de maatregelen. De werkgever had een tuchtprocedure opgestart tegen de melder, en slaagde er niet in te weerleggen dat het over een vergeldingsmaatregel ging omwille van de melding. De tuchtprocedure werd opgeschort en er werd een regeling getroffen tussen de melder en de werkgever. De melder liet weten tevreden te zijn met de tussenkomst van de federale Ombudsman.

Twee beschermingsdossiers werden opgeschort omdat een gerechtelijke beschermingsprocedure was opgestart. In een vierde dossier was de klacht niet gegrond. Het vijfde beschermingsdossier werd zonder voorwerp, nadat de werkgever de vraag van de indiener van de klacht had ingewilligd.



5. Opvolging van de aanbevelingen

Wanneer de federale Ombudsman **dysfuncties** vaststelt in bestaande procedures, kan hij aanbevelingen formuleren. Het doel van deze aanbevelingen is om het **functioneren van de betrokken organisatie te verbeteren en/of het risico op herhaling te beperken**. Soms wordt een aanbeveling niet opgevolgd, bijvoorbeeld omdat de organisatie niet akkoord gaat met de aanbeveling, of omdat ze van mening is dat deze geen prioriteit is, of nog omdat deze geen middelen ter beschikking heeft.

De federale Ombudsman tracht het percentage van de niet-opgevolgde aanbevelingen zo beperkt mogelijk te houden. Cijfers over de aanbevelingen die hij sinds de oprichting van zijn Centrum Integriteit in 2014 geformuleerd heeft, tonen aan dat hij daarin ook slaagt: in die periode werden 102 aanbevelingen geformuleerd. 75% daarvan is adequaat opgevolgd door de betrokken organisaties.

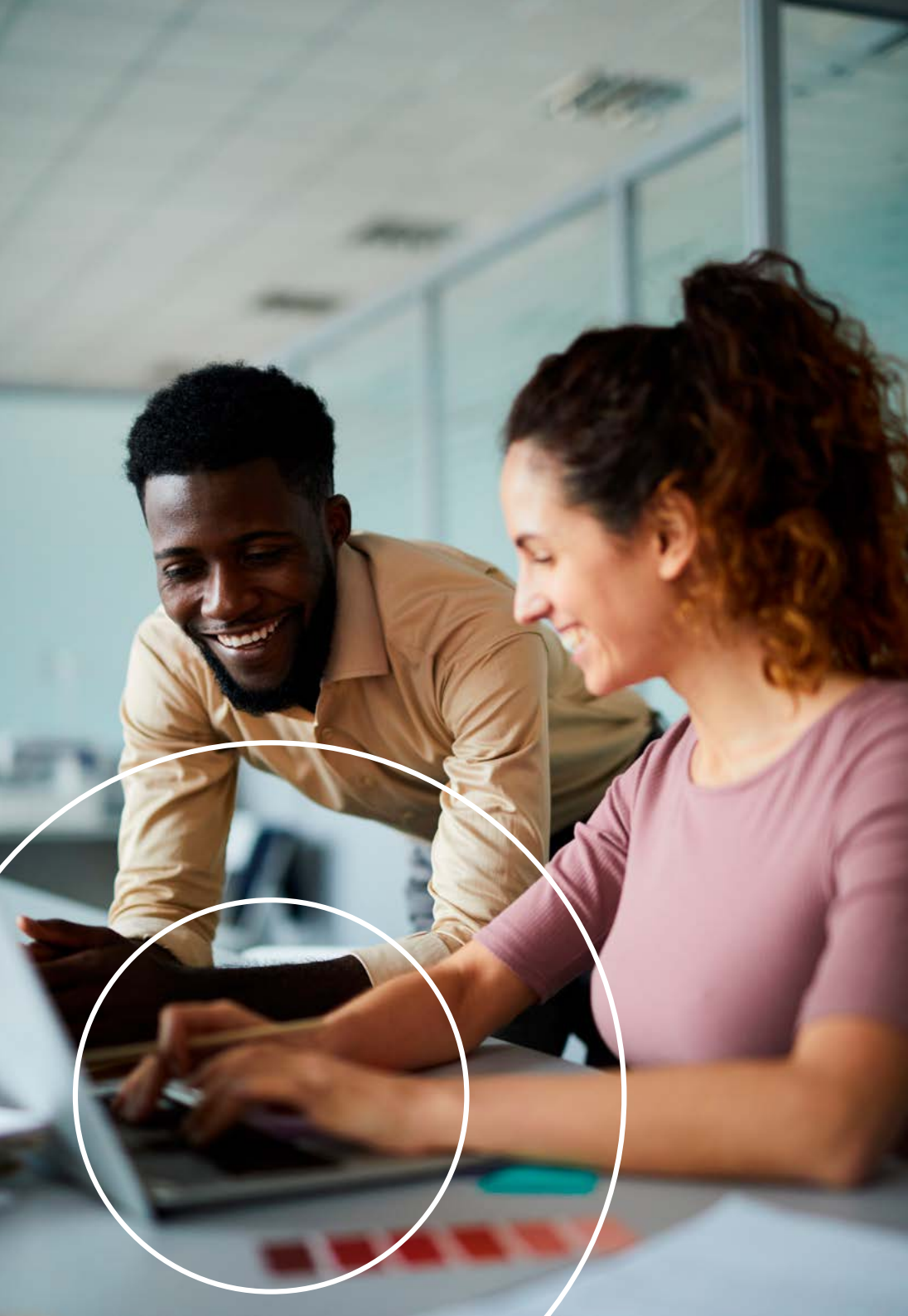


Het Centrum Integriteit heeft sinds zijn oprichting 102 aanbevelingen geformuleerd. 75% daarvan is adequaat opgevolgd door de betrokken organisaties.

The background is a light teal color. In the top right corner, there are three concentric circles in dark blue, medium blue, and light blue. In the top left, there is a large red circle containing a white number '3'. Two thin white circles overlap in the lower half of the image.

3

**Communiceren, publiceren,
kennis delen en
netwerken**



- 1 **COMMUNICEREN, PUBLICEREN EN INFORMEREN**
- 2 **HET FEDERAAL PARLEMENT EN DE COMMISSIES VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**
- 3 **DE FEDERALE ADMINISTRATIES**
- 4 **KENNIS EN EXPERTISE OPBOUWEN, VERSTERKEN EN DELEN**
- 5 **NATIONALE EN INTERNATIONALE NETWERKEN**

De federale Ombudsman **helpt burgers** die problemen ondervinden met federale administraties. Via **heldere en toegankelijke communicatie** – van de website en publicaties tot persartikelen en verhalen uit de praktijk – zorgt hij ervoor dat iedereen vlot de weg vindt naar zijn dienstverlening. Ook **klokkenluiders** informeert hij over hun rechten, de meldingskanalen en de bescherming tegen vergeldingsmaatregelen, om zo **de ‘speak up’-cultuur en de integriteit** binnen de federale overheid en de privésector te bevorderen.

Daarnaast zet de federale Ombudsman zich in om zijn rol in de samenleving als **schakel** in een netwerk van instanties die zich inzetten voor goed bestuur en de versterking van de democratie toe te lichten. Hij gaat in **dialogoog** en **deelt zijn inzichten en expertise**. Door zijn werk draagt hij bij aan **beter bestuur, integere organisaties en een efficiëntere dienstverlening aan de burgers**.

1. Communiceren, publiceren en informeren

De website van de federale Ombudsman is een belangrijk communicatiemiddel. Op zijn website kunnen burgers en klokkenluiders de inlichtingen vinden die ze nodig hebben en weten ze waarmee hij hen kan helpen. Via **specifieke formulieren** kunnen ze vlot online een klacht of een melding indienen. De rubriek "Getuigenissen" bevat voorbeelden van klachten die de federale Ombudsman behandeld heeft, om aan te tonen waarmee hij burgers kan helpen. In zijn rubriek "Veelgestelde vragen" geeft hij snel een antwoord op concrete vragen bij actuele thema's. Met de "Nieuwsberichten" informeert hij over zijn werk en activiteiten, de rubriek "Publicaties" bevat zijn jaarverslagen en andere verslagen, zijn aanbevelingen, samenvattingen van onderzoeken naar aanleiding van meldingen, ...

Na de publicatie van een animatiefilmpje en een vernieuwde mini-brochure voor burgers in 2023, volgden in 2024 een video en een minibrochure over de verschillende opdrachten van de federale Ombudsman rond klokkenluiders.



Later op het jaar volgde een uitgebreide gids, geschreven in samenwerking met het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM). Deze gids is bedoeld als een **uitvoerige en praktische informatiebron** voor klokkenluiders in België. Hij geeft (potentiële) klokkenluiders antwoorden op de vele vragen die ze kunnen hebben.

Naar aanleiding van de federale verkiezingen, stelde de federale Ombudsman een Memorandum op, gericht aan de verschillende politieke partijen en aan de parlementsleden. Hij hoopt dat het Memorandum **een bron van inspiratie** zal zijn bij hun initiatieven en in hun aanpak van de uitdagingen waar onze samenleving voor staat.



De federale Ombudsman maakt ook gebruik van **andere kanalen** om over zijn bevoegdheden, zijn werk en zijn activiteiten te communiceren. Uit de vele vragen die hij krijgt, blijkt immers dat burgers niet altijd de juiste weg vinden om hun probleem aan te kaarten.

In oktober 2024 nam de federale Ombudsman deel aan **de OmbudsTour**, georganiseerd door het netwerk Ombudsman.be. De Belgische ombudsmannen organiseerden een webinar voor maatschappelijk werkers in het hele land om zo de ombudsdiensten meer bekendheid te geven bij de meest kwetsbare personen.



In november 2024 nam de federale Ombudsman ook deel aan de "*Federale Minuut*", een project op initiatief van de Kancelarij van de Eerste Minister. Dankzij video's die werden uitgezonden op televisie en internet, zijn vele burgers nu beter op de hoogte wanneer de federale Ombudsman hen kan helpen.

Ook via de **media** vraagt de federale Ombudsman aandacht voor zijn werk. Zo ging federaal ombudsman David Baele langs bij WinWin op Radio2 (foto) en publiceerde de federale Ombudsman in juni 2024 in samenwerking met het FIRM en ter gelegenheid van **de Wereldklokkenluidersdag**, een opiniestuk waarin hij vraagt om een sterke speak up-cultuur binnen organisaties te bevorderen.



2. Het federaal Parlement en de commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Als onafhankelijke collaterale instelling van de Kamer van volksvertegenwoordigers is het federale Parlement één van de belangrijkste stakeholders van de federale Ombudsman. Hij richt er zijn jaarverslagen en andere verslagen aan. De Kamer kent hem jaarlijks zijn dotatie toe, na bespreking van zijn begroting in de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer.

De aanbevelingen, verslagen en presentaties van de federale Ombudsman kunnen een **interessante bron van informatie** zijn voor parlementsleden in de uitoefening van hun parlementaire werkzaamheden. Zo **helpt** de federale Ombudsman het Parlement in zijn **controle op de uitvoerende macht en in zijn wetgevende opdracht**.



Op 29 maart 2024 bezorgde de federale Ombudsman zijn jaarverslag 2023 aan de Voorzitster van de Kamer. Het centrale thema van het verslag was “**Vertrouwen versterken**”. Hij stelde het verslag op 23 april 2024 aan de Kamer en aan zijn stakeholders voor en publiceerde het diezelfde dag. Later in het jaar stelde hij zijn jaarverslag voor aan de nieuw samengestelde **commissie voor de Verzoekschriften**.

De **commissie voor de Verzoekschriften** is zijn eerste aanspreekpunt. Maar ook voor andere commissies kan de federale Ombudsman adviezen verlenen of toelichting geven over bepaalde thematieken of wetsvoorstellen en wetsontwerpen. Zo lichtte hij zijn rol en opdrachten in het kader van de klokkenluiderswetgeving toe in de Federale Deontologische Commissie (foto).





De federale Ombudsman werkte ook samen met de **parlementaire onderzoekscommissie seksueel geweld**. Tussen november 2023 en eind januari 2024 gaf de commissie de federale Ombudsman de tijdelijke opdracht om getuigenissen van slachtoffers te ontvangen over de manier waarop hun klachten over seksueel geweld in het verleden werden behandeld. De commissie rondde haar werk af op 13 mei 2024 en publiceerde haar eindverslag.

In november 2024 stelde de federale Ombudsman zijn rol en werking voor aan de **nieuwe leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers**. Een belangrijke ontmoeting om de nieuwe leden uit te leggen hoe de federale Ombudsman burgers en klokkenluiders concreet helpt en om het werk van de federale Ombudsman voor te stellen.



Het Centrum Integriteit vierde zijn 10e verjaardag in 2024! Ter gelegenheid hiervan organiseerde de federale Ombudsman, in samenwerking met de Kamer, een studiedag met interessante tussenkomsten van sprekers en gasten uit binnen- en buitenland, uit de publieke en de privésector, academici, advocaten, experts in mensenrechten en media. Het was een gelegenheid om de balans op te maken van 10 jaar Centrum Integriteit en om de toekomstige uitdagingen te bespreken.

3. De federale administraties

Ook de **federale administraties** zijn belangrijke stakeholders voor de federale Ombudsman, zowel in het kader van de klachtenbehandeling als voor de onderzoeken van meldingen van klokkenluiders in de publieke sector. Zijn medewerkers staan **dagelijks in contact** met deze administraties en geregeld is er ook **meer structureel overleg** om bepaalde thematieken te bespreken.

De federale Ombudsman werkt ook nauw samen met de **klachtencoördinatoren**, onder andere voor de behandeling van klachten die hij in de tweede lijn onderzoekt. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij de behandeling van de klachten. Om een goede samenwerking te verzekeren, sluit de federale Ombudsman **samenwerkingsprotocollen** af met administraties die een eerstelijnsklachtendienst hebben. Tot nu toe werden 34 protocollen ondertekend. De federale Ombudsman werkt ook samen met de FOD BOSA, die het klachtenmanagement binnen de federale administraties coördineert. Zo nam hij deel aan een vergadering van het **Federaal Netwerk Klachtencoördinatoren**, die specifiek gewijd was aan de opleiding van nieuwe klachtencoördinatoren.



De federale Ombudsman had in 2024 verschillende contacten met de diensten die rond **migratie** werken, zoals de **Dienst Vreemdelingenzaken** en de **DG Consulaire zaken van de FOD Buitenlandse Zaken**. Hij blijft immers veel klachten ontvangen over migratiedossiers, en zoekt daarom samen met de administratie naar meer structurele oplossingen.



In het kader van de opvolging van de aanbevelingen uit *het verslag "Registratierechten"* kwamen de ombudsmannen en het team belast met de behandeling van klachten over de FOD Financiën in oktober 2024 samen met de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. Eind 2024 waren zes aanbevelingen uit het verslag uitgevoerd en moesten er nog drie worden opgevolgd.

Omdat *de problemen bij de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen aanhouden*, werkte de federale Ombudsman aan een verslag over de problematiek. In het kader daarvan had hij verschillende vergaderingen met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) en de vakbonden. Het *verslag* publiceerde hij begin 2025.



De ombudsmannen nemen ook contact bij de **aanstelling van nieuwe leidende ambtenaren**, om kennis te maken en de instelling voor te stellen. Zo waren er ontmoetingen met de nieuwe directeur van Fedasil, Pieter Spinnewijn, en met Maïté De Rue, de nieuwe Directeur-generaal **Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden** van de FOD Justitie (foto). De federale ombudsmannen hadden ook een ontmoeting met Dominique Van Ryckeghem, Directeur-generaal van de Algemene Directie van het Middenbeheer en de Informatie van de Federale Politie en met Alwin Lox, beleidsadviseur en kabinetschef.

4. Kennis en expertise opbouwen, versterken en delen

De federale Ombudsman zet sterk in op kennisbeheer en kennisdeling. De instelling heeft de voorbije jaren dan ook heel wat kennis en ervaring opgebouwd, en deelt die ook met anderen.

Zo hebben de medewerkers van zijn **Centrum Integriteit** sterk ingezet op informatie rond de klokkenluidersregeling die begin 2023 inging. In maart 2024 namen ze deel aan een **rondetafelconferentie van het IFA** (*Institute of Fraud Auditors*) over de rechten van de verdediging van personen die betrokken zijn bij een onderzoek en spraken ze op de jaarlijkse conferentie van **ABILWAYS** Belgium (een bedrijf actief in professionele vorming) over de nieuwe klokkenluiderswetgeving. Op de Dag van de Persvrijheid nam de coördinator van het Centrum Integriteit deel aan een debat op de hogeschool IHECS.



In juni 2024 organiseerde de federale Ombudsman twee webinars over de federale Ombudsman als **extern meldingskanaal voor de federale publieke sector**.

In samenwerking met het FIRM en de Federale Interne Audit gaven collega's van het Centrum Integriteit in november 2024 een **opleiding aan de integriteitscoördinatoren** van de verschillende FOD's. Het doel van deze opleiding was om uit te leggen welke rol de facilitatoren hebben in de meldingskanalen en welke hulp ze kunnen bieden aan klokkenluiders.

Een medewerkster van de federale Ombudsman nam deel aan een seminarie in Tallinn georganiseerd door het *International Ombudsman Institute* over "AI en het besluitvormingsproces, respect voor individuele rechten". Het verslag van dit interessante seminarie werd gedeeld met de collega's van het netwerk Ombudsman.be.

5. Nationale en internationale netwerken

De federale Ombudsman werkt nauw samen met zijn collega-ombudsmannen, zowel nationaal binnen het Belgisch Netwerk van de Oudsmannen (Oudsmann.be) als internationaal. In deze netwerken worden actuele thema's besproken en worden kennis, ervaringen en *best practices* gedeeld om de oudsmannfunctie en de rechtsbescherming van burgers en klokkenluiders te versterken. Daarnaast zet hij zich in voor de bescherming van mensenrechten door deel te nemen aan het Platform Mensenrechten en door samen te werken met instellingen zoals Myria, de Kinderrechtencommissaris, de *Délué général aux droits de l'enfant*, het FIRM, ... Door deze samenwerkingen draagt de federale Oudsmann bij aan beter bestuur, meer rechtszekerheid en een sterkere bescherming van grondrechten.

Samenwerken met collega Oudsmannen



Medewerkers van de verschillende oudsmannendiensten konden in september ook deelnemen aan een vorming van Unia over discriminatie en aan een conferentie georganiseerd door de Consumentenoudsmannendienst "(Buiten)gerechtelijke geschillenregeling: oordelen of verzoenen?".

Het netwerk *Oudsmann.be* brengt oudsmannen van verschillende bestuursniveaus en bevoegd voor verschillende domeinen samen. De federale Oudsmann maakt deel uit van het bestuur van het netwerk. Naar aanleiding van de komende parlementsverkiezingen stelde het netwerk op 3 mei zijn *Memorandum* aan de politieke verantwoordelijken voor. Daarin herhaalde het netwerk het belang van de opdrachten die aan oudsmannen zijn toevertrouwd en riep het op de toegang van burgers tot hun rechten, tot diensten en tot oudsmannen te bevorderen.



Op 13 december 2024 namen de oudsmannen deel aan de algemene vergadering van het netwerk Oudsmann.be. Ze bespraken er verschillende onderwerpen waaronder het recht van burgers om zich te vergissen in hun contacten met overheidsdiensten.

Samenwerken rond mensenrechten



Erop toezien dat de overheid de **fundamentele rechten van burgers respecteert**, is een essentieel onderdeel van de opdracht van een ombudsman. Een schending van een grondrecht vormt immers de zwaarste inbreuk op de principes van behoorlijk bestuur.

Daarom werkt de federale Ombudsman **nauw samen met diverse instellingen** om de bescherming van grondrechten te versterken. Hij neemt actief deel aan de vergaderingen van het **Platform mensenrechten**, waarin verschillende instellingen zetelen die een mandaat hebben in het kader van de bescherming en de promotie van mensenrechten. Tijdens de maandelijkse vergadering komen verschillende thema's aan bod. De federale Ombudsman lichtte er in 2024 bijvoorbeeld zijn verslagen en aanbevelingen toe. Hij onderhoudt ook contacten met verschillende instellingen die rond fundamentele rechten werken. Zoals de regelmatige bijeenkomsten georganiseerd door **Myria** om gezinshereniging te bespreken voor gezinnen van personen die internationale bescherming genieten of door het Agentschap Integratie en Inburgering rond de laatste juridische ontwikkelingen

in het vreemdelingenrecht. De medewerkers wisselen er informatie en *best practices* uit. Jaarlijks levert de federale Ombudsman ook een bijdrage aan het rechtsstaattrapport van de Europese Unie. De ombudsmannen traden hierover op 8 februari 2024 in overleg met de Europese Commissie.

De federale Ombudsman nam ook deel aan een onderzoek van het FIRM over de druk op mensenrechtenverdedigers in België. In zijn rapport dat hij op 8 juli 2024 publiceerde, roept het FIRM op tot meer respect voor mensenrechtenverdedigers.

Samenwerken, ook internationaal!

Ombudswerk eindigt niet bij de landsgrenzen! De federale Ombudsman is daarom lid van **verschillende Europese en internationale netwerken en organisaties**, actief op het domein van de ombudsfunctie, klokkenluiders en mensenrechten. Via deze internationale samenwerking vergroot hij zijn kennis en expertise en deelt hij deze ook met andere organisaties. Hij neemt deel aan vergaderingen, wisselt informatie uit, volgt opleidingen, geeft presentaties waarin hij zijn werking en acties toelicht.



De Ombudsmannen van de **Benelux** komen geregeld samen. Zo was er op 13 februari 2024, op initiatief van de Verenigde Commissies Financiën en Sociale Zaken van het Benelux Parlement een hoorzitting over **"Het grensoverschrijdend telewerk in de Benelux"**. Op 31 mei 2024 vergaderden ze opnieuw in het Groothertogdom Luxemburg. Op de agenda stond **het recht op vergissing** in de relaties met overheidsdiensten en een zeer interessante ontmoeting met de voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie.



Met de omzetting van de **Europese klokkenluidersrichtlijn** waren er ook verschillende ontmoetingen rond deze thematiek.

Het 12de congres van het AOMF (*Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie*) vond plaats in Quebec. Het congres werd afgesloten met de goedkeuring van de *Verklaring van Quebec*, een gezamenlijk engagement voor de bescherming van klokkenluiders.



Jaarlijkse bijeenkomst van het Europees netwerk NEIWA. De deelnemers ondertekenden de "Verklaring van Valencia" die het belang van klokkenluiden onderlijnt.

De federale ombudsmannen stelden de rol van het Centrum Integriteit voor op een seminarie over klokkenluiders georganiseerd door het Europees Netwerk van Ombudsmannen (ENO).



De federale Ombudsman ontving een aantal leden van het *International Ombudsman Institute* (IOI) voor de werkgroep "Deontologie voor ombudsmannen en hun personeel".



4



Beheer en Werking



1 DE ORGANISATIE VAN DE FEDERALE OMBUDSMAN

2 PROJECTWERKING BINNEN DE FEDERALE OMBUDSMAN

3 HUMAN RESOURCES

4 FINANCIËN EN BEGROTING

In 2024 heeft de federale Ombudsman verder gebouwd op de inzichten uit de evaluatie van het veranderingstraject. Dit vertaalt zich in een **actualisering van zijn strategische en operationele doelstellingen**, een versterking van de **feedbackcultuur** binnen de instelling en de **invoering van nieuwe tools** die de samenwerking tussen teams en de behandeling van dossiers efficiënter en vlotter maken.

Daarnaast werden **verschillende nieuwe medewerkers aangeworven**. Deze versterking was nodig door de uitbreiding van de bevoegdheden van de federale Ombudsman naar meldingen en bescherming van klokkenluiders in de privésector en door de complexiteit van de klachten en het hoge aantal dossiers dat de ombudsteams behandelen.

1. De organisatie van de federale Ombudsman

In 2024 zette de federale Ombudsman de optimalisering van zijn interne organisatie en beslissingsprocessen voort. Dit gebeurde op basis van de evaluatie van het in 2019 opgestarte veranderingstraject, waarbij participatie, responsabilisering en autonomie centraal blijven staan.

De uitbreiding van de bevoegdheden van het Centrum Integriteit maakte een herziening van de strategische en operationele doelstellingen noodzakelijk. Het **vernieuwde strategisch en operationeel plan voor 2025-2026** speelt ook in op de veranderende maatschappelijke context en richt zich op de **versterking van de communicatiestrategie, interne samenwerking en professionalisering**. De uitvoering start begin 2025, met als doel realisatie tegen midden 2026, in lijn met de looptijd van het mandaat van het huidige college van federale ombudsmannen.

Om de transversale samenwerking en de participatie van medewerkers te versterken, werd in 2024 het team **PROACT** opgericht, onder leiding van de directeur. Dit team ontwikkelt het werkkader voor het onthaal en de efficiënte behandeling van dossiers, bewaakt de kwaliteit en coherentie van de klachtbehandeling en adviseert over transversale thema's. Ook volgt het de projectwerking op en bevordert het de kennisdeling binnen de instelling.

Daarnaast zijn er de transversale teams **SUPPORT** en **COMER**:

- **SUPPORT**, onder leiding van de administrateur, is verantwoordelijk voor personeelszaken, het secretariaat, de logistiek, IT en financiën.
- **COMER** is verantwoordelijk voor communicatie, stakeholderrelaties en de voorstelling van de instelling.

De **ombudsteams** behandelen de klachten en de infovragen over de beslissingen en de werking van de federale administraties en voeren thematische onderzoeken uit. De medewerkers ervan zijn gespecialiseerd in de verschillende materies waarover de klachten gaan:

- Sociale en economische zaken en ambtenarenklachten
- Migratie en justitie
- Fiscaliteit, mobiliteit, defensie en overige materies

Binnen elk ombudsteam is er een **front officer**. Gezamenlijk zorgen de **front officers** voor het onthaal, behandelen zij telefonische oproepen, registreren ze dossiers en dispatchen ze klachten naar de juiste teams.

Het **Centrum Integriteit** onderzoekt meldingen van veronderstelde integriteitschendingen binnen federale overheidsinstanties en coördineert de behandeling van meldingen van inbreuken op de wetgeving binnen privébedrijven. In beide sectoren waarborgt het de bescherming van klokkenluiders.

De drie ombudsteams en het Centrum Integriteit worden elk aangestuurd door een coördinator. De twee ombudsmannen, die het beleid van de instelling en de strategische doelstellingen bepalen, de administrateur en de directeur en de coördinatoren vormen het strategisch coördinatieoverleg, dat tweewekelijks plaatsvindt. Andere medewerkers met specifieke opdrachten, zoals rond informatica, communicatie en projectwerking, nemen hieraan ad hoc deel.

Met een duidelijke organisatiestructuur, gemotiveerde teams en efficiënte werkprocessen en een sterke focus op samenwerking blijft de federale Ombudsman optimaal gewapend om zijn missie te vervullen.



Strategische doelstellingen:

de federale Ombudsman wil

- zijn rol in een veranderende samenleving versterken
- zijn zichtbaarheid en impact vergroten bij burgers, federale overheid en bedrijven.

Operationele doelstellingen:

de federale Ombudsman wil

- zowel voor de behandeling van klachten van burgers en bedrijven als voor de klokkenluidersmeldingen, de kwaliteit en relevantie van zijn onderzoeken en zijn aanbevelingen verhogen, zodat deze beter aansluiten bij de behoeften van het Parlement, de federale administraties en de privébedrijven
- de interne samenwerking en het kennisbeheer versterken
- zijn dienstverlening optimaliseren door operationele processen te stroomlijnen
- zijn communicatiestrategie richting burgers, partners en bedrijven versterken
- een actieplan rond personeelszaken ontwikkelen en implementeren
- de bescherming van klokkenluiders versterken, om de effectiviteit van de meldingen te garanderen en mee bij te dragen tot integriteit binnen de federale overheid en de privésector.

Visie

Doorheen deze verschillende opdrachten wil de federale Ombudsman een vanzelfsprekend contactpunt zijn voor burgers die moeilijkheden ervaren met de administratie, wil hij goed bestuur en integriteit bevorderen en wil hij klokkenluiders beschermen teneinde het vertrouwen van de burger in de overheid te versterken.

Missie

De federale Ombudsman versterkt het **vertrouwen van de burger** in de overheid en **bevordert** de goede werking van de **democratie**. Hij **behandelt klachten** van burgers over federale administraties en zoekt via dialoog naar oplossingen. Hij **onderzoekt** ook meldingen van **veronderstelde integriteitsschendingen** binnen federale overheidsinstanties en **coördineert** de behandeling van meldingen van overtredingen van de wetgeving binnen privébedrijven. In beide sectoren **beschermt hij de klokkenluiders**.

2. Projectwerking binnen de federale Ombudsman

Project “Moeilijk klaaggedrag”

De contacten tussen de federale ombudsman en burgers of klokkenluiders verlopen meestal goed, maar af en toe worden de medewerkers van de federale Ombudsman geconfronteerd met als moeilijk ervaren gedrag. Die moeilijkere contacten kunnen verschillende vormen aannemen: sommige burgers tonen zich veelklagers, anderen hanteren een taalgebruik dat soms als beledigend, verwijtend, bedreigend of manipulatief wordt ervaren. Af en toe zijn er interacties met burgers die psychische problemen hebben en aangeven te kampen hebben met zelfmoordgedachten. Dit zijn stuk voor stuk mentaal belastende situaties die een gepaste reactie vragen.

In 2021 ging daarom het project “Omgaan met moeilijk klaaggedrag” van start. Een eerste resultaat was de aanmaak van een “**register van feiten van derden**”, net omdat het belangrijk is dat medewerkers die storend gedrag ervaren, dit kunnen uiten, bij collega’s en bij het management. In 2024 werd volop ingezet op **vorming en opleiding**. Zo namen een aantal medewerkers deel aan een professionele opleiding omtrent communicatietechnieken om assertief maar klantgericht om te gaan met (moeilijke) burgers en aan een opleiding “Verbindende communicatie”. Naast professionele omkadering beogen deze opleidingen ook de uitwisseling van ervaringen en het delen van ‘best practices’ tussen ombudsmedewerkers.

Die professionele vorming zal ook in 2025 verdergezet worden, om uit te monden in een **leidraad voor intern gebruik met praktische tips** waarop de medewerkers kunnen terugvallen in de moeilijkere contacten met klagers.

Project “Microsoft Office 365”

Met de overschakeling in 2022 naar de Office 365 omgeving, geraakten de medewerkers van de federale Ombudsman vertrouwd met vergaderen, bellen en chatten via Microsoft Teams. In 2024 stapte de instelling **volledig over naar Microsoft Office 365**. Die toepassing biedt talloze nieuwe mogelijkheden om samen te werken, te communiceren en de taken efficiënt aan te pakken:



Kennis delen: informatie eenvoudig toegankelijk maken voor iedereen binnen de instelling. Zo blijven collega’s op de hoogte van elkaars werk en het laatste nieuws binnen de instelling.



Efficiëntie verhogen door samenwerking: efficiënter samenwerken met handige tools zoals Teams, bijvoorbeeld voor de overleggen binnen de teams.



Taken en afspraken plannen en opvolgen: vergemakkelijken van het maken van afspraken en het organiseren van taken, met tools zoals Planner en Outlook.



Processen binnen de instelling uniformiseren: een gestroomlijnde aanpak zorgt ervoor dat alle medewerkers op dezelfde lijn zitten.



Veilig en betrouwbaar werken: veilig bewaren en beheren van de gegevens met de ingebouwde beveiligingsfuncties van Office 365.

Vanuit het besef dat het werken binnen het Platform Microsoft Office 365 voor de medewerkers een belangrijke verandering inhoudt, heeft de instelling gekozen voor een **gefaseerde aanpak**, zodat elke medewerker de tijd heeft om zich aan te passen en te leren. Door middel van **nieuwsbrieven** werd elke nieuwe stap toegelicht. Ook waren er een aantal **gezamenlijke opleidingen**, en er was ook **ruimte voor persoonlijke begeleiding en informatie**. Enkele medewerkers kregen een meer uitgebreide training en zijn als “aanspreekpunt” beschikbaar om de andere collega's te helpen.

Opstart van een Intranet binnen de federale Ombudsman

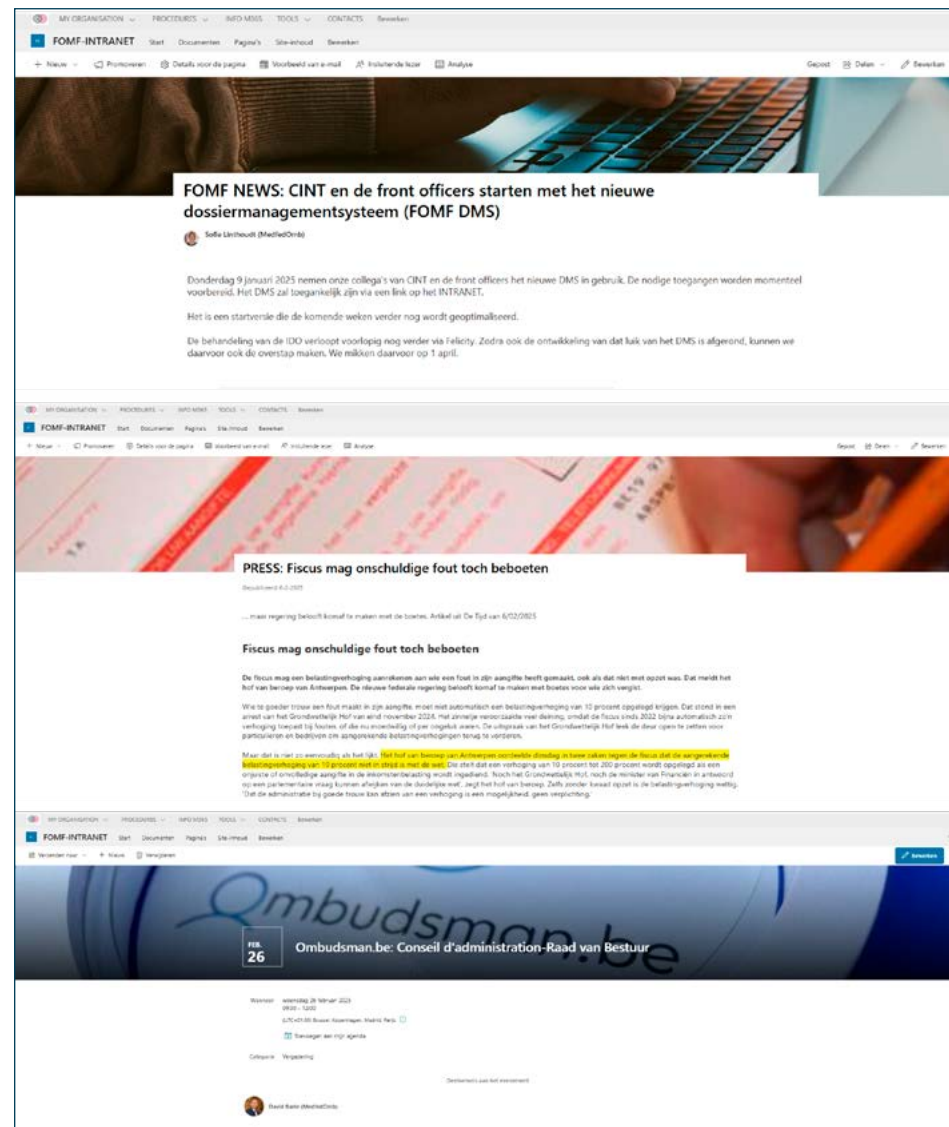


De leden van de projectgroep starten in 2024 met de geleidelijke uitbouw van een intranet in SharePoint. Zo kunnen de collega's op de hoogte blijven van de actualiteit en elkaars werk.

De “interne homepage” is toegankelijk voor elke collega en bevat drie rubrieken:

- Een rubriek met intern nieuws over activiteiten van de federale Ombudsman zoals personeelsinformatie, publicaties van verslagen en aanbevelingen, verslagen van overleggen,..
- De “Agenda van de federale Ombudsman”, met de belangrijkste interne en externe activiteiten van de ombudsmannen en van elk team.
- Persartikelen.

Dit Intranet wordt verder uitgebouwd in 2025, zodat elk team een eigen domein heeft, met een eigen documentenbibliotheek.



Het nieuwe Intranet maakt het mogelijk om informatie en nieuws te delen met alle medewerkers



Project “Nieuw dossierbehandelingssysteem”

Een belangrijke aanbeveling uit de evaluatie van het veranderingstraject, was de noodzaak om het huidige dossierbehandelingssysteem “Felicity” zowel **softwarematig als inhoudelijk te vernieuwen**. Na analyse bleek dat het **Microsoft Cloudplatform** de beste oplossing is voor de noden van de instelling, zowel voor de behandeling van de klachten als voor de klokkenluidersmeldingen. Eind 2024 startte de implementatie van het nieuwe systeem en de geleidelijke vervanging van het oude dossierbeheersysteem. Dit systeem zal in 2025 verder gefaseerd uitgerold worden.

Vanuit de wettelijke verplichting om klokkenluiders die dit wensen **een anoniem meldkanaal** ter beschikking te stellen voor de indiening en de behandeling van hun dossier, werd eind 2024 een partner gekozen. Dit kanaal is sinds begin 2025 operationeel.

Project “Meting telefonie”

Medio 2024 kocht de federale Ombudsman een **analyse- en monitoringapplicatie**, “Moyobi”, aan om **de telefonische oproepen** te kunnen meten en te monitoren. Deze toepassing geeft een beter inzicht in het telefoonverkeer en maakt onderbouwde feedback mogelijk. Deze tool helpt om de bereikbaarheid van de federale Ombudsman voor burgers in het algemeen en het telefonisch onthaal in het bijzonder te optimaliseren.



Project “Evaluatie van de medewerkers en feedback”

In lijn met het veranderingsproces en om tegemoet te komen aan een van de bezorgdheden van de werkgroep “Human Ressources en Welzijn”, voerde de federale Ombudsman in juni 2024 een **feedbackcultuur** in. In dit systeem staan dialoog, constructieve feedback en de voortdurende ontwikkeling van de competenties van medewerkers centraal.

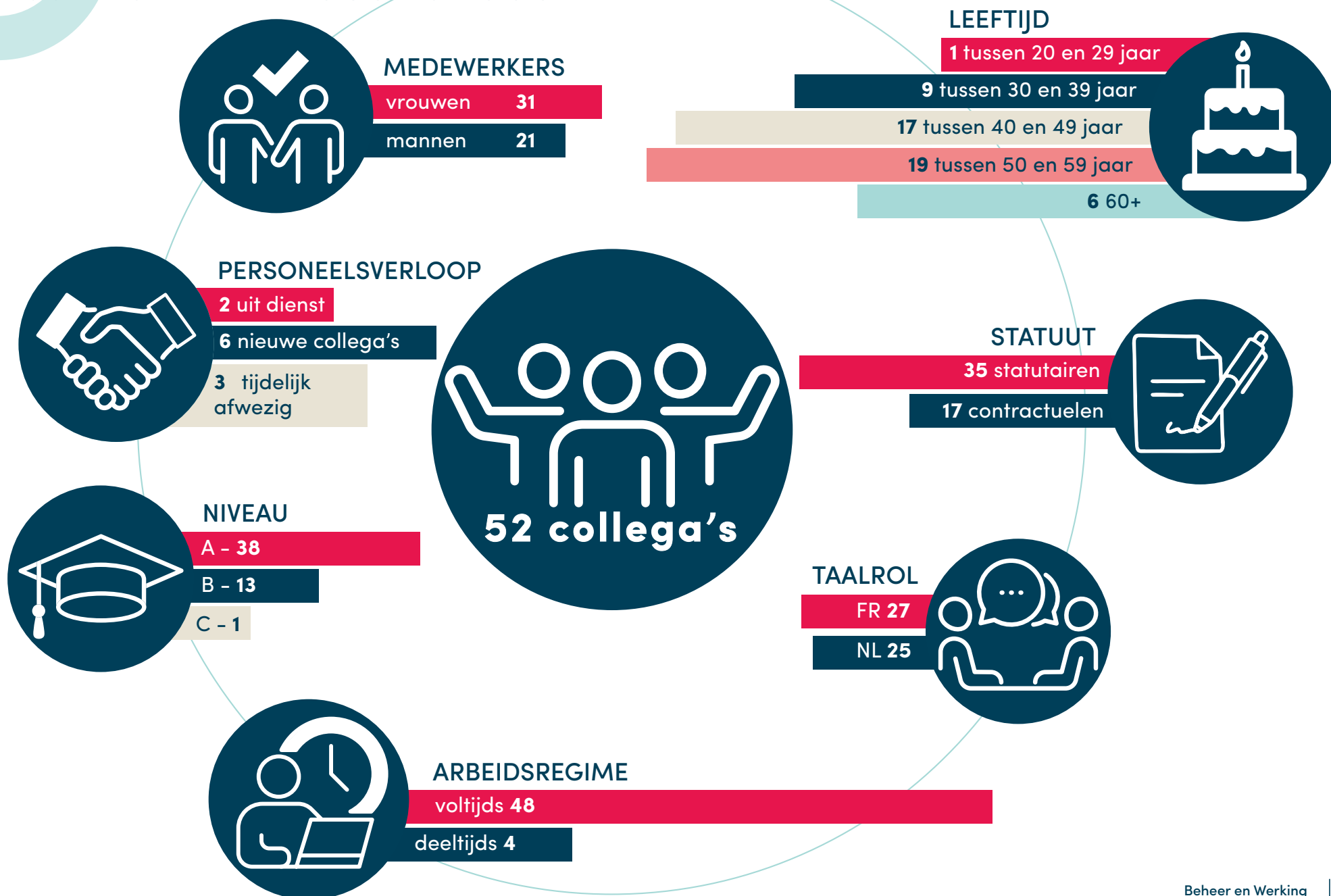
In de tweede helft van 2024 werden concrete doelstellingen vastgelegd. Het werken in stappen maakte het mogelijk om de **feedbacktool** te testen en feedback te verzamelen over de effectiviteit ervan. De focus lag op het **identificeren van opleidingsbehoeften, het verduidelijken van persoonlijke en teamdoelstellingen**, en het stimuleren van autonomie en verantwoordelijkheid bij medewerkers in het beheer van hun professionele ontwikkeling.

Met dit project blijft de federale Ombudsman zich inzetten voor **het welzijn en de professionele ontplooiing van zijn medewerkers**, in een participatieve aanpak. Het project richt zich ook op **continue opleiding en een inclusief en dynamisch kennisbeheer**.

De inzichten uit de eerste implementatiefase zullen dienen als basis om het evaluatiesysteem verder te verfijnen en de doeltreffendheid ervan op lange termijn te waarborgen.



3. Human Resources





Werken bij de federale Ombudsman

Met de uitbreiding van zijn bevoegdheden op het vlak van meldingen en bescherming van klokkenluiders naar de privésector, kon de federale Ombudsman in 2023 een eerste maal zijn personeelsbestand uitbreiden. Daarom organiseerde hij in 2023 vergelijkende selecties om tweetalige statutaire medewerkers van niveau A en B aan te werven. Dit leidde in februari en maart 2024 tot de aanwerving van een Nederlandstalige *forensic auditor* voor de versterking van het Nederlandstalige onderzoeksteam, een Nederlandstalige directiesecretaresse voor de intake van de dossiers en een Franstalige attaché jurist om juridische ondersteuning te bieden bij de toepassing van het complexe wetgevende kader en bij de grote verscheidenheid aan juridische materies in de meldingen. De vierde selectieprocedure voor de aanwerving van een Franstalige forensic auditor leverde in 2023 geen kandidaten op en werd in 2024 opnieuw opgestart.

Bij de opmaak van de begroting voor 2024 verkreeg de federale Ombudsman opnieuw een uitbreiding van zijn kader, ditmaal voor de versterking van de ombudsteams, met vier statutaire klachtenbehandelaars. Die uitbreiding was nodig door het hoge aantal dossiers dat de federale Ombudsman moet behandelen en de toegenomen complexiteit ervan. Twee contractuele medewerkers zijn geslaagd in de statutaire selectieprocedure en startten hun stage in 2024. De aanwervingsprocedure voor de andere twee statutaire medewerkers werd eveneens opgestart in 2024, met het oog op aanwervingen begin 2025.

Dankzij de contractuele en statutaire selectieprocedures tussen 2022 en 2024 kon de federale Ombudsman in totaal vier nieuwe medewerkers verwelkomen. Tegelijkertijd waren er in 2024 enkele vertrekken te noteren: twee medewerkers verlieten de instelling, de ene voor een carrièreswitch en de andere ging met pensioen.

Sinds midden 2024 krijgt de federale Ombudsman ook versterking van de **Data Protection Officer (DPO)** van de Kamer van volksvertegenwoordigers, die deeltijds

ter beschikking is gesteld. Zijn expertise helpt de instelling bij het versterken van de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming, met aandacht voor een transparant en veilig beheer van gegevens.

De opleidingen in 2024

Omdat kennis en expertise bovenaan zijn prioriteitenlijst staan, zet de federale Ombudsman in op voortdurende opleiding om de competenties van zijn medewerkers te ontwikkelen. Daarom blijft hij hen de mogelijkheid bieden om face-to-face en online opleidingen te volgen.

Zo werd in juni 2024 een tweede MS Outlook-opleiding aangeboden aan de medewerkers die in 2023 niet aanwezig konden zijn, om hun agendabeheer en hun werkmethoden te optimaliseren.

In oktober 2024 hielp een training in verbindende communicatie, conflictbeheersing en omgaan met moeilijk gedrag medewerkers die in direct contact staan met het publiek, om te gaan met moeilijke situaties.

Verskillende medewerkers kregen de mogelijkheid een taalcursus (Frans, Duits of Engels) te volgen bij de Kamer om hun taalvaardigheid te verbeteren. Tijdens de les oefenen ze 90 minuten in de andere taal onder de begeleiding van leraars-moedertaalsprekers. De opleiding is een waardevolle troef in hun dagelijkse werk en vergemakkelijkt interne en externe contacten.

Ten slotte konden medewerkers die dat wensten een webinar volgen over het gebruik van de juridische databank “Jura”. De federale Ombudsman had zich hierop geabonneerd om de abonnementen op papieren tijdschriften en publicaties te verminderen. Het webinar was gericht op het raadplegen van en zoeken naar relevante informatie in de Belgische en Europese wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.



Interview:

Bénédicte, dossierbehandelaar bij de federale Ombudsman

Ik waardeer het bijzonder om mensen te kunnen helpen, vooral wanneer ze onterecht hun rechten worden ontnomen.

Bénédicte trad in 2001 in dienst bij de federale Ombudsman als attaché (dossierbeheerder). Ze werkt al meer dan twintig jaar in het team “AMAX”, dat vooral klachten behandelt over de Dienst Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Justitie.

Ze studeerde rechten in Saint-Louis en aan de UCLouvain en begon haar loopbaan bij de FOD Justitie, bij het **Fonds voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden**.

Waarom wilde je bij de federale Ombudsman gaan werken?

Het werk dat ik deed bij de FOD Justitie was vrij routineus. Ik wilde graag een job vinden die beter bij mijn juridische opleiding aansloot, die meer veeleisend en gevarieerd was. Tegelijk wilde ik nog steeds mensen helpen.

Wat houdt het werk van een dossierbeheerder in?

Mijn collega's en ik onderzoeken klachten. We bepalen of de federale Ombudsman bevoegd is om tussen te komen bij de administratie en we proberen een oplossing te vinden. In ons team behandelen we veel klachten over het vreemdelingenrecht. Dit is een zeer gevoelige materie, die raakt aan grondrechten en mensenrechten, en die ons soms confronteert met een zeer harde realiteit. Onze rol is niet om op te treden als advocaat of om koste wat het kost te proberen het gewenste resultaat te krijgen. Wel gaan we na of de administratie de aanvraag op een redelijke manier heeft behandeld, rekening houdend met alle elementen in het dossier en in overeenstemming met de regelgeving. Als dit niet het geval is, gaan we in dialoog met de administratie om een oplossing te vinden en het probleem op te lossen.

Wat vind je het meest boeiend aan je werk?

Ik waardeer het bijzonder om mensen te kunnen helpen, vooral wanneer ze onterecht hun rechten worden ontnomen. Ik vind het ook interessant om de verschillende situaties waarmee we te maken hebben te bespreken met mijn collega's en onze ervaringen en standpunten uit te wisselen. Ik heb het geluk om in een dynamisch en zorgzaam team te werken. Dit helpt om sommige ingewikkelde situaties objectief te bekijken en de kalmte te bewaren in een soms moeilijke context.

Op welke resultaten ben je trots?

Ik herinner me het dossier van een moeder van wie de minderjarige dochter als vluchteling was erkend omdat ze in haar thuisland bedreigd werd met genitale verminking. Omdat de dreiging alleen de dochter betrof, kon de moeder niet erkend worden als vluchteling. Zij moest dus een regularisatieaanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken om een verblijfsvergunning te krijgen zodat ze in België kon blijven om haar dochter op te voeden en te onderhouden. Meer dan een jaar na het indienen van deze aanvraag wachtte ze nog steeds op een beslissing en had ze dus nog steeds geen geldige verblijfsvergunning. Dit zorgde natuurlijk voor heel wat stress en onzekerheid. Dankzij onze tussenkomst werd haar aanvraag onderzocht en kreeg ze enkele weken later een verblijfsvergunning. Naar aanleiding van deze klacht heeft de federale Ombudsman het Parlement aanbevolen om een specifiek statuut toe te kennen aan ouders van minderjarige kinderen aan wie internationale bescherming is toegekend, om deze ouders een verblijfsdocument te verlenen in afwachting van het onderzoek van hun aanvraag ([Aanbeveling Statuut van ouders van kinderen erkend als vluchteling](#)). De aanbeveling is opgevolgd en ouders in deze situatie moeten daardoor niet langer een regularisatieprocedure doorlopen.

Welzijn op het werk: een prioriteit!

Een **gezonde en aangename werkomgeving** is essentieel voor het welzijn en de motivatie van medewerkers. Naast het naleven van de wettelijke verplichtingen rond preventie en bescherming, hecht de federale Ombudsman veel belang aan initiatieven die eveneens bijdragen aan een **positieve werkcultuur en een sterk teamgevoel**.

Zo zijn er in 2024 verschillende **initiatieven** genomen die door de medewerkers positief werden onthaald. Tweewekelijks staan er fruitmanden ter beschikking van de medewerkers, wat veel succes heeft. Op geregelde tijdstippen kregen de medewerkers kleine versnaperingen, werd er in het kader van werkvergaderingen voor de ganse instelling een ontbijt of een lunch aangeboden. Daarnaast werd ingezet op **teambuilding** en informele momenten om collega's dichterbij elkaar te brengen, nieuwkomers op een ontspannen manier te verwelkomen en de teamspirit te versterken. Dit gebeurde onder meer via gezamenlijke maaltijden, een feestelijk eindejaarsmoment en twee ontspannende activiteiten gedurende het jaar.

In 2024 werd ook verder gewerkt aan de opvolging van de **risicoanalyse rond psychosociale aspecten** die IDEWE eind 2023 uitvoerde bij de federale Ombudsman. De resultaten van de analyse werden aan de medewerkers voorgelegd, en op basis daarvan is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit elk team. Samen met de preventieadviseur zullen zij **concrete acties** uitwerken om de aanbevelingen uit de analyse op te volgen. De eerste bijeenkomst staat gepland voor begin 2025.

Zes collega's behaalden een getuigschrift EHBO. En ook op **organisatorisch vlak** waren er belangrijke veranderingen. Eind maart 2024 ging de voormalige preventieadviseur met een welverdiend pensioen. Een collega nam deze rol



Er werden verschillende initiatieven genomen die voor een aangename werksfeer zorgen

over en behaalde hiervoor het vereiste **getuigschrift** bij de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW). Daarnaast zal de federale Ombudsman, zoals wettelijk vereist, een **vertrouwenspersoon** aanstellen nu de instelling meer dan 50 medewerkers telt.

De preventieadviseur en vertrouwenspersoon zullen nauw samenwerken om het welzijnsbeleid binnen de instelling verder te versterken.

Met deze verschillende initiatieven blijft de federale Ombudsman zich inzetten voor een **werkomgeving waar elke medewerker zich goed voelt en optimaal kan bijdragen**.



Duurzaamheid

De federale Ombudsman zet ook verder in op zijn duurzame werking, met verschillende initiatieven.



Tuiswerkdagen: de medewerkers hebben de keuze om al dan niet van thuis uit te werken. Het kan gaan om occasioneel of structureel thuiswerk, met een maximum van vijf dagen per twee weken.



Inzetten op gebruik van het openbaar vervoer en de fiets: zoals de voorbije jaren maken de medewerkers vooral gebruik van het openbaar vervoer voor zowel woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen.



Scheiden van afval en recycleren van PMD en papier.



Digitale samenwerking en vermindering van abonnementen: de medewerkers van de federale Ombudsman gebruiken Teams voor vergaderingen en onderlinge communicatie. Abonnementen op de papieren juridische tijdschriften die nog toegankelijk waren via de bibliotheek van de Kamer zijn beëindigd en vervangen door een abonnement op de online database 'Jura'.



Aankoop van koffie bij Oxfam België en van dranken in glazen flessen met statiegeld.



Vernieuwing van de print- en kopieerinfrastructuur, om efficiënter te kunnen werken.



4. Financiën en Begroting

De ombudsmannen stellen jaarlijks het budget van de instelling voor in de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dit budget wordt ook onderworpen aan een controle van het Rekenhof.

De volgende tabel bevat de basisbegrotingscijfers voor 2023–2025, in euro:

	Rekeningen 2023	Budget 2024	Budget 2025
Uitgaven	6 238 257,12	7 955 700,00	8 238 400,00
Financiering	7 559 757,08	7 955 741,42	8 238 499,96
dotatie	6 840 000,00	7 367 000,00	6 917 000,00
overgedragen boni	551 636,62	588 741,42	1 321 499,96
andere ontvangsten	168 120,46	0,00	0,00
Saldo	1 321 499,96	41,42	99,96



Over de federale Ombudsman

De federale Ombudsman versterkt het vertrouwen van de burger in de overheid en bevordert de goede werking van de democratie. Hij behandelt klachten van burgers over federale administraties en zoekt via dialoog naar oplossingen. Hij onderzoekt ook meldingen van veronderstelde integriteitsschendingen binnen federale overheidsinstanties en coördineert de behandeling van meldingen van overtredingen van de wetgeving binnen privébedrijven. In beide sectoren beschermt hij de klokkenluiders.

Maart 2025

Verantwoordelijke uitgevers:

D. Baele en J. Aass

Grafisch werk en lay-out:

Centrale drukkerij van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

We moedigen de verspreiding van het verslag voor niet-commerciële doeleinden aan op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Alle namen in de voorbeelden van klachten zijn fictief en de foto's bij die namen komen uit fotodatabanken. De klachten zelf zijn klachten die de federale Ombudsman behandelde.

Deze publicatie is beschikbaar op

www.federaalombudsman.be en verschijnt enkel digitaal.

Wenst u toch een papieren versie, dan kunt u die aanvragen via

contact@federaalombudsman.be of

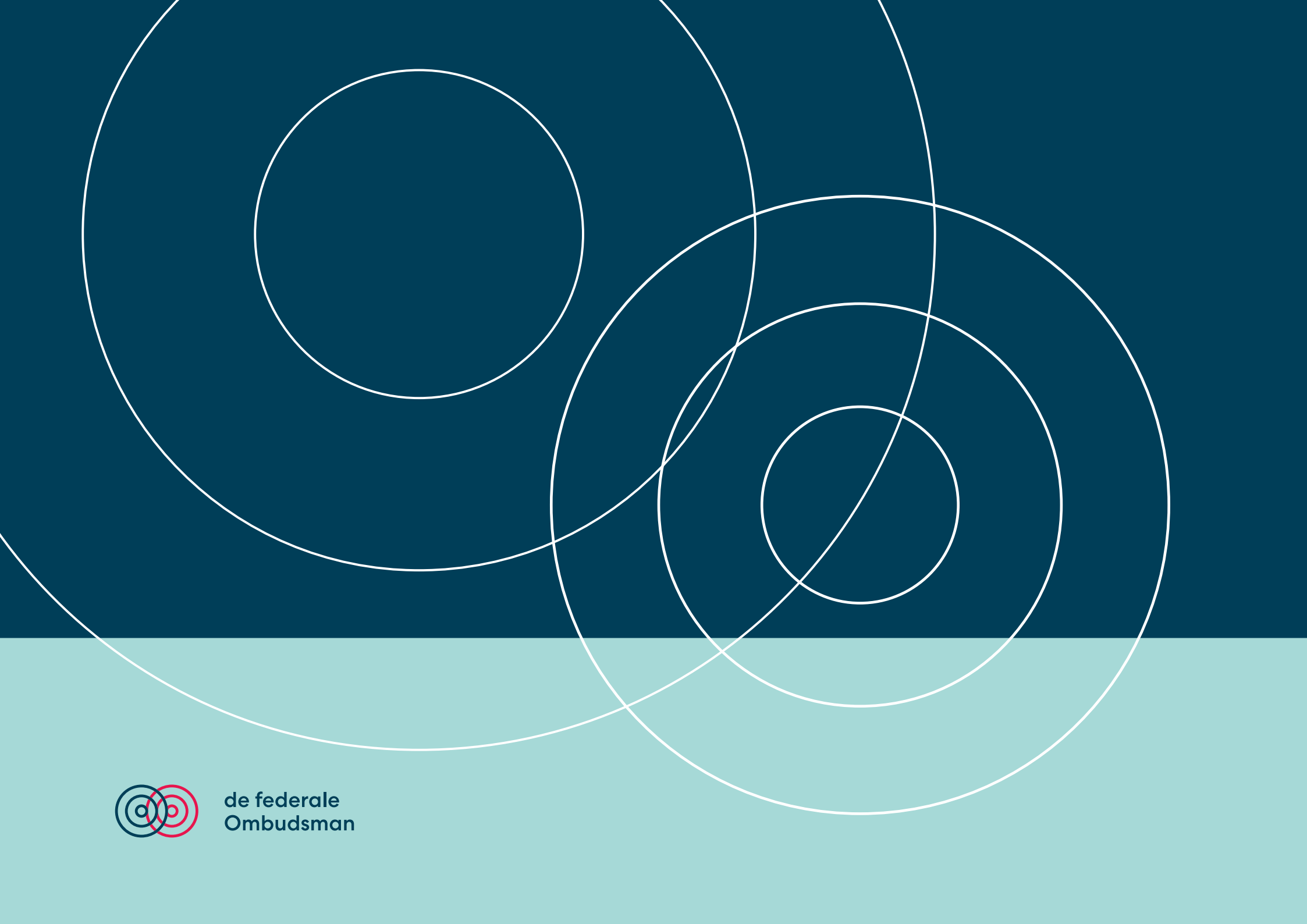
tel. 02 289 27 27.

Cette publication est également disponible en français.



de federale
Ombudsman

www.federaalombudsman.be



de federale
Ombudsman